



Auditoría General de la Nación

INFORME DE AUDITORIA PILOTO DE GESTIÓN

DEUDA INTRASECTOR PÚBLICO - OTORGAMIENTO Y TOMA DE PRÉSTAMOS ENTRE AGENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO. EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE OTORGAMIENTO Y TOMA RESPONSABLE DE PRÉSTAMOS SOBERANOS (UNCTAD) PARA EL PERIODO 2009-2013

Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad

Gerencia de Control de la Deuda Pública

3 de Agosto de 2015



Auditoría General de la Nación

Listado de abreviaturas utilizadas

AGN: Auditoría General de la Nación

AT: Adelantos Transitorios

BCRA: Banco Central de la República Argentina

BNA: Banco de la Nación Argentina

CaR: Costo a Riesgo

CDS: Credit Default Swaps

CO: Carta Orgánica

DADP: Dirección de Administración de la Deuda Pública

DeMPA: Debt Management Performance Assessment (Evaluación de Desempeño de Gestión de Deuda Pública)

FGS: Fondo de Garantía de Sustentabilidad

IDI: INTOSAI Development Initiative (Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI)

INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ISSAI: Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

LAF: Ley de Administración Financiera

LEBAC: Letras del Banco Central de la República Argentina

LI: Letras Intransferibles

MECON: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

MULC: Mercado Único Libre de Cambios

OCSAF: Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera

ONCP: Oficina Nacional de Crédito Público, también denominada en esta Auditoría Piloto

DMO: Debt Management Office

PBI: Producto Bruto Interno

RI: Reservas Internacionales

SIDIF: Sistema Integrado de Información Financiera

SIGADE: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda



Auditoría General de la Nación

SPN: Sector Público Nacional

TGN: Tesorería General de la Nación

UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

VaR: Valor a Riesgo



Auditoría General de la Nación

Índice

I. Objeto	6
Objetivos Seleccionados	6
II. Alcance determinado	6
<i>Período considerado</i>	11
<i>Ente auditado</i>	11
III. Planificación de la Auditoría Piloto.....	12
IV. Actividades ejecutadas y resultados encontrados	15
IV. 1 Evaluación del endeudamiento del tesoro con el BCRA.....	16
IV.1. 1 Nivel y marco del endeudamiento	16
IV.1.1 a. Algunas consideraciones acerca del endeudamiento Intra Sector Público	16
IV.1.1. b Endeudamiento con la Agencia BCRA.....	21
IV.1.1.b i Estructura del endeudamiento con el BCRA	35
IV. 1. 2. Análisis de riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA.....	37
IV 1.2. a Riesgos relacionados a este tipo de financiamiento	37
IV. 1.2 b Mecanismos implementados para mitigar riesgos detectados	60
IV. 1. 3. Análisis de la gestión del endeudamiento.....	60
IV.1 3. a. Costos implícitos del endeudamiento con el BCRA	60
IV.1 3. c Utilización de los recursos obtenidos.....	71
IV.1 3. d Comprobaciones relacionadas a límites normativos	80



Auditoría General de la Nación

<i>Comprobaciones efectuadas sobre los límites de cada instrumento.....</i>	<i>82</i>
IV.1 3. e. Impacto de este tipo de financiamiento en la calidad de la cartera y solvencia de la gestión del BCRA.....	86
IV. 2 Evaluación del endeudamiento con el BCRA en relación con la aplicación de los Principios de Otorgamiento y Toma responsable de préstamos soberanos (UNCTAD)..	99
IV. 2. 1 Análisis de la aplicabilidad de los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD): Evaluación de la aplicación del Principio N° 10: Transparencia y del Principio N° 11: Divulgación y publicación de la información.....	99
V. Hallazgos y Recomendaciones. Buenas prácticas identificadas.....	101
VI. Resultados y Conclusiones	110
ANEXO I.....	114



Auditoría General de la Nación

I. Objeto

“Deuda Intra Sector Público - Otorgamiento y Toma de Préstamos entre Agencias del Sector Público. Evaluación de Gestión en base a los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD) para el período 2009-2013”.

Objeto específico: “Deuda Intra Sector Público: evaluación del desempeño del soberano en la gestión del financiamiento obtenido del Banco Central de la República Argentina - BCRA- para el período 2009-2013 de acuerdo a mejores prácticas y evaluación de la aplicación de los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos de UNCTAD”. Los fundamentos de la delimitación de este objeto específico se desarrollan más adelante al describir el Tema de esta Auditoría Piloto.

Objetivos Seleccionados

Se seleccionaron dos Objetivos principales:

- OBJETIVO DE AUDITORIA 1: Evaluación del endeudamiento del Tesoro con el BCRA
- OBJETIVO DE AUDITORIA 2: Determinar si la actividad de obtención de financiamiento de la agencia Banco Central de la República Argentina se realizó de acuerdo a los principios de Otorgamiento y Toma responsable de Préstamos de UNCTAD

II. Alcance determinado



Auditoría General de la Nación

Esta auditoría Piloto se enmarca en el Programa Global de la IDI de Auditorías Especializadas – Auditoría de Deuda Pública de Marcos de Otorgamiento y Toma de Préstamos 2013-2016 del cual nuestra Institución participa. Como novedad, esta Auditoría Piloto introduce un nuevo marco de análisis desde la perspectiva de los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD). Estos Principios promueven el desarrollo de prácticas responsables y expresan la importancia de que tanto los prestatarios como los prestamistas compartan la responsabilidad de evitar la gestación de una deuda insostenible.

Estos principios son los siguientes:

Principios UNCTAD	
Responsabilidades de los Prestamistas	
1. Representación	Los prestamistas deberían reconocer que los oficiales gubernamentales que participan en las transacciones de otorgamiento y toma de préstamos soberanos son responsables por proteger el interés público (frente al Estado y sus ciudadanos por los cuales están actuando como agentes)
2. Decisiones Informadas	Los prestamistas tienen la responsabilidad de proveer información a sus clientes soberanos para asistirlos a realizar decisiones crediticias informadas.
3. Debida autorización	Los prestamistas tienen la responsabilidad de determinar, de acuerdo a sus capacidades, si el financiamiento ha sido debidamente autorizado y si los consiguientes contratos crediticios son válidos y ejecutables bajo la/s jurisdicción/es relevante/s.
4. Decisiones responsables en materia de créditos	El prestamista tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de realizar realista de la capacidad del prestatario soberano de reembolsar el préstamo basándose en la mejor información disponible y siguiendo reglas técnicas objetivas y acordadas en materia de diligencia debida y cuentas nacionales.
5 . Financiamiento de proyectos	Los prestamistas que financian un proyecto en el país deudor tienen la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones ex ante y, cuando ello corresponda, la supervisión posterior al desembolso, respecto de los probables efectos del proyecto incluyendo sus implicaciones financieras, operativos, civiles, sociales, culturales y ambientales. Esta responsabilidad debería ser proporcional a la pericia técnica del prestamista y el monto de los fondos a ser prestados.
6. Cooperación Internacional	Todos los prestamistas tienen el deber de cumplir con las sanciones de Naciones Unidas impuestas contra un régimen de gobierno.
7. Reestructuraciones de deuda	En circunstancias en las que el soberano es manifiestamente incapaz de pagar sus deudas, todos los prestamistas tienen la responsabilidad de actuar de buena fe y con espíritu de cooperación para alcanzar una recomposición consensual de dichas obligaciones. Los acreedores deberían procurar una resolución pronta y ordenada al problema.



Auditoría General de la Nación

Principios UNCTAD	
Responsabilidades de los Prestatarios Soberanos	
8. Representación	Los gobiernos son agentes del Estado y, como tales, cuando contraen obligaciones por deudas, tienen la responsabilidad de proteger el interés de sus ciudadanos. Cuando corresponda. Los prestatarios también deberían considerar la responsabilidad de los agentes de los prestamistas hacia sus organizaciones.
9. Acuerdos vinculantes	Un contrato de deuda soberana es una obligación vinculante y debería ser honrada. No obstante, pueden surgir casos excepcionales. El estado de necesidad financiera puede impedir al prestatario el pago total y/u oportuno. También, una autoridad judicial competente podría establecer que se han dado las circunstancias que dan lugar a una defensa legal. Cuando cambios a las condiciones contractuales originales sean inevitables debido al estado de necesidad financiera del prestatario deberían seguirse los Principios 7 y 15.
10. Transparencia	El proceso para obtener financiamiento y asumir obligaciones de deudas soberanas y pasivos debería ser transparente. Los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer e implementar marcos legales comprensivos que claramente definan autoridades, procedimientos, responsabilidad y obligaciones de rendición de cuentas. Particularmente deberían establecer medidas para asegurar la aprobación y supervisión adecuadas de la toma de créditos oficiales y otras formas de financiamiento, incluyendo las garantías otorgadas por entidades relacionadas con el Estado.
11. Divulgación de información y publicación	Los términos y condiciones relevantes de un acuerdo de financiamiento deberían ser divulgados por el deudor soberano, estar universalmente disponibles, y ser libremente accesibles para todos los interesados, incluidos los ciudadanos, de una manera oportuna a través de medios en línea. Los deudores soberanos tienen la responsabilidad de divulgar información completa y precisa sobre su situación económica y financiera que respete los requerimientos informativos estandarizados y que sea relevante para su situación de deuda. Las restricciones legales para divulgar información deberían estar basadas en un evidente interés público y ser usadas de manera razonable.
12. Financiamiento de proyectos	En el contexto de financiamiento de proyectos, los prestatarios soberanos tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación ex ante y completa de las implicaciones financieras, operativas, civiles, sociales, culturales y ambientales del proyecto y su financiamiento. Los prestatarios deberían hacer públicos los resultados de los estudios evaluatorios del proyecto.
13. Gestión y supervisión adecuadas	Los deudores deberían diseñar e implementar una estrategia de sustentabilidad y gestión de la deuda y de asegurar que su gestión de deuda sea adecuada. Los países deudores tienen la responsabilidad de establecer sistemas de supervisión efectivos, incluso en el ámbito subnacional, que también capturen los pasivos contingentes. Una institución auditora debería llevar a cabo auditorías independientes, objetivas, profesionales, oportunas y periódicas de sus carteras de deuda a fin de evaluar cuanti y cualitativamente las obligaciones contraídas recientemente. Los resultados de esas auditorías deberían ser publicados para asegurar transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la deuda. Las auditorías también realizarse a nivel subnacional.
14. Evitando incidencias del sobreendeudamiento	Los gobiernos tienen la responsabilidad de sopesar costos y beneficios cuando procuran préstamos soberanos. Deberían procurar un préstamo soberano si permitiera incrementar las inversiones públicas o privadas que conlleven una utilidad social prospectiva al menos equivalente a la tasa de interés probable
15. Reestructuración	Si una reestructuración de obligaciones por deudas soberanas se torna inevitable, debe ser abordada de manera pronta, eficiente y justa.



Auditoría General de la Nación

El análisis se aborda desde la perspectiva cumplimiento-gestión, utilizando la definición de 3E provista por la Guía para Auditar la administración de la Deuda Pública 2012 (elaborada por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI y Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública) que se indica a continuación:

Efectividad: En una auditoría de efectividad, la EFS evalúa si la gestión de deuda alcanzó sus objetivos y obtuvo los resultados pretendidos.

Eficiencia: En una auditoría de eficiencia, la EFS examina la relación entre los recursos o insumos utilizados y los objetivos específicos alcanzados en las actividades de gestión de deuda

Economía: En una auditoría de economía, la EFS examina si las actividades de deuda pública se llevan a cabo de acuerdo con los principios sólidos de administración pública y si aplican las mejores prácticas de gestión

El tema sobre el cual versa esta Auditoría Piloto es “Deuda Intra Sector Público - Otorgamiento y Toma de Préstamos entre Agencias del Sector Público. Evaluación de Gestión en base a los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD) para el período 2009-2013”. Este tema fue puesto a consideración del Colegio de Auditores Generales y aprobado por el mismo¹, junto con otros que constituyeron una preselección realizada utilizando la herramienta Matriz de Selección de Temas de Auditoría (ATS, por su sigla en inglés) impartida en el Curso Virtual.

Diversos factores apoyaron la selección de este tema de auditoría. En cuanto a la materialidad el Estudio Previo realizado indica que para el año 2013 la Deuda Intra Sector

¹ La Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública prestó su conformidad a la elección del punto I de la Matriz ATS “Deuda Intra Sector Público” (Nota 263/14 CSDP); El Colegio de Auditores Generales aprobó la propuesta de la Comisión de Supervisión en sesión del día 17/12/14



Auditoría General de la Nación

Público alcanzó U\$S 121.074 millones, representando el 61% de la Deuda Directa de la Administración Central.

Otros factores de selección del tema se mencionan a continuación:

- Consecuencias derivadas de este tipo particular de financiamiento para las Agencias del Sector Público.
- El monto de la Deuda Intra Sector Público fue incrementándose en el período bajo análisis.
- En general, se trata de financiamiento obtenido por el Tesoro por vía normativa.
- Desde el aspecto intersectorial, abarca varias Agencias del Sector Público Nacional.
- Hay escasa cobertura del tema y constituye la primera evaluación en base a principios UNCTAD.

En cuanto a la amplitud del tema, las reuniones con los expertos en el marco del encuentro de Asunción² contribuyeron a delimitar el objeto de auditoría, acorde a los parámetros temporales comprometidos, determinando por materialidad y riesgo de solvencia, circunscribir el análisis a la Agencia con mayor participación en el endeudamiento Intra Sector Público. La información preliminar obtenida en el Estudio Previo permite determinar a priori cuáles son los mayores tenedores de esta deuda:

Cuadro N° 1

Deuda ISP. Distribución por principales tenedores

Tenedor	2010	2011	2012	2013
BCRA	45,0%	51,2%	57,7%	62,5%
BNA	11,9%	9,3%	8,2%	6,9%
FGS	38,4%	35,9%	31,5%	28,6%
IAF	1,3%	1,2%	1,2%	1,0%
OTROS	3,4%	1,3%	1,3%	1,0%

² Asunción, Paraguay, 26 al 30 de enero de 2015



Auditoría General de la Nación

Fuente: ONCP

Tal como puede verse en el cuadro anterior, la Agencia del Sector Público con mayor participación en la Deuda Intra Sector Público es el Banco Central de la República Argentina.

El tema de auditoría quedó planteado entonces de la siguiente manera: “Deuda Intra Sector Público: evaluación del desempeño del soberano en la gestión del financiamiento obtenido del Banco Central de la República Argentina -BCRA- para el período 2009-2013 de acuerdo a mejores prácticas y evaluación de la aplicación de los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos de UNCTAD” (Propuesta posterior a la retroalimentación del equipo de expertos y consultores).

En el marco descripto, esta Auditoría Piloto abarca las operaciones de endeudamiento con Agencias del Sector Público llevadas a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el período 2009-2013. En especial, el análisis se centra en las operaciones de endeudamiento con el BCRA, que constituyen deuda directa de la Administración Central.

Período considerado

Esta Auditoría Piloto abarca el período 2009-2013

Ente auditado

El ente auditado es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

II.1 Limitaciones al alcance



Auditoría General de la Nación

- Los tiempos del auditado en responder pedidos de información han excedido el planificado de manera original.
- Calidad y disponibilidad de la información publicada: no se dispone de series de datos para todas las variables para un periodo de tiempo prolongado, lo que no permitió construir criterios históricos relevantes.
- Imposibilidad del auditado de brindar la información requerida por esta AGN (información de custodia de títulos fundamentalmente, lo que imposibilitó validar la información proporcionada por el auditado).

III. Planificación de la Auditoría Piloto

La Matriz de Planificación de Auditoría consta de dos objetivos de auditoría específicos, sus correspondientes Sub objetivos y el desarrollo de las Preguntas y Subpreguntas de auditoría acorde la metodología propuesta por IDI en el marco de la normativa de INTOSAI. A continuación, puede verse el detalle de las mismas:

Cuadro N° 2

Esquema de la Matriz de Planificación



Auditoría General de la Nación

Tema de Auditoría (según POA): Deuda Intra Sector Público - Otorgamiento y Toma de Préstamos entre Agencias del Sector Público. Evaluación de Gestión en base a los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD) para el período 2009-2013.

Objeto específico: Deuda Intra Sector Público: evaluación del desempeño del soberano en la gestión del financiamiento obtenido del Banco Central de la República Argentina -BCRA- para el período 2009-2013 de acuerdo a mejores prácticas y evaluación de la aplicación de los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos de UNCTAD (Propuesta posterior a la retroalimentación del equipo de expertos y consultores)

OBJETIVO DE AUDITORIA 1 Evaluación del endeudamiento del Tesoro con el BCRA

Sub-objetivo 1: Establecer el nivel y marco del endeudamiento intra Sector Público

- P1. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento intra sector público para el período 2009-2013, como se compone y cuál es su estructura?
- P2. -Cuál es el nivel de participación del BCRA en la deuda intra Sector Público y a través de qué instrumentos efectúa el financiamiento?
- P2.a Cuál es la estructura del endeudamiento con el BCRA?
- P2.b. ¿Existe un marco normativo claro y preciso que regule estas operaciones?
- P2.c. El marco normativo que regula las operaciones de endeudamiento con el BCRA, ha sido cumplido?

Sub-objetivo 2: Identificar los riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA

- P1. Existen riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA?
- P2. El ente auditado conoce los riesgos que hubieran sido identificados e implementa mecanismos de mitigación de esos riesgos?

Sub Objetivo 3: El endeudamiento con el BCRA permite obtener los recursos financieros necesarios en los tiempos requeridos y al menor costo posible?

- P.1 Las operaciones de endeudamiento con el BCRA resultan convenientes en relación con el costo de otros instrumentos disponibles y los riesgos detectados?
- P.2 Existen costos implícitos en este tipo de financiamiento?
- P.3 ¿El financiamiento obtenido de la agencia BCRA se utiliza para fines generales, específicos o financia déficit fiscal?
- P.4. ¿Se cumplen los límites de endeudamiento de cada instrumento establecidos en leyes de presupuesto o leyes especiales (límites presupuestarios/límites especiales)?
- P.5. Cómo impacta este tipo de financiamiento en la calidad de su cartera y la solvencia de la gestión del BCRA?

OBJETIVO DE AUDITORIA 2 Determinar si la actividad de obtención de financiamiento de la agencia Banco Central de la República Argentina se realizó de acuerdo a los principios de Otorgamiento y Toma responsable de Préstamos de UNCTAD

- P1: Se aplican todos los principios de Otorgamiento y Toma responsable de Préstamos de UNCTAD a la gestión del financiamiento obtenido del BCRA?
- P.2. Es pública y suficiente la información acerca de las facultades del Tesoro para endeudarse? Evaluación del PRINCIPIO Nos. 10 : Transparencia
- P.3. Es pública y está disponible la información acerca de la situación económica y financiera del Tesoro? Evaluación del PRINCIPIO Nro. 11. Divulgación y Publicación de Información

Fuente: elaboración propia

Este detalle se incluyó en el Plan que fue aprobado y enviado oportunamente a IDI INTOSAI.

El desarrollo de las líneas de auditoría planteadas requirió la realización de los procedimientos que se describen a continuación:



Auditoría General de la Nación

- Recopilación y análisis de la normativa aplicable a cada uno de los instrumentos de financiamiento, como así también de las leyes de presupuesto y otras normas específicas relacionadas a los créditos y topes de cada operación.
- Relevamiento y análisis de las operaciones de financiamiento del Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA) que financiaron al Tesoro en el período bajo estudio.
- Cruce de la información provista por la ONCP y la información publicada en los Estados Contables del BCRA.
- Evaluación de la estructura del financiamiento: cuantía del financiamiento (con y sin costo financiero), evolución interanual, su composición por tasa, moneda y plazo. Verificación de que las operaciones se realizaran dentro de los límites establecidos por las leyes de Presupuesto de cada ejercicio, como así también dentro del marco de la normativa específica.
- Construcción de indicadores de estructura de la ISSAI 5422.
- Construcción de indicadores para evaluar riesgos, ISSAI 5411 y 5422.
- Determinación de los criterios para evaluar los indicadores. Dado que no se obtuvo información para construir un criterio histórico, el criterio general se establece a partir de los valores promedios de las variables pertinentes en el período 2008-2014. En caso de que se encuentre disponible información para un período más amplio, el criterio se construye tomando en cuenta todos los años disponibles.
- Análisis de la Fuente 15 (crédito interno), su composición y aplicación.
- Análisis de los costos implícitos del endeudamiento con el BCRA
- Análisis del impacto del endeudamiento considerado en la calidad y solvencia de la Agencia BCRA, en particular cálculo del Cost at Risk (CaR) y Value at Risk (VaR). La evolución de las Reservas Internacionales se evaluó utilizando el método Simulación de Montecarlo.



Auditoría General de la Nación

La labor se llevó adelante siguiendo principalmente los lineamientos recomendados por las normas de INTOSAI, en particular las ISSAIs 5410 “Lineamientos para Planear y Ejecutar Auditorías de los Controles Internos de la Deuda Pública”, 5411 “Indicadores de Deuda”, 5422 “Un Ejercicio de Términos de Referencia para realizar una Auditoría de Desempeño de la Deuda Pública”, ISSAI 3000 “Normas y directrices para la auditoría del rendimiento basadas en las Normas de Auditoría y la experiencia práctica de la INTOSAI”, como así también Principios de Promoción sobre Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos -UNCTAD- (en adelante Principios UNCTAD). Asimismo, la revisión de Expertos efectuada en la Reunión de Bogotá impulsó la utilización de los indicadores 14 y 15 del DeMPA - Debt Management Performance Assessment (Evaluación de Desempeño de Gestión de Deuda Pública)- (DPI 14 y 15 Registros e Informes de la deuda).

Siguiendo las líneas directrices mencionadas, en esta Auditoría Piloto se presentan el nivel y estructura del endeudamiento, el marco normativo que regula las operaciones, análisis de los riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA, su conveniencia en relación con otros instrumentos disponibles, costos implícitos y finalidad, análisis del impacto de este tipo de financiamiento en la calidad de la cartera y solvencia del BCRA y evaluación de la adecuación de esta actividad de obtención de financiamiento en relación con los Principios UNCTAD.

Las tareas se realizaron conforme el cronograma requerido por IDI y comprenden la realización del Estudio Previo, el desarrollo de la Matriz de Planificación (reunión de ASUNCION) y ejecución del trabajo de campo. Dichas tareas insumieron el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 y el 3 de agosto de 2015.

IV. Actividades ejecutadas y resultados encontrados



Auditoría General de la Nación

A continuación se enuncian los resultados obtenidos hasta el momento en relación con cada objetivo planteado en la Matriz de Planificación:

IV. 1 Evaluación del endeudamiento del tesoro con el BCRA

IV.1. 1 Nivel y marco del endeudamiento

IV.1.1 a. Algunas consideraciones acerca del endeudamiento Intra Sector Público

La Deuda Intra Sector Público (DISP en adelante), según lo define la propia Secretaría de Finanzas³, incluye: Títulos Públicos, Pagarés, Préstamos y Anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional.

La distribución por tenedores de la deuda directa permite identificar y determinar el monto de la Deuda Pública en manos de las propias agencias estatales, este concepto es el denominado DISP. De acuerdo a información brindada por la ONCP para 2013⁴, la DISP alcanzó los U\$S 121.074 millones en 2013, representando el 61% de la Deuda Pública Bruta.

De la misma fuente se observa que los principales tenedores de instrumentos de DISP son el BCRA, el FGS y el BNA, tenedores estos que concentran más del 90 % del total de Deuda Intra Sector Público.

De la información disponible, se puede identificar la tenencia Intra Sector para 2013 de los siguientes instrumentos:

Cuadro N° 3

³ Deuda Pública Nacional, Primer Semestre 2014, publicado por la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento

⁴ Mediante NOTA ONCP N° 101/14 20-10-2014.



Auditoría General de la Nación

Principales tenencias de deuda Intra Sector Público, por tenedor e instrumento

Instrumentos	Rubro	Principales tenedores - Tenencias en % por instrumento - Año 2013				Total por fila
		BCRA	BNA	FGS	OTROS	
Pagarés al BNA	Banca Privada		100,00%			100,00%
Financiamiento BNA	Banca Privada		100,00%			100,00%
Adelantos Transitorios	Banca Privada	100,00%				100,00%
Préstamos garantizados	Banca Privada	2,75%	25,20%	46,27%	25,78%	100,00%
Pagarés	Proveedores				100,00%	100,00%
Boden	Títulos	0,00%	9,94%	86,41%	3,65%	100,00%
Cuasi-par	Títulos	0,18%	0,16%	99,44%	0,22%	100,00%
Discount	Títulos	34,61%	5,45%	57,35%	2,59%	100,00%
Bogar	Títulos	8,91%	40,02%	38,33%	12,75%	100,00%
Par	Títulos	0,90%	0,09%	70,88%	28,13%	100,00%
Letras Intransferibles	Títulos	100,00%				100,00%
Bonar	Títulos	7,51%	6,70%	84,76%	1,04%	100,00%
Letras	Títulos	0,00%	0,00%	43,95%	56,05%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a información de ONCP

Evolución de la DISP en relación con la Deuda Pública Total

Se analizó la evolución del segmento DISP en relación con la Deuda Pública Total para el período bajo estudio. En cuanto al criterio utilizado para analizar el rubro cabe aclarar que no fue posible construir un criterio histórico dado que no se cuenta con información que discrimine la DISP antes de 2008. Por otra parte, este tipo de endeudamiento no es objeto de análisis particular en el marco de las ISSAI de Deuda Pública por lo que no se cuenta con parámetros/buenas prácticas que permitan analizar desvíos respecto de valores deseables.

Con la información disponible se construyó un criterio a partir de reproducir el indicador con los valores promedios de cada variable en el periodo 2008-2014. Los resultados se muestran en el cuadro que sigue:



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 4

Deuda ISP/Deuda Total. En %

Año	Deuda ISP / Deuda Total	Desvío del criterio	Crecimiento interanual DISP (%)	Crecimiento interanual Deuda Total (%)
2008	41%	-12,11%		0,86%
2009	45%	-8,43%	9,80%	0,78%
2010	47%	-6,30%	17,02%	11,70%
2011	53%	-0,30%	22,82%	8,90%
2012	58%	4,91%	21,20%	10,34%
2013	60%	6,53%	5,48%	2,62%
2014	61%	8,14%		
Criterio (2008-2014)	53,22%			
Prom 2009-2013	53,18%			

Fuente: elaboración propia en base a información provista por MECON

En promedio, en el período 2009-2013 el 53% de la deuda total se encuentra en manos de agencias del SP. La DISP crece a mayor tasa que la Deuda Total en todos los años del periodo estudiado, lo cual deriva en un valor creciente del indicador en el período, es decir, que la DISP crece cada año respecto de la Deuda Total. El desvío respecto del criterio (promedio) tiende a ser menor en valores absolutos en los últimos años (sin ser esto signo de una mejora del indicador). Los años 2011 y 2012 muestran el mayor crecimiento interanual de la DISP, sobrepasando al crecimiento interanual de la deuda total en mayor medida que en los otros años. Esto robustece el promedio en dichos años y por tanto, suaviza la evolución posterior del indicador respecto de este.

Consideraciones acerca de la información relacionada a la Deuda Intra Sector Público



Auditoría General de la Nación

Como ya se indicó, la información publicada acerca de DISP es relativamente nueva, el año 2009 es el primer dato disponible publicado por MECON en el Informe de Deuda de 2010 (donde se informa el valor de la variable para el año anterior).

La Secretaría de Hacienda no informa al cierre de cada ejercicio fiscal el detalle de las tenencias de instrumentos públicos para cada Agencia del Sector Público Nacional: no se encuentra desagregada la información contenida en los Cuadros Anexos y en los complementarios a la Cuenta de Inversión.

Los datos de DISP publicados en el Informe de Deuda del MECON no coinciden con lo informado por la DMO (Debt Management Office: ONCP) mediante nota para todos los años, totalizando diferencias por aproximadamente U\$S3.937 millones en el periodo 2009-2014.

Asimismo, se observan diferencias entre los datos publicados por MECON en el Informe de Deuda para un mismo año (los datos de los años 2011 y 2012 no coinciden de un informe a otro con sus valores respectivos en el dato publicado para el periodo anterior). Se tomó el dato más cercano a lo informado por la DMO mediante nota (el dato publicado en el informe del año subsiguiente como DISP del año anterior).

Tomando en cuenta que los instrumentos de deuda pública en poder de los Organismos e Instituciones del Sector Público alcanzan el 60% del total del Endeudamiento Público para el ejercicio 2013, y su evolución en el período analizado (2009-2013) es creciente, al no encontrarse desagregada la información expuesta⁵ en los Cuadros Anexos y en los complementarios a la Cuenta de Inversión, no se puede establecer de manera oportuna, directa y accesible el nivel, composición y estructura de la Deuda Intra Sector Público.

⁵ La AGN ha dictaminado en la Cuenta de Inversión 2013 acerca de este punto arribando a iguales conclusiones



Auditoría General de la Nación

Como sana práctica, resulta recomendable exponer oportuna y adecuadamente en forma desagregada la tenencia de títulos de deuda pública en manos de Agencias del Sector Público con el detalle de sus saldos al inicio y finalización de cada ejercicio fiscal, en los Cuadros que la Contaduría General de la Nación confecciona para la Cuenta de Inversión de cada ejercicio, en concordancia con la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP). (implementación del Principio 11 de *Divulgación de información y publicación* de la UNCTAD).

Como contracara de la falta de información sobre tenencias de entidades del Sector Público en los entes custodios, cabe mencionar que los pedidos formulados tanto a la Comisión Nacional de Valores como a la Caja de Valores S.A. no tuvieron resultados positivos. En el caso de la Comisión Nacional de Valores⁶, se le solicitó información por su carácter de contralor (art. 19 de la Ley 26.831) y sus facultades para requerir información de los distintos sujetos enmarcados en la legislación mencionada, entre los cuales se encuentra la Caja de Valores S.A.⁷.

A pesar de que la ley no incluye a la Auditoría General de la Nación entre los entes que pueden requerir información⁸, la EFS está facultada para pedirla; por otra parte la solicitud se circunscribió específicamente a Títulos Públicos en cartera de Entes que integran el Sector Público y que por tanto, se encuentran abarcados por las facultades de control otorgadas a esta Auditoría por la Ley 24.156. Por otra parte, tratándose de información

⁶ Entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones de la ley 26.831 y demás normas legales concordantes. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (artículo 6 de la Ley 26.831)

⁷ Cabe destacar que las autoridades de la Caja de Valores S.A. sugirieron dirigirnos al Organismo a su cargo para obtener la información que se solicita: "...a los efectos de poder obtener la información por Usted solicitada, sugerimos canalizar vuestra consulta a través de alguno de los organismos antes mencionados, destacándose la posibilidad de dirigirse directamente a la Comisión Nacional de Valores, como organismo de contralor de esta Entidad." (Nota s/n de fecha 19/11/2014)

⁸ Ver artículos 25, 26 y 27 de la Ley 26.831



Auditoría General de la Nación

pública solicitada en el marco de tareas de auditoría, queda abarcada por las normas que regulan el acceso a la información pública, conforme lo establecido en los artículos 14, 33, 43, 75 inc. 22 y 85 de la Constitución Nacional y Decreto 1172/03 que implementa el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo⁹.

La facultad de requerir esta información está establecida en el inciso b) del artículo 119 de la Ley 24.156 que determina: “Para el desempeño de sus funciones la Auditoría General de la Nación podrá:... b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones”.

Por otra parte, el Principio 11 UNCTAD establece que “las restricciones legales para divulgar información deberían estar basadas en un evidente interés público y ser usadas de manera razonable”. Un análisis armónico de la normativa reseñada indica que la restricción de acceso a la información no resultaría razonable y siendo la información solicitada de carácter público en poder de un ente público. Por tanto, sería necesario propiciar un cambio normativo que ratifique la facultad de la AGN de obtener información necesaria para el correcto desempeño de la tarea de control. Instrumentar un proceso de registración mediante norma específica que exija a los entes del Sector Público, con tenencias de títulos u otro instrumento de deuda pública, informar diariamente sobre la cartera activa. Exponer saldos al inicio y al finalizar el año fiscal como información especial y complementaria a la registración de sus activos y pasivos.

IV.1.1. b Endeudamiento con la Agencia BCRA

Naturaleza, finalidad y funciones del BCRA

⁹ Ver considerandos de la Disposición N° 238/09 AGN



Auditoría General de la Nación

El Banco Central de la República Argentina es, conforme lo define el artículo 1º de su Carta Orgánica, una entidad autárquica del Estado Nacional¹⁰. Salvo disposición en contrario, no serán de aplicación al banco las normas que con alcance general hayan sido dictadas para organismos de la Administración Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que reconoce la Carta Orgánica. El Estado Nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco.

Cabe destacar que en el período que abarca esta Auditoría Piloto, se produjo la reforma a la Carta Orgánica de la entidad, de manera tal que hasta marzo de 2012 rigió el texto anterior y desde allí en adelante el texto según Ley 26.739. Las funciones del BCRA se exponen en el artículo 4; una comparación de ellas según ambos textos normativos puede verse en el cuadro a continuación:

Cuadro N° 5

Comparativo Carta Orgánica del BCRA antes y después de la reforma de la Ley 26.739

¹⁰ La Procuración del Tesoro de la Nación ha emitido dictámenes que delimitan la naturaleza jurídica del ente: así, el Dictamen N° 87/99 determinó lo siguiente: “El Banco Central de la República Argentina es un organismo de raigambre constitucional; está previsto en el artículo 75 inciso 6, de la Constitución Nacional. Es una entidad autárquica del Estado nacional; *integra la Administración y está comprendida en el ámbito que la Constitución encomienda al Poder Ejecutivo Nacional*. Su misión primaria y fundamental -de acuerdo a lo que dispone el artículo 3º de la Carta Orgánica- es preservar el valor de la moneda, para lo cual debe desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago. Es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, con amplias facultades para dictar las normas reglamentarias necesarias para su cumplimiento y ejercer la fiscalización de las entidades comprendidas en ella”.

“El Banco Central de la República Argentina está dotado de una muy elevada independencia técnica respecto de otras autoridades, sin desconocer por cierto que su ámbito de actuación se desarrolla como integrante del Poder Ejecutivo Nacional. A través de la legislación que regula el funcionamiento de dicho Banco, el Congreso de la Nación ha concluido por delegar en este ente, subordinado al Poder Ejecutivo buena parte de las funciones que la Constitución Nacional le confió en el artículo 67 inciso 10; tal actitud del Poder Legislativo configura una muestra de su decisión de confiar a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo el establecimiento de políticas en una materia de alta complejidad técnica”.



Auditoría General de la Nación

Ley 24.144	Ley 26.739
ARTICULO 4º — Son funciones del Banco Central de la República Argentina: a) Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten; b) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido; c) Concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; d) Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capital; e) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación.	Artículo 4º: Son funciones y facultades del banco: a) Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten; b) Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito; c) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional; d) Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; e) Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales; f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria; h) Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones. En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.

Fuente: Elaboración propia en base a normativa

El total de las reformas introducidas puede apreciarse en el cuadro comparativo que obra en Anexo I.

Instrumentos de financiamiento: marco normativo y consideraciones acerca de su cumplimiento

A continuación se desarrollan las condiciones de los instrumentos por medio de los cuales el BCRA otorga financiamiento al Tesoro:

Adelantos Transitorios del BCRA



Auditoría General de la Nación

En marzo de 2012 se produjo la modificación de la Carta Orgánica del BCRA (C.O.) por medio de la Ley 26.739, la cual introdujo modificaciones relacionadas con el otorgamiento de Adelantos Transitorios, en adelante AT.

La facultad de otorgar AT al Gobierno Nacional es una excepción al principio general contenido en el artículo 19 de la C.O. que determina la prohibición para la Institución de conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades. Estos principios se mantuvieron aún luego de la reforma.

En el Cuadro N° 1 que sigue, se presenta la comparación entre el texto del artículo 20 según la Carta Orgánica anterior (Ley 24.144) y según Ley 26.739:

Cuadro N° 6

Modificaciones al artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA introducidas por la Ley 26.739

Artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA	
Según ley 24.144	Según ley 26.739
El Banco podrá hacer AT al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al DOCE POR CIENTO (12 %) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuentas corrientes o en cuentas especiales. Podrá además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos DOCE (12) meses. En ningún momento el monto de AT otorgados, excluidos aquellos que se destinen exclusivamente al pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito y al pago de obligaciones en moneda extranjera, podrá exceder el	El banco podrá hacer AT al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses. Los adelantos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser reembolsados dentro de los doce (12) meses de efectuados. Si cualquiera de estos



Auditoría General de la Nación

DOCE POR CIENTO (12 %) de la base monetaria, definida precedentemente. Todos los adelantos concedidos en el marco de este artículo deberán ser reembolsados dentro de los DOCE (12) meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas.	adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas. Con carácter de excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificara, podrán otorgarse AT por una suma adicional equivalente a, como máximo, el diez por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses. Esta facultad excepcional podrá ejercerse durante un plazo máximo de dieciocho (18) meses. Cumplido ese plazo el Banco Central de la República Argentina no podrá otorgar al Gobierno nacional adelantos que incrementen este último concepto. Los adelantos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser reembolsados dentro de los dieciocho (18) meses de efectuados. Si estos adelantos quedaran impagos después de vencido aquel plazo, no podrá volver a emplearse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas por este concepto hayan sido reintegradas.
--	---

Fuente: elaboración propia en base a normativa

Hasta la sanción de la Ley 26.739, la C.O. permitió dos líneas de adelantos con distintos límites:

- Adelantos hasta el monto equivalente al 12% de la base monetaria
- Adelantos hasta el monto equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno haya obtenido en los últimos 12 meses



Auditoría General de la Nación

Los adelantos que tengan un destino diferente al pago de obligaciones con Organismos Multilaterales de Crédito u obligaciones en moneda extranjera no pueden exceder el límite del 12% de la base monetaria.

Actualmente, en el marco de la Carta Orgánica Reformada, se permiten tres líneas de adelantos:

- Adelantos hasta el monto equivalente al 12% de la base monetaria
- Adelantos hasta el monto equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno haya obtenido en los últimos doce meses
- Excepcionalmente, adelantos hasta el monto equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno haya obtenido en los últimos doce meses. Esta facultad sólo puede ejercerse por un plazo de dieciocho meses

Las primeras dos líneas deben reembolsarse en un plazo de 12 meses, en tanto la línea excepcional debe devolverse dentro de los 18 meses a partir de su otorgamiento.

Asimismo, en los casos en que el BCRA atienda por cuenta y orden del Gobierno Nacional los servicios de la deuda pública y no haya fondos disponibles, puede adelantarlos dentro de los límites establecidos para el otorgamiento de AT.

Cabe hacer algunas consideraciones en relación con la delimitación de algunos conceptos utilizados en relación con el otorgamiento de los AT: la normativa indica que el límite se computa sobre el 10% de los “recursos en efectivo que el Gobierno haya obtenido” en los últimos doce meses y que podrá otorgarse un adicional con carácter “excepcional” y “si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificara”; no existiendo normativa que defina con claridad cuál es el alcance de estos conceptos. En el primer caso, no se encontró una norma que precise el alcance de la expresión “recursos en



Auditoría General de la Nación

efectivo”: éstos son definidos por el propio prestatario¹¹ (TGN) como el “total de los ingresos corrientes del Sector Público Nacional”.

Por otra parte, no se halló reglamentación normativa que aclare concretamente cuándo se configura la situación “excepcional” que autorizaría el otorgamiento del adicional de AT a 18 meses. Si nos atenemos a su significado, la palabra “excepcional” según la definición dada por la Real Academia Española indica en una de sus acepciones “que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez”. Si se analiza todo el período y se incluye el año 2014 esta característica parecería ir perdiendo su significado dado que crece la asiduidad en el uso de esta línea de financiamiento (ver capítulo VI. 1. 3. d). En este marco y como buena práctica en consonancia con lo establecido por la ISSAI 5422 y el Principio N° 10 UNCTAD, se sugiere dictar la reglamentación que establezca con precisión qué se entiende por "casos excepcionales" para el otorgamiento de esta línea de AT.

Procedimiento para el otorgamiento de AT

El procedimiento para el otorgamiento de las dos primeras líneas de AT, se reglamenta a través de la Resolución Conjunta SH-SF 90/06 y 19/06. La misma detalla el procedimiento para gestionar y registrar estas operaciones; como se explica en el Gráfico a continuación:

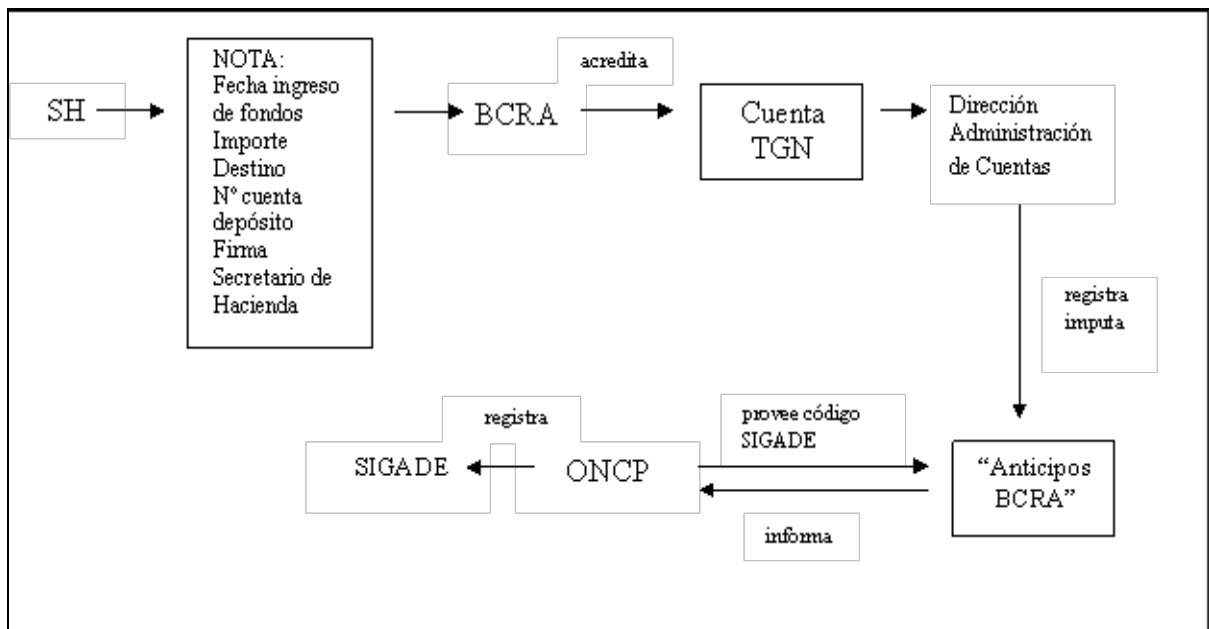
Gráfico N° 1

Procedimiento para el otorgamiento de AT

¹¹ Documento “El Sistema de Tesorería”, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, última actualización 01/02/2013



Auditoría General de la Nación



Fuente: elaboración propia en base a normativa

- La Secretaría de Hacienda envía una nota solicitando el adelanto al BCRA e indica:
 - ✓ fecha de ingreso de los fondos,
 - ✓ importe,
 - ✓ destino que se le dará,
 - ✓ número de cuenta donde deberá depositarse y
 - ✓ firma del secretario de hacienda.
- Una vez acreditados los fondos, se registra en la TGN por la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias que emite el formulario correspondiente con imputación a “Anticipos del BCRA” y con el código SIGADE provisto por la ONCP.
- Hecho esto, se informa a la ONCP para su inclusión en el SIGADE.

Al momento de devolver los fondos originados en AT del BCRA el Secretario de Hacienda o el Subsecretario de Presupuesto deben remitir nota al Subsecretario de Financiamiento,



Auditoría General de la Nación

solicitando al Servicio Administrativo Financiero de la Deuda Pública la confección de una orden de pago, donde se indica el monto total o parcial a cancelar, fecha de desembolso original y fecha de pago.

Se devuelven primero los adelantos más antiguos.

Por su parte, respecto del procedimiento para el otorgamiento de los AT de carácter excepcional no se halló publicada una norma que establezca el procedimiento para la solicitud de los mismos. En la práctica, a diferencia de los demás AT, es el Ministro de Economía y Finanzas Públicas quien envía una nota al Presidente del BCRA. En la primer nota anual realiza una descripción de la situación internacional y su impacto en la economía regional, declara la política llevada a cabo y su objetivo macroeconómico a la futura asignación de estos recursos, y no estipula el destino de los montos asignados. Los siguientes pedidos referencian la primera nota.

En relación con los AT a 18 meses, se sugiere como buena práctica dar a conocer el procedimiento de solicitud de este tipo de financiamiento mediante el dictado de las normas pertinentes. (Cumplimiento del Principio N° 10 UNCTAD, ISSAI 5422).

Régimen normativo de las Reservas de libre disponibilidad del BCRA. Letras intransferibles a favor del BCRA

Hasta el año 2005 las reservas de libre disponibilidad del BCRA eran equivalentes como mínimo, al 100% de la base monetaria y estaban afectadas a su respaldo. La reforma introducida por el Decreto 1599/05 redefinió este concepto y determinó que las reservas excedentes del límite de la base monetaria se denominaran “de libre disponibilidad”



Auditoría General de la Nación

pudiendo ser aplicadas al pago de obligaciones con Organismos Financieros Internacionales¹² siempre que resultara de efecto monetario neutro.

Más adelante, el Decreto 298/10 agregó un destino adicional al uso de estas reservas: dispuso la creación del Fondo del Desendeudamiento Argentino (FODEA) destinado a cancelar servicios de la deuda con tenedores privados con reservas de libre disponibilidad del BCRA, que éste debía transferir al Tesoro. En contraprestación de los fondos del BCRA, el Tesoro emite Letras Intransferibles (LI en adelante) que son suscriptas por el Banco.

Las diversas Leyes de Presupuesto de la Nación establecen los límites a integrar en el FODEA, enmarcándolos en el artículo 33 de la C.O.¹³, el cual sostiene que los instrumentos invertidos en el extranjero, en oro o moneda extranjera deberán contar con reconocida solvencia y liquidez. En relación con esta última característica, las Letras tienen la característica de ser intransferibles (no son pasibles de negociación en el mercado), por lo que no contarían con la liquidez que pide el artículo.

La administración del Fondo del Desendeudamiento quedó en cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como la facultad de dictar las normas necesarias para la reglamentación de los aspectos operativos.

El Presupuesto correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012 autorizaron la integración del mencionado Fondo con reservas de libre disponibilidad que viabilizaron el pago a tenedores

¹² La primera operación de cancelación de deuda con organismos financieros internacionales fue la correspondiente al Fondo Monetario Internacional (Decreto 1601/05)

¹³ Artículo 33 — “El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera.”



Auditoría General de la Nación

privados de la deuda pública. La ley 26.739 que reformó la Carta Orgánica del BCRA dispuso que este Fondo subsista “hasta cumplir con el objeto para el cual fuera instituido”. Dicha Ley redefinió el concepto nuevamente, al disponer que el Directorio determine el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos necesarios para la ejecución de la política cambiaria; el excedente se considera reservas de libre disponibilidad. Asimismo, esta ley reformó el artículo 6 de la Ley 23.928 agregando la posibilidad de pagar deuda externa oficial bilateral.

El artículo 33 de la Ley 26.784¹⁴ dispuso un nuevo destino para este Fondo estableciendo que en caso de resultar un excedente luego del pago de los servicios de la deuda pública a tenedores privados y siempre que tenga efecto monetario neutro, podrá aplicarse a financiar gastos de capital. Esta posibilidad se reitera en los Presupuestos de 2014 y 2015¹⁵.

La cancelación de los servicios con Organismos Financieros Internacionales mediante el uso de reservas de libre disponibilidad continuó durante el período analizado, emitiéndose LI como contraprestación de esos recursos.

Un detalle de los distintos cambios normativos acontecidos en torno a la definición de estos activos y su destino puede verse en el ANEXO I

Otros instrumentos

Otros instrumentos de deuda pública suscriptos por el BCRA son títulos públicos derivados de los Canjes de Deuda 2005 y 2010, títulos públicos en general, bonos y préstamos garantizados; una descripción concisa de los mismos puede verse en el ANEXO I.

¹⁴ Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013

¹⁵ Leyes 26.895 art. 50 y 27.008 art. 38



Auditoría General de la Nación

Nivel de participación del BCRA en la deuda intra Sector Público

A continuación se presenta el nivel de participación de la Agencia BCRA en el total de la Deuda Pública. Para ello se utilizó información proveniente de los estados contables del BCRA conjuntamente con datos de la Deuda Pública publicados por el MECON, permitiendo construir un criterio basado en promedios de las variables para el período 2002-2014.

A continuación se presenta la participación del endeudamiento con el BCRA en relación con la Deuda Pública Total:

Cuadro N° 7

Financiamiento del BCRA en relación con el total de la Deuda Pública. En %

Año	Deuda en BCRA / Deuda Total	Desvío del criterio	Crecimiento interanual DBCRA (%)	Crecimiento interanual Deuda Total (%)
2008	17%	-3%		
2009	18%	-1%	9%	1%
2010	21%	2%	31%	12%
2011	27%	8%	40%	9%
2012	34%	14%	37%	10%
2013	37%	18%	14%	3%
2014	39%	20%	14%	9%
Criterio (2002-2014)	19,30%			
Prom 2009-2013	27%			

Fuente: elaboración propia en base a información del MECON

En promedio, en el período 2009-2013 el 27% de la deuda total se encuentra en cartera del BCRA. El crecimiento interanual de la Deuda del Soberano en manos del BCRA (DBCRA) supera en todo el período al crecimiento interanual de la deuda total, por lo que el indicador



Auditoría General de la Nación

DBCRA/DP Total crece a lo largo de todo el período. El mayor crecimiento interanual de la DBCRA se da en 2010, 2011 y 2012, superando ampliamente a la tasa de crecimiento de la deuda total. El indicador se aleja del criterio (promedios de 2002-2014) de forma creciente en cada año, dando cuenta del crecimiento del financiamiento del BCRA al Tesoro.

La participación de la deuda con el BCRA en relación con la DISP se presenta a continuación:

Cuadro N° 8

Deuda con el BCRA / DISP en %

Año	Deuda en BCRA / Deuda ISP	Desvío del criterio	Crecimiento interanual DBCRA (%)	Crecimiento interanual DISP (%)
2008	40%	-14%		
2009	40%	-14%	9%	10%
2010	45%	-9%	31%	17%
2011	51%	-3%	40%	23%
2012	58%	4%	37%	21%
2013	63%	8%	14%	5%
2014	64%	10%	14%	12%
Criterio (2008-2014)	54%			
Prom 2009-2013	51%			

Fuente: elaboración propia en base a información del MECON

En promedio, en el período 2009-2013 el 51% de la DISP se encuentra en cartera del BCRA. La tasa de crecimiento de la Deuda en manos del BCRA supera a la de la DISP en todo el período, particularmente en el trienio 2010, 2011 y 2012. Con esto, la participación del BCRA en el rol de prestamista del Tesoro no sólo se intensifica, sino que además gana preponderancia como acreedor dentro de la DISP. Al robustecerse el promedio en torno a



Auditoría General de la Nación

este trienio, el desvío del criterio¹⁶ en los últimos años decrece, dando cuenta del incremento en su participación en la Deuda Total.

En cuanto a los instrumentos mediante los cuales el BCRA efectúa el financiamiento, se analiza la participación de las LI, los AT y otros instrumentos de Deuda Pública en relación con el financiamiento total de la Agencia:

Cuadro N° 9

Instrumentos de endeudamiento con el BCRA. En %

Año	Participación L.I. en la Deuda en BCRA	Desvío del criterio	Participación A.T en la Deuda en BCRA	Desvío del criterio	Participación Títulos en la Deuda en BCRA	Desvío del criterio
2008	39%	-11%	32%	-5%	29%	16%
2009	36%	-14%	36%	0%	27%	14%
2010	46%	-4%	34%	-3%	20%	7%
2011	53%	3%	32%	-4%	15%	1%
2012	51%	1%	39%	3%	10%	-3%
2013	57%	7%	37%	0%	6%	-7%
2014	62%	12%	34%	-3%	4%	-9%
Criterio (2002-2014)	50%		37%		13%	
Prom 2009-2013	49%		36%		16%	

Fuente: elaboración propia en base a información de MECON y estados contables del BCRA

En promedio, en el período 2009-2013 el 49% de la DBCRA se instrumenta a través de LI, el 36% en AT y el 16% en Títulos. A lo largo del período, las Letras se alejan del criterio, es decir que desde su aparición ganan participación en la composición de la Deuda en manos del BCRA desplazando a los demás instrumentos. La participación de los AT es estable, manteniéndose cercana al criterio. Con esto, las Letras Intransferibles se destacan

¹⁶ En este indicador, el criterio se establece con los promedios 2008-2014, al no disponerse de información de DISP para años anteriores



Auditoría General de la Nación

en el financiamiento al Tesoro al explicar en cada año mayor proporción de la deuda instrumentada en manos del BCRA.

IV.1.1.b i Estructura del endeudamiento con el BCRA

En este apartado se analiza la estructura de la Deuda del Soberano en manos de la agencia BCRA siguiendo los lineamientos planteados por la ISSAI 5422.

Cuadro N° 10

Estructura de la deuda con el BCRA

Año	Deuda BCRA plazo >12 meses / Deuda BCRA plazo menor a 12 meses	% de Deuda BCRA por plazo			% de Deuda BCRA por moneda		Deuda BCRA en moneda local / Deuda BCRA en moneda externa	% de Deuda BCRA por tasa			Deuda BCRA de mercado / Deuda BCRA contratada
		1 - 5 Años	5-10 Años	>10 años	\$	Extranjera		Fija	Variable	Combinada	
2008	100%	32%	64%	4%	51%	49%	1,0529	46,3%	13,7%	40,0%	0,3874
2009	100%	38%	60%	3%	55%	45%	1,2125	47,6%	13,8%	38,6%	0,3609
2010	100%	34%	63%	2%	47%	53%	0,8835	40,9%	10,8%	48,3%	0,2409
2011	100%	33%	65%	2%	42%	58%	0,7316	37,4%	7,9%	54,7%	0,1653
2012	100%	40%	59%	1%	46%	54%	0,8588	42,8%	5,7%	51,5%	0,1105
2013	100%	37%	62%	1%	42%	58%	0,7220	38,7%	4,1%	57,2%	0,0654
2014	100%	34%	66%	0%	38%	62%	0,6020	34%	3%	62%	0,0395
Criterio (2008-2014)	100,00%	35,38%	62,71%	1,91%	45,85%	54,15%	0,778	41,11%	8,49%	50,40%	0,131
Prom 2009-2013	100%	36,40%	61,87%	1,74%	46,42%	53,58%	0,882	41%	8%	50%	0,189

(*) En las participaciones %, se usa el promedio de las participaciones % por año

Fuente: elaboración propia en base a información de ONCP y BCRA

En promedio, en el período 2009-2013 el 61,9% de la deuda con el BCRA se coloca a un plazo medio (entre 5 y a10 años). La estructura por plazo cristaliza la preponderancia del financiamiento mediante las LI (a 10 años), las cuales abultan el indicador en este rango. Asimismo, la deuda menor a 5 años es alta, dada la importancia de los AT que no exceden los 18 meses de plazo.



Auditoría General de la Nación

Respecto de la estructura por moneda, se observa cierta igualdad en la distribución entre moneda interna o externa. La deuda en moneda extranjera genera mayor volatilidad del costo del servicio de la deuda calculado en moneda nacional, debido a la variación del Tipo de Cambio (TC). Así, ante un escenario de depreciación del peso, el Tesoro podría afrontar dificultades para honrar los servicios y el capital adeudado al BCRA en moneda externa.

Por otro lado el BCRA, ante una depreciación del peso doméstico, se asegura que la mitad de sus tenencias de deuda emitida por el Tesoro no pierda valor en términos de monedas extranjeras. Este análisis se refuerza con el análisis del ratio *Deuda BCRA en moneda local / Deuda BCRA en moneda externa*, el cual permite identificar el grado de afianzamiento del endeudamiento interno en términos de la moneda. Un indicador >1 minimiza la volatilidad del costo del servicio de la deuda calculado en moneda nacional debido a una variación del TC. Por el lado del BCRA, un indicador >1 implica un riesgo de pérdida de valor de los activos en cartera del BCRA ante una devaluación. La evolución del mismo da cuenta de cómo avanzando en el período, la deuda que el Tesoro emite en moneda extranjera supera a la denominada en pesos.

La estructura por tasa da cuenta del impacto que pueden tener las fluctuaciones de las tasas de interés en el endeudamiento del Soberano. Se observa una fuerte preponderancia de las tasas variables o combinadas, lo cual incrementa el riesgo de tasa, es decir que el costo de los servicios de la deuda no se conoce y no puede preverse.

Por último, la estructura de la Deuda BCRA por tipo de contratación (por derivación legal o de mercado), permite evaluar el financiamiento con instrumentos tradicionales, que cotizan y se negocian en mercados (lo cual los hace más volátiles al estar el valor de los activos afectado por las condiciones del mercado) respecto de instrumentos los cuales el BCRA esta compelido a instrumentar y de los cuales no puede desprenderse o negociar. Como se desprende de la evolución del indicador en el período, los instrumentos de derivación legal



Auditoría General de la Nación

crecen en relación con el resto de los instrumentos de deuda y pasan a ser preponderantes en la cartera de deuda del Tesoro en manos del BCRA. Esto asegura un piso de financiamiento al Tesoro, pero afecta la liquidez de las tenencias y la distribución de activos de la cartera del BCRA.

IV. 1. 2. Análisis de riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA

IV 1.2. a Riesgos relacionados a este tipo de financiamiento

Riesgo de Mercado

La ISSAI 5411 (pág 25) lo define como la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a movimientos en los precios que registran en el mercado o en llamados factores de riesgo, como las tasas de interés, los tipos de cambios, etc. También se puede definir como la posibilidad de que el valor presente neto de un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera.

A continuación se analiza el riesgo de mercado en base a los siguientes indicadores:

Cuadro N° 11

Indicadores Riesgo de Mercado



Auditoría General de la Nación

Año	% de Deuda BCRA en moneda extranjera / Deuda BCRA Total	% de Deuda BCRA en moneda local / Deuda BCRA Total	Deuda BCRA con tasa fija / Deuda BCRA con tasa variable	Deuda BCRA en moneda extranjera / Exportaciones (*)
2008	49%	51%	0,8636	0,1610
2009	45%	55%	0,9073	0,1860
2010	53%	47%	0,6921	0,2326
2011	58%	42%	0,5967	0,2962
2012	54%	46%	0,7471	0,4092
2013	58%	42%	0,6301	0,5874
2014	62%	38%	0,5190	0,7096
Criterio (Promedio 2002-2014)	54,15%	45,85%	0,654	0,427
Prom 2009-2013	54%	46%	0,715	0,342

(*) En este criterio se dispone del promedio 2004-2014 para las exportaciones

Fuente: elaboración propia en base a información de ONCP e INDEC

Los primeros indicadores de estructura dan cuenta de la proporción en que el Soberano se ha endeudado en moneda extranjera, y ya se ha analizado en el apartado anterior.

El indicador *Deuda BCRA con tasa fija / Deuda BCRA con tasa variable* permite identificar el grado de afianzamiento del endeudamiento en términos de la tasa. Un indicador >1 muestra un financiamiento menos riesgoso ante cambios en los tipos de interés del mercado. Por el lado del BCRA, el análisis es opuesto. De la evolución del indicador, se observa como este tiende a decrecer en el período, dando cuenta de un mayor riesgo de tasa. Esto se debe a la preponderancia de las LI en el financiamiento que son a tasa variable. Sin embargo, y tomando en cuenta que las LI rinden la LIBOR menos 1%, el riesgo de tasa que ellas aportan no superará nunca al de cualquier otro endeudamiento externo. Con este financiamiento, el Soberano no sale al mercado internacional a captar fondos externos a tasa de mercado, los cuales incluirán además un spread sobre la LIBOR (bruta sin el tope del 1%) con lo cual, si bien crece el riesgo de tasa por ser ésta variable, nunca va a superar al de instrumentos alternativos semejantes.



Auditoría General de la Nación

El indicador de *Deuda BCRA en moneda extranjera / Exportaciones* indica la robustez del Soberano en cuanto a la disponibilidad de recursos (las exportaciones son las que generan ingresos de divisas y alimentan los ingresos tributarios en divisas del Soberano) para hacer frente al endeudamiento del Tesoro con el BCRA (un indicador mayor a 1 daría cuenta de cierta fragilidad). A lo largo del periodo se observa como el indicador crece, dando cuenta de cómo se deteriora la capacidad de la economía Argentina de generar divisas que provean de liquidez al Soberano para hacer frente al endeudamiento en moneda extranjera con la agencia. Este indicador cobra relevancia a la hora de evaluar el impacto de la macroeconomía en la cartera de deuda, al poder afectar el precio de los instrumentos si el mercado reaccionara ante un deterioro de la capacidad de repago del Tesoro en moneda extranjera. Pero, dado que la mayor parte de la deuda en moneda externa del Tesoro colocada en el BCRA es de derivación legal y no se negocia en mercados ni se puede transferir, esto no incrementará al riesgo de mercado desde la perspectiva del Tesoro, aunque si lo hace si se considera la visión del prestamista.

A modo de conclusión, a partir del análisis combinado de estos indicadores junto a los de estructura se puede evaluar el riesgo de mercado. Se observa un endeudamiento del Soberano que crece en moneda externa, a plazos medios y a tasa variable debido a la preponderancia de las LI. Esta situación de deuda de mediano plazo a tasa variable en moneda extranjera es más riesgosa para el Soberano que una deuda a tasa fija y en moneda nacional de largo plazo. Sin embargo, la tasa de las LI tiene una quita sobre la LIBOR, lo que redundo en que siempre será menor a esta tasa de referencia del financiamiento en moneda extranjera en mercados externos (porque además no contempla el spread que el mercado aplicaría a la deuda soberana). Además, por ser las LI intransferibles y no ser parte de la deuda instrumentada para ser negociada en mercados secundarios, no traducen riesgo de mercado por cambio de precio del instrumento. Con esto, el financiamiento es



Auditoría General de la Nación

económico y eficiente en relación con otros recursos que puede obtener en moneda extranjera, sin tener en cuenta los efectos sobre el BCRA.

Riesgo de liquidez

De acuerdo a la ISSAI 5422, el riesgo de liquidez es el que refiere a los emisores de deuda que tratan de colocar valores cuando no hay demanda y la que se refiere al deudor en la cual ante obligaciones imprevistas o necesidades de flujo de efectivo, se ve obligado a realizar sus activos líquidos.

A continuación se presentan algunos indicadores para proceder a su determinación:

Cuadro N° 12
Indicadores Riesgo de Liquidez

Año	Deuda BCRA en moneda extranjera / Reservas Internacionales	Desvío del criterio	Crecimiento interanual DBCRA (%)	Letras Intransferibles / Reservas Internacionales	Desvío del criterio	Crecimiento interanual LI (%)	Crecimiento interanual Reservas (%)	Participación L.I. y A.T. en la Deuda en BCRA	Deuda BCRA en \$ / Recursos Tributarios	Deuda BCRA en \$ / Ingresos Corrientes
2008										
2009	25%	-43%	9%	20%	-44%	0%	3%	73%	211%	246%
2010	35%	-33%	31%	31%	-33%	69%	9%	80%	251%	294%
2011	60%	-8%	40%	55%	-9%	60%	-11%	85%	237%	256%
2012	82%	14%	37%	77%	13%	30%	-7%	90%	169%	183%
2013	144%	75%	14%	140%	76%	28%	-29%	94%	148%	172%
2014	172%	104%	14%	171%	107%	25%	3%	96%	152%	188%
Criterio (2008-2014)	68%			64%				87%	191%	217%
Prom 2009-2013	69%			65%				84%	203%	230%

Para los ratios que utilizan datos de recursos, el criterio es el promedio 2008-2014

Fuente: elaboración propia en base a información de MECON y BCRA

El ratio *Deuda BCRA en moneda extranjera / Reservas Internacionales* da cuenta del mayor o menor grado de iliquidez de los instrumentos en moneda extranjera del Soberano en cartera del BCRA. Un ratio alto sugiere cierto grado de insuficiencia de saldos líquidos



Auditoría General de la Nación

en divisas en relación con la deuda del Tesoro contraída con el BCRA en moneda extranjera.

En caso de que el Tesoro no pudiera hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera, el BCRA vería su activo deteriorado y sus propias reservas internacionales serían insuficientes para impedir este deterioro "cuasifiscal" del Activo. En promedio, en el período 2009-2013 las LI representan un 65% de las reservas internacionales del BCRA. La evolución creciente del indicador, alejándose así del criterio en cada año, resulta de un nivel de reservas que tiende a decrecer en el periodo, y de que los instrumentos de deuda en moneda extranjera crecen cuantiosamente en 2010, 2011 y 2012, estableciendo así un piso elevado que sigue creciendo -aunque a menor tasa- hasta sobrepasar el monto de reservas internacionales en el año 2013. Esto denota un alto grado de iliquidez.

El indicador *Letras Intransferibles / Reservas Internacionales* es un caso particular del anterior, al considerar únicamente a las L.I. Dada la condición de intransferibilidad de las LI, un alto ratio indica mayor iliquidez y baja disponibilidad de saldos líquidos en moneda extranjera en términos de la deuda con el BCRA en moneda extranjera. En promedio, en el periodo 2009-2013 las LI representan un 65% de las reservas internacionales del BCRA, siendo el desvío del criterio creciente en cada año. El comportamiento es homólogo al del indicador anterior, dado que la preponderancia de las L.I. en el stock de deuda en manos del BCRA traslada sus características y afecta la evolución de la variable. Así, este resultado deriva de la decreciente cuantía de reservas (denominador) en el periodo y del importante crecimiento de las LI en 2010 y 2011, que son las que determinan el piso elevado de Deuda en manos del BCRA mencionado anteriormente. Esto denota que es atribuible a las LI el alto grado de iliquidez observado.

Por otro lado, la *Participación LI y AT en la Deuda en BCRA* toma en cuenta aquellos instrumentos en cartera del BCRA que por su propia naturaleza son intransferibles o no



Auditoría General de la Nación

negocian en el mercado. En el periodo 2009-2013, estas tenencias representaron en promedio el 84% del total del endeudamiento con el BCRA, siendo el valor del ratio creciente en todo el período. Si el Soberano requiere de forma creciente financiarse con instrumentos ilíquidos para la agencia BCRA, puede sugerir que no logra captar fondos que coticen y sean demandados en los mercados de deuda a los costos esperados, reflejando en ese caso cierto grado de riesgo de liquidez de estos instrumentos. Por el lado del BCRA, la agencia se hace de instrumentos en su activo que no puede realizar en los mercados, afectando la liquidez de su cartera.

Finalmente, los ratios *Recursos / Deuda en manos del BCRA* en pesos mide el nivel del endeudamiento en moneda local en relación con la capacidad del Soberano de generar recursos en pesos para el pago de sus obligaciones. Los Recursos Tributarios representan un concepto más restringido que los Ingresos Corrientes del Estado, al sólo referirse a aquellos recursos que derivan del poder de imposición del Estado. Así, estos ratios indican la carga de la deuda sobre la capacidad del Estado para captar ingresos (impacto sobre la “caja” del Gobierno). Un valor alto sugiere dificultades en la obtención de saldos líquidos en moneda doméstica para hacer frente a la deuda con el BCRA en pesos. Ambos indicadores decrecen en el periodo, dando cuenta de un menor peso sobre los recursos. Esto se relaciona con la pérdida de participación de la deuda en manos del BCRA en moneda local, por lo que la suficiencia de recursos del Soberano es cada vez mayor.

A modo de conclusión, y de acuerdo a la primera parte de la definición de riesgo de liquidez de la ISSAI 5422, el creciente financiamiento con instrumentos de nula liquidez en mercados secundarios (ilíquidos) para la agencia BCRA puede sugerir que el Soberano no logra captar fondos que coticen y sean demandados en los mercados de deuda a los costos esperados, reflejando en ese caso cierto grado de riesgo de liquidez. Por otro lado, y siguiendo la segunda parte de la definición de riesgo de liquidez de la ISSAI, la deuda con el BCRA también presentaría cierta iliquidez a partir de la relación de la deuda en moneda



Auditoría General de la Nación

extranjera en manos del BCRA y específicamente las LI con las Reservas. Por su lado, los instrumentos en pesos habrían mejorado su perfil de saldos líquidos necesarios para afrontarlos, pero esta mejora es la contracara del avance de los instrumentos en moneda extranjera, los cuales afianzan la presión sobre la liquidez en divisas del Soberano, cristalizando riesgo de liquidez en caso de que las cuentas externas del país empeoren y no permitan fortalecer el acervo de reservas.

Riesgo de no alcanzar las metas de ingresos fiscales

La ISSAI 5422 (pág. 18) lo define como aquel riesgo que refiere a que el sistema de recaudación no alcance las metas previstas y, por lo tanto, no pueda honrar la deuda.

Los indicadores de liquidez analizados anteriormente dan cuenta de cierta restricción a la hora de abordar la deuda en manos del BCRA en términos de la obtención de recursos genuinos necesarios para afrontar las obligaciones del Tesoro con la agencia.

Para un análisis más acertado, se avanzó en la construcción de indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal planteados por la INTOSAI en la ISSAI 5422, la cual recomienda el seguimiento de éstas en base a la atención de los servicios de la deuda pública. Ello resulta fundamental para evaluar si el Gobierno se encuentra en condiciones de enfrentar las obligaciones asumidas, dada la trayectoria histórica y futura de sus ingresos y gastos.

Suficiencia del Resultado Primario para el pago de Intereses

Este indicador analiza la sostenibilidad del stock de Deuda. El Resultado Primario, definido como la diferencia entre los Ingresos Totales y los Gastos Totales netos de los pagos de Intereses de la deuda y sin considerar las partidas contributivas, de la



Auditoría General de la Nación

Administración Central es positivo durante el periodo considerado hasta el año 2013 en donde deja de serlo. Se destaca la caída abrupta (más de 70%) entre 2010 y 2011.

Existirá suficiencia del Resultado Primario si, luego de descontarle el pago de intereses, arroja un excedente positivo. Así:

$$(\text{Sup } 1^\circ - \text{Intereses pagados}) \geq 0 \rightarrow \text{Suficiencia del Resultado Primario}$$

$$(\text{Sup } 1^\circ - \text{Intereses pagados}) < 0 \rightarrow \text{Insuficiencia del Resultado Primario}$$

Cuadro N° 13

Indicador de Suficiencia del Resultado primario de la Administración Central

En millones de U\$S

Año	2009	2010	2011	2012	2013
Resultado Primario	6.275	8.266	2.436	2.699	-2.517

Excedente Rdo. Primario	-518	2.376	-7.103	-7.009	-8.868
--------------------------------	------	-------	--------	--------	--------

Ints Adm Ctral / Rdo. Primario	108%	71%	392%	360%	-
---------------------------------------	------	-----	------	------	---

Nota: En el año 2013, dado que hubo déficit primario, se puede decir que el denominador de la relación porcentual Intereses / Resultado 1° sería nulo, alcanzando así el ratio un valor inmensamente grande.

Fuente: elaboración propia en base a MECON

Se observa que a en 2009 y a partir de 2011 el Resultado Primario es insuficiente para pagar servicios de deuda, lo que daría indicios de la generación de una situación o esquema Ponzi¹⁷ dado que el resultado primario de la Administración Central no alcanza para cubrir los intereses de la Deuda Pública. La relación porcentual aclara aún más la proporción que los intereses pagados por la Administración Central representan del resultado primario,

¹⁷ El esquema Ponzi es aquél en que un deudor paga el servicio de deuda con un nuevo préstamo por ese monto. De este modo la deuda crece a una razón geométrica $(1+r)$.



Auditoría General de la Nación

donde en todos los períodos supera los 100 puntos porcentuales. Esto indicaría que el resultado del esquema fiscal y financiero del soberano no alcanza a cubrir el pago de intereses de la deuda y por tanto, se estarían financiando con nuevos recursos crediticios, que de no mejorar la performance fiscal, induce a un posible escenario Ponzi.

Al enfocar el análisis en la Agencia BCRA y observar el excedente de resultado primario solo con los intereses de deudas que la Administración Central mantiene con esta agencia, el análisis indica que el Resultado Primario es suficiente para financiar los intereses que corresponden a la deuda del Tesoro con BCRA hasta 2013 donde pasa a ser insuficiente.

Cuadro N° 14

Excedente del Resultado Primario en relación con Intereses DBCRA

En millones de U\$S y %

Año	2009	2010	2011	2012	2013
Excedente del Resultado Primario	5.817	7.897	2.078	2.309	-2.787
Int BCRA / Rdo primario	7%	4%	15%	14%	-
Ints pagados DBCRA / Ints Deuda Total	7%	6%	4%	4%	4%

Nota: En el año 2013, dado que hubo déficit primario, se puede decir que el denominador de la relación porcentual Intereses / Resultado 1° sería nulo, alcanzando así el ratio un valor inmensamente grande.

Fuente: elaboración propia en base a MECON

Indicadores de la sostenibilidad de la trayectoria fiscal

Dado que los intereses pagados en un período se corresponden con el financiamiento obtenido en un período anterior, este indicador da cuenta de la suficiencia del resultado primario para sostener el esquema fiscal y de endeudamiento en el tiempo. El indicador se calcula como la diferencia entre los pagos por intereses de la Deuda de un año sobre el monto de la Deuda inicial (stock correspondiente al año anterior) y el superávit primario de dicho año. Si la diferencia es igual a cero, la política fiscal será sostenible ya que el



Auditoría General de la Nación

resultado primario alcanza a cubrir el pago de intereses; mientras que si es positiva, la trayectoria fiscal no es suficiente para cubrir el pago de intereses, con lo cual es insostenible en el tiempo.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro N° 15

Indicador de Sostenibilidad de la Trayectoria Fiscal

En millones de U\$S en proporción al PBI

Año	2009	2010	2011	2012	2013
Indicador de Sostenibilidad	-0,017	-0,018	-0,005	-0,005	0,005

Fuente: elaboración propia en base a MECON

Los resultados a los que se arribaron indican que la sostenibilidad del Gobierno Central en su endeudamiento total determina que a partir de 2013 no sería sostenible, es decir, no lograría hacer frente al pago de intereses. Si evaluamos este indicador enfocados en la deuda contraída con el BCRA los resultados son muy similares dado que el total de intereses son bajos.

Bajo el supuesto de superávit primario en relación al PBI es constante en el tiempo y que el interés implícito pagado crece en forma continua, es de esperar que la trayectoria planeada de ingresos y gastos públicos no cumpla la restricción presupuestaria intertemporal objetivo de la Administración Central.

A modo de conclusión, estos dos indicadores dan cuenta de que en caso de mantenerse el esquema actual de financiamiento, el Soberano tendría un déficit financiero y un resultado económico negativo (el resultante de los ingresos y gastos corrientes de la administración central) que podría, de no recuperar solvencia fiscal, condicionar la posibilidad de honrar sus pasivos. Para mitigar este riesgo, se recomienda proyectar una mejor administración de la posición fiscal neta.



Auditoría General de la Nación

Riesgo de renovación

A partir de los resultados encontrados que alertarían sobre el inicio de un esquema Ponzi, se analizan las Tasas de Renovación de los Instrumentos, a fin de evaluar el riesgo de renovación de la Deuda. La ISSAI 5422 (pág. 18) refiere a éste como el que da lugar a que la deuda deba renovarse a un costo alto, o que no pueda renovarse, imposibilitando al gobierno efectuar el pago de sus obligaciones,

La ISSAI 5411 propone este indicador de vulnerabilidad, el cual "...mide el nivel de amortización de deuda como proporción del pago de la deuda. Este indicador, entendiéndose como una razón rotatoria o *revolving ratio (roll over)*, sugiere cuándo un país se encuentra refinanciando su deuda con nuevas emisiones." Valores superiores a 100 indicarían que la deuda no se refinancia con nueva deuda, mientras que valores inferiores a 100 si se interpretarían como un rollover de deuda.

En primer lugar, se analizan las Amortizaciones de deuda directa total -cancelación de cuotas de capital comprometidas en base a las obligaciones asumidas por el Estado Nacional- en relación con los Desembolsos de deuda directa total -entendidos como emisión de nueva deuda.

Cuadro N° 16

Indicador de renovación de deuda de la Deuda: Amortizaciones / Desembolsos

Indicador/Años	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Amortizaciones / Desembolsos de deuda	82%	90%	89%	60%	48%	54%

Fuente: elaboración propia en base a MECON



Auditoría General de la Nación

Estos valores indicarían que las amortizaciones de deuda se estarían financiando con la emisión de nueva deuda, acentuándose en los años 2012 y 2013 al alejarse los valores de 100.

En segundo lugar, adentrándonos en el estudio de la Agencia BCRA se consideró este indicador exclusivamente con uno de los instrumentos de deuda más significativos con los que la Agencia financia al Tesoro Nacional. El indicador fue modificado considerando exclusivamente los Adelantos Transitorios, de la siguiente manera: Amortizaciones de Adelantos Transitorios/Desembolsos de Adelantos Transitorios. El resultado se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17

Indicador de renovación: Amortizaciones AT / Desembolsos AT

Indicador/Años	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Amortizaciones AT / Desembolsos de AT	80%	73%	79%	69%	53%	61%

Fuente: elaboración propia en base a MECON

En este caso, los valores sugieren que, al igual que con la deuda total, las amortizaciones de Adelantos Transitorios se estarían cancelando con la emisión de nuevos Adelantos Transitorios. Coincide además, con el indicador anterior en el que se consideraba el total de la Deuda Pública, en los años 2012 y 2013 los valores más alejados de 100.

Por último, se ha considerado otra variante en el indicador también enfocado al BCRA. En esta oportunidad las Amortizaciones consideradas incluyen todo lo que el Estado le cancela al BCRA por las obligaciones asumidas, esto es además de los Adelantos Transitorios, las Letras Intransferibles y las bajas de Títulos Públicos en cartera del BCRA. En cuanto a los



Auditoría General de la Nación

Desembolsos de Deuda, se consideran las colocaciones del Estado Nacional con el BCRA, esto es Adelantos Transitorios, Letras Intransferibles y colocaciones de Títulos Públicos.

El resultado se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18

Indicador de renovación: Amortizaciones BCRA / Desembolsos DBCRA

Indicador/Años	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Amortizaciones al BCRA / Desembolsos de deuda BCRA	93%	74%	53%	43%	40%	43%

Fuente: elaboración propia en base a MECON

En este caso continúa la misma tendencia observada en los indicadores previos. Los valores son menores a 100 en todos los años, lo que indica que las amortizaciones al BCRA se estarían financiando con emisión de nueva deuda. Se observa que en 2010 el indicador empieza a decrecer en mayor medida, producto de la creación del Fondo de Desendeudamiento y de la cancelación de deudas con Organismos Internacionales de Crédito dispuesta por el Poder Ejecutivo con fondos de libre disponibilidad del BCRA, entregando a cambio las denominadas LI. Bajo el periodo de estudio no había vencido ninguna de ellas.

Del análisis de las emisiones y amortizaciones se puede observar la existencia de un nivel importante de renovación, es decir vencimientos que se cancelan con nuevas emisiones, resultado de que en el periodo bajo estudio las emisiones superan a las amortizaciones.

Riesgo crediticio y riesgo de impago



Auditoría General de la Nación

A continuación se analiza un conjunto de indicadores que permiten evaluar el riesgo crediticio y el riesgo de impago:

- Deuda con el BCRA / PBI

Cuadro N° 19

Indicador Deuda con el BCRA / PBI

Año	Deuda con el BCRA / PBI	Desvío del criterio	Crecimiento interanual DBCRA (%)	Crecimiento interanual PBI (%)
2008	7%	-2%		
2009	7%	-1%	9%	0%
2010	8%	-1%	31%	23%
2011	9%	1%	40%	18%
2012	12%	4%	37%	5%
2013	14%	6%	14%	-7%
2014	17%	9%	14%	-2%
Criterio (2002-2014)	8%			
Prom 2009-2013	10%			

Fuente: elaboración propia en base a información de la ONCP e INDEC

Un nivel alto del indicador da cuenta de una menor robustez de la capacidad de pago del Soberano. En promedio, en el período 2009-2013, la Deuda en manos del BCRA representó un 10% del PBI. El indicador crece a lo largo de todo el período, dado que el agregado PBI¹⁸ expresado en millones de dólares (U\$S) crece a mayor tasa que la Deuda en manos del BCRA en todos los períodos. El crecimiento interanual del PBI es negativo a partir de 2013, y dado que la deuda en manos del BCRA crece de forma continuada, se acentúa el crecimiento del indicador acrecentando el desvío, afectando la robustez de la capacidad de pago del Soberano respecto de la Deuda con el BCRA. Según la ISSAI 5411, una buena práctica es que la relación Deuda Total /PBI para los países en desarrollo se encuentre entre el 20% y el 30%. Tomando en cuenta este límite recomendado para la deuda total, sería

¹⁸ Se tomó el PBI a precios corrientes convertidos a dólares por el TC de la Cuenta de Inversión



Auditoría General de la Nación

recomendable que el valor del indicador no aumentara. Se consideraría una buena práctica mejorar la capacidad de solvencia del gobierno en proporción con la DBCRA.

- *DBCRA / Déficit financiero acumulado y Deuda con el BCRA/Déficit financiero del año*

Cuadro N° 20

Indicador DBCRA / Déficit financiero acumulado y Deuda con el BCRA / Déficit financiero del año

Año	Deuda BCRA / Déficit Financiero acumulado desde 2002	Desvío del criterio	Deuda BCRA / Déficit Financiero del año	Desvío del criterio	Crecimiento interanual Deficit (%)
2008					-76%
2009	-351%	-15%	-403%	148%	1685%
2010	-279%	57%	-706%	-370%	-25%
2011	-174%	162%	-314%	22%	214%
2012	-154%	182%	-440%	-104%	-2%
2013	-126%	210%	-445%	-109%	13%
2014	-114%	223%	-528%	-191%	-3%
Criterio (2002-2014)	-336%		-550%		
Prom 2009-2013	-217%		-462%		

Fuente: elaboración propia en base a información de la ONCP

Deuda con el BCRA / Déficit financiero acumulado:

Un nivel bajo del indicador da cuenta de una menor robustez de la capacidad de pago del Soberano dado que deviene de un déficit financiero muy alto. El déficit financiero tiende a crecer a lo largo del período al igual que la deuda en manos del BCRA, pero en 2011 el desequilibrio fiscal más que duplica el valor de 2010 haciendo decrecer el ratio abruptamente (al incrementarse el denominador). A partir de dicho año, el ratio se estabiliza dado que el Déficit acumulado se eleva y mantiene en dichos niveles altos, mientras que el crecimiento del DBCRA no crece a la misma tasa (numerador). Esta estabilización del ratio deriva entonces de que el déficit fiscal de los últimos años del periodo se mantiene en niveles altos pero poco variables, haciendo que el desvío del criterio



Auditoría General de la Nación

decrezca levemente. El deterioro de las cuentas fiscales es el que reduce el indicador y no una menor deuda en manos del BCRA, que de todos modos crece y condiciona al valor del criterio. Con esto, la capacidad de repago del Soberano se observa más comprometida avanzando en el período¹⁹.

Deuda con el BCRA / Déficit financiero del año:

Este ratio refleja la proporción del stock de deuda con el BCRA respecto del resultado financiero del año y da cuenta de la participación de dicho endeudamiento sobre el resultado de la política de gastos e ingresos del Gobierno. Sugieren la posibilidad de que los déficits financieros se estén solventando con nueva deuda colocada a la agencia BCRA, indicando asimismo un aumento de la fragilidad fiscal y del resultado del BCRA. En el período estudiado, el ratio tiende a crecer sugiriendo la posibilidad de que parte del déficit financiero se financie con colocaciones al BCRA. Se observa que el crecimiento interanual del Déficit es menor al de la DBCRA (excepto en el año 2011 donde el resultado financiero da un salto extraordinario y hace bajar el indicador); lo que permitiría deducir que parte de las nuevas necesidades de financiamiento originadas en el mayor déficit, se podrían haber trasladado a nuevo endeudamiento con el BCRA.

- Deuda con el BCRA / Fuentes Financieras

Cuadro N° 21

Indicador Deuda con el BCRA / Fuentes Financieras

¹⁹ A la fecha, solo se dispone de la AIF base caja para la Adm. Ctral y el Resultado Financiero en base devengado para la Adm Nac., por lo que se simula un valor preliminar del déficit en base devengado de la Adm. Ctral de acuerdo a la representatividad de ésta en la información base caja.



Auditoría General de la Nación

Año	Deuda con el BCRA / Fuentes financieras	Desvío del criterio	Crecimiento interanual Fuentes Financieras (%)
2008	88%	-1%	-1%
2009	74%	-14%	28%
2010	79%	-9%	24%
2011	95%	6%	16%
2012	120%	32%	8%
2013	139%	50%	-1%
2014			
Criterio (2002-2013)	88%		
Prom 2009-2013	101%		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ONCP

Un ratio DBCRA / Fuentes Financieras²⁰ menor a 100 da cuenta de que la cobertura de la necesidad financiera del año supera al financiamiento acumulado en manos del BCRA, por lo que sería deseable un indicador decreciente en el tiempo. Sin embargo, a lo largo del período, el stock de deuda en manos del BCRA crece en relación con las fuentes financieras hasta superarlas (lo que se traduce en un mayor desvío respecto del criterio), indicando cierta rigidez al desendeudamiento con el BCRA y un fortalecimiento de este tipo de endeudamiento.

- DBCRA / Fuente 15 (sin AT)

Cuadro N° 22

Indicador DBCRA / Fuente 15 (sin AT)

²⁰ Las fuentes financieras son cuentas de financiamiento presupuestario que tienen el objeto de cubrir las necesidades derivadas de la insuficiencia de recursos corrientes y de capital del período (incluyendo al endeudamiento)



Auditoría General de la Nación

Año	Deuda con el BCRA / Fuente 15 (sin A.T.)	Desvío del criterio	Crecimiento interanual Fuente 15 (%)
2008	320%	-44%	
2009	243%	-121%	43%
2010	352%	-12%	-9%
2011	353%	-11%	39%
2012	469%	106%	3%
2013	385%	21%	39%
Criterio (20028-2013)	364%		
Prom 2009-2013	360%		

Fuente: elaboración propia en base a información de la ONCP y SIDIF

La Fuente 15 agrupa todos los recursos que conforman el crédito interno del Soberano. Dado que la Fuente 15 incluye los desembolsos de AT, se toma el valor de Crédito Interno neto de AT para evaluar la robustez de los recursos crediticios del Soberano provenientes de instrumentos alternativos. Al igual que en el indicador anterior, un nivel bajo del indicador da cuenta de una mayor robustez de la capacidad de repago del Soberano para con la Deuda con el BCRA, al indicar un mayor volumen de recursos crediticios aplicables al repago independientemente de los otorgados por el BCRA en concepto de AT. Al no disponerse de la información de Fuente 15 para el período 2002-2014, el análisis se reduce al del período estudiado. Se observa que el ratio tiende a crecer en el período, dando cuenta de una menor disponibilidad de recursos crediticios distintos a los A.T. en relación con el endeudamiento con el BCRA.

- Valores de Credit Default Swaps (CDS) para Argentina y la Región

Cuadro N° 23

Valores de CDS para Argentina y la Región



Auditoría General de la Nación

Año	Valor CDS - 1 año Argentina	Desvío del criterio	Valor CDS - 5 años Argentina	Desvío del criterio	Valor CDS - 10 años Argentina	Desvío del criterio	Valor CDS - 1 año Región	Desvío del criterio	Valor CDS - 5 años Región	Desvío del criterio	Valor CDS - 10 años Región	Desvío del criterio
2008	7.375		5.400	4.165	4.800	3.565	1.101	873	890	567	807	463
2009	822	-333	922	-313	822	-413	269	41	327	4	332	-13
2010	374	-781	604	-631	638	-597	209	-20	298	-25	308	-37
2011	635	-520	1.095	-140	1.095	-140	203	-26	331	8	332	-13
2012	653	-503	1.100	-135	1.100	-135	204	-24	330	7	340	-4
2013	653	-503	1.100	-135	1.100	-135	204	-24	330	7	340	-4
2014	653	-503	1.100	-135	1.100	-135	204	-24	330	7	340	-4
Criterio (2002-2014)	1.155		1.235		1.200		228		323		345	
Prom 2009-2013	627		964		951		218		323		330	

Fuente: elaboración propia en base a información de MECON

Los CDS proveen un seguro contra el riesgo de quiebra del deudor. La tendencia a la baja del valor de los CDS de Argentina (y con esto un menor desvío respecto del criterio dado por el promedio del valor de los CDS para el período 2002-2014) darían cuenta de una merma de las expectativas de default de los instrumentos de deuda.

Al igual que en el caso argentino, el valor de los CDS de la Región (promedio de los valores de CDS para Brasil, México, Venezuela, Colombia y Perú) tienden a la baja en el período y se alejan del criterio, dando indicios de que el comportamiento de las expectativas de default de los instrumentos de deuda del Soberano responden a un contexto territorial. Asimismo, el valor de los CDS de Argentina es de los más elevados (junto con el de Venezuela), cristalizando una percepción de mayor riesgo de impago por parte de estos países.

Riesgo de reputación

Una forma de medir el riesgo de reputación es con el riesgo país, a través del Índice EMBI (Emerging Markets Bond Index creado por la firma internacional JP Morgan Chase). Se trata de un índice de riesgo soberano que resulta de medir el diferencial de tasas pasivas



Auditoría General de la Nación

promedio que pagan los instrumentos de deuda de la Argentina en relación a las tasas de interés implícitas en la emisión de Letras del Tesoro de Estados Unidos que se consideran "libres" de riesgo.

Cuadro N° 24
EMBI comparado

Año	EMBI Argentina	Desvío del criterio	EMBI Brasil	Desvío del criterio	EMBI Mexico	Desvío del criterio	EMBI Venezuela	Desvío del criterio
2008	1.695	-161	416	59	361	177	1.708	764
2009	663	-1.193	196	-161	165	-19	1.031	87
2010	490	-1.366	186	-171	144	-40	1.048	104
2011	927	-929	208	-149	188	4	1.198	254
2012	981	-875	142	-215	122	-62	768	-176
2013	796	-1.060	221	-136	152	-32	1.090	146
2014	719	-1.137	259	-98	184	0	2.293	1.349
Criterio (2002-2014)	1.856		357		184		944	
Prom 2009-2013	771		191		154		1.027	

Fuente: elaboración propia en base a información de MECON

El índice asignado a Argentina da cuenta de una mayor percepción del riesgo respecto de su deuda. Aún así, se observa una tendencia a la baja del EMBI de Argentina, expresando una disminución del riesgo asociado a las posiciones de deuda del Soberano. Con esto, el riesgo de reputación sería decreciente en el período.

Riesgos operativos

Conforme los lineamientos desarrollados en el Curso virtual sobre Auditoría de los Marcos para el Otorgamiento y Toma de Préstamos, la categoría riesgo operativo comprende una “variedad de distintos tipos de riesgo, incluidos los errores de transacción en las diversas etapas de ejecución y registro de las operaciones; imperfecciones o defectos de los controles internos o de sistemas y servicios; el riesgo de reputación...la falta de transparencia puede considerarse parte del riesgo operativo.” Las ISSAI 5410 y 5422



Auditoría General de la Nación

proveen el marco para evaluar los controles internos, mientras que las cuestiones relacionadas a transparencia se analizan conforme los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD).

Transparencia y rendición de cuentas. Remisión

Si bien el término transparencia es más cualitativo que cuantitativo y refiere básicamente a la provisión de información, desde la óptica de los Principios UNCTAD se estudia sobre la base de tres Principios:

- Principio 2: Decisiones informadas
- Principio 10: Transparencia
- Principio 11: Divulgación y publicación de la información

Asimismo, estos criterios se refuerzan en una interpretación armónica, con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley 26.097) que determinan la necesidad de promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Cabe destacar que la naturaleza del prestamista (Agencia del Sector Público Nacional) no hace posible la aplicación del Principio 2, por cuanto en su mayoría se trata de financiamiento que la Agencia otorga por vía de mandato legal. Corresponde por tanto la aplicación de los Principios 10 y 11. Algunas observaciones relacionadas a la evaluación de este endeudamiento conforme los Principios mencionados fueron desarrolladas en los apartados VI.1.1.a y VI.1.1.b.

Como se explicó al comienzo de este apartado, la evaluación de los riesgos operativos se refuerza con un examen del control interno de la entidad auditada como uno de los aspectos que hacen al nivel de confianza y seguridad de la información examinada. En este sentido



Auditoría General de la Nación

se ha procedido a examinar el ambiente de control de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, para lo cual se revisó el último dictamen disponible referido a la Cuenta de Inversión Ejercicio 2013, del cual se recogen las siguientes consideraciones:

Ambiente de Control

- Manual de Procedimiento de la Dirección de Administración de la Deuda Pública (ISSAI 5422 (Procedimientos) / ISSAI 5410 (Ambiente de Control): tal como se explicó en el Estudio Previo, en el *Informe sobre la Cuenta de Inversión, Ejercicio 2012 contable*²¹, se estableció que dicho Manual se encontraba “finalizado y a punto de ser terminado con las respectivas aprobaciones finales para su formalización” (Riesgo relacionado con los procedimientos, ISSAI 5422). Durante el transcurso de las tareas de campo, la auditoría de la Cuenta de Inversión para el ejercicio 2013 reveló que el “Manual de Procesos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública” fue aprobado por Disposición N° 1/2015 del 05/02/2015 por la Oficina Nacional de Crédito Público. Si bien la aprobación del documento resulta extemporánea en relación con el período que se considera, su impacto en la mitigación de este riesgo amerita la mención con las consideraciones efectuadas.

Información y Comunicación

La ISSAI 5410 establece que “a fin de cumplir las metas en materia de deuda pública, quienes formulan las políticas gubernamentales necesitan apoyarse en un sistema de información que capte y genere información pertinente y confiable sobre la deuda soberana”. El Informe sobre Cuenta de Inversión 2013 mencionado detalla las siguientes observaciones

²¹ Aprobado por Resolución AGN N° 140/2014 el 14/08/2014



Auditoría General de la Nación

- Problemas en la conciliación de la Información: existe falta de conciliación entre los datos provenientes de los sistemas SIGADE y e SIDIF que no permite mantener un registro sobre el endeudamiento público adecuadamente articulado
- Atento la observación y hasta tanto se concilie la información, se establece la necesidad de contar con un Subdiario del e-SIDIF: la falta de un subdiario del e-SIDIF que identifique - dentro de cada cuenta contable- el saldo de cada instrumento financiero componente de la Deuda Pública, la jurisdicción sobre la que se delegan los derechos del acreedor en particular en relación a instrumentos de deuda con negociación en mercados secundarios (títulos públicos) así como las diferentes leyes que los regulan, dificulta la tarea de seguimiento, análisis y evaluación de la Nota 14, a los Estados Contables de la Cuenta de Inversión.

Combinación del componente Información y Comunicación y Transparencia (Principio 11 UNCTAD):

- Falta de exposición de la Deuda Intra-Sector Público en cuadros y Anexos de la Cuenta de Inversión.: atento a la importancia relativa que ha adquirido en los últimos años el segmento correspondiente a la Deuda Intra Sector Público resulta indispensable exponer adecuadamente la información pertinente en los cuadros que la Contaduría General de la Nación confecciona para la cuenta de Inversión.
- Clasificación de títulos: no es posible determinar la legislación aplicable a los Títulos de la Deuda Publica, principalmente en los referidos a los Títulos objeto de los canjes 2005-2010.

Como medida de buenas prácticas se recogen las recomendaciones efectuadas en el Informe sobre Cuenta de Inversión 2013 en relación con los puntos señalados:

- Conciliar la información que brinda cada sistema.



Auditoría General de la Nación

- Implementar un subdiario en el e-SIDIF que permita identificar dentro de cada cuenta contable, el saldo de cada instrumento financiero componente de la Deuda Pública.
- Exponer adecuadamente la información relativa a la Deuda Intra Sector Público en cuadros y/o anexos de la Cuenta de Inversión incluyendo a todas las Agencias del Sector Público Nacional, detallando sus tenencias, con sus correspondientes saldos al inicio y a la finalización de cada ejercicio.
- Exponer adecuadamente para los Títulos Públicos la legislación aplicable.”

IV. 1.2 b Mecanismos implementados para mitigar riesgos detectados

Riesgos Operativos:

Tal como se mencionó en el apartado anterior referido a riesgos operativos, la aprobación del “Manual de Procesos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública”, contribuye a mitigar el riesgo relacionado con el componente Ambiente de Control.

En relación con los demás riesgos evaluados, se consultó vía nota a la Oficina Nacional de Crédito Público. A la fecha de entrega de este Borrador, la respuesta no ha sido recibida.

IV. 1. 3. Análisis de la gestión del endeudamiento

IV.1 3. a. Costos implícitos del endeudamiento con el BCRA

Considerando que la normativa vigente faculta al BCRA a financiar al Tesoro, el objetivo del cálculo consiste en identificar el costo que debe afrontar el Banco como acreedor, en los términos anteriormente planteados.

Cuando el Tesoro requiere pesos o dólares emite instrumentos financieros que son adquiridos por el BCRA. La compra de esos bonos genera una emisión monetaria que



Auditoría General de la Nación

modifica el equilibrio de la cantidad de dinero en la economía. Dicho desequilibrio debe ser resuelto de modo tal que no se vean afectadas las variables macroeconómicas relacionadas (tipo de cambio, inflación, etc), para ello, el BCRA reabsorbe el dinero emitido vía Lebacs²² por las cuales debe pagar cierta tasa de interés, es decir, realiza una esterilización monetaria.

Como puede verse de la dinámica anterior, el BCRA presta dinero al Tesoro a una tasa casi nula y debe reabsorber ese mismo dinero a una tasa mayor. Esto da origen a un costo cuasi fiscal asumido por el BCRA.

Pueden detectarse dos circuitos por los que el BCRA “inyecta” pesos en la economía que luego debe reabsorber:

- a) El derivado de la creación de dinero primario como consecuencia del otorgamiento del financiamiento en moneda doméstica al Gobierno Nacional: el Tesoro demanda pesos al BCRA que, al ser inyectados en la economía, genera más cantidad de dinero en el mercado que el requerido por la demanda y podría ser superior al de equilibrio. El Banco Central absorbe el dinero prestado nuevamente mediante Lebacs de modo tal de volver al mismo equilibrio anterior y no modificar las variables macroeconómicas.
- b) El vinculado con la incorporación de las Reservas Internacionales (RI) adquiridas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC): el Tesoro demanda dólares al BCRA para hacer frente a sus vencimientos en moneda extranjera. De modo tal que las reservas en el Banco Central no sean modificadas, el organismo adquiere la misma cantidad de dólares que fueron prestadas al Tesoro en el MULC.

Esta operativa modifica la cantidad de pesos en la economía puesto que, se trata de una operación de creación primaria de dinero, en efecto para hacerse de los dólares

²² Letras del Banco Central



Auditoría General de la Nación

el BCRA los canceló con pesos, la operación recomendada en estos casos es la de esterilización activa. En ese caso el BCRA absorbe el excedente de pesos mediante colocación de instrumentos de deuda (Lebacs) de modo tal que las variables monetarias y fiscales sostengan un equilibrio saludable y no alteren significativamente las condiciones macroeconómicas.

Dado que en ambos casos el Banco Central aumenta sus pasivos al expandir la Base Monetaria, corresponderá medir la onerosidad de tal procedimiento.

Para ello, corresponde puntualizar que -en una primera instancia- la creación de dinero primario representa para el BCRA un pasivo sin costo. No obstante, este razonamiento es válido siempre y cuando la creación primaria satisfaga la demanda de Base Monetaria. En tanto la creación de dinero exceda la cantidad demandada, se producirá un exceso de oferta haciendo caer el precio (en este caso, una caída del precio del dinero se traduce en un menor poder adquisitivo del mismo, es decir, inflación).

A los efectos del presente trabajo, se supone que los aumentos de la demanda de dinero primario se equiparan a los restantes factores de expansión de la Base Monetaria no asociados al financiamiento del Gobierno Nacional. Es decir, que toda emisión monetaria será a causa en una demanda de dinero por parte del Tesoro y no habrá demanda privada. Se asume, con esto, que la demanda de dinero está satisfecha y que un incremento en la oferta generaría exceso de la misma como fue explicado en el párrafo anterior. Entonces, en este marco teórico, el BCRA debería absorber todo el dinero que sea demandado por el Tesoro, de modo tal de que las condiciones macroeconómicas se mantengan constantes.

Esto presupone que, tras el financiamiento que le provee el BCRA a la Tesorería, se esconde un costo asociado al retiro de aquella porción de la creación primaria que debe esterilizarse mediante la realización de operaciones de mercado abierto.

Adicionalmente, se mide el diferencial entre la rentabilidad que obtiene el BCRA por sus RI y la que devengan las Letras Intransferibles emitidas por la Tesorería y suscriptas por el



Auditoría General de la Nación

BCRA, como una forma de evaluar si se está en presencia de una resignación de rendimientos por parte de la autoridad monetaria.

El agregado de los conceptos precedentes brindará un monto que podrá ser relacionado con sus activos y con el patrimonio proveyendo sendos “ratios”. Por un lado, se procurará medir cómo estos costos afectan a la solvencia del Banco Central tanto medido en términos de los activos como del patrimonio neto de la entidad.

Desde el punto de vista de la Tesorería, este costo que incurre el BCRA será vinculado con los servicios explícitos de la deuda y con el propio capital adeudado para establecer una medida más realista del costo financiero.

Amerita aclarar que los supuestos anteriormente explicados implican que toda la cantidad de dinero que el Banco Central emite para financiar al Tesoro es exceso de oferta de dinero, y todo el exceso de oferta de dinero va a ser esterilizado de modo tal de no modificar las variables macroeconómicas.

Estos supuestos difieren de la realidad, por un lado, porque existe incremento de demanda real de dinero de modo tal que de todo lo emitido, existe una parte que era necesaria para la economía por lo que no sería un exceso de oferta. Por otro lado porque el BCRA no esteriliza todo el dinero que emite dado que requiere o acepta cierto grado de inflación anual. Finalmente, el análisis no tiene en cuenta la esterilización neta que realiza el BCRA, es decir, la absorción de dinero que ocurre naturalmente por efectos del mercado.

Estos supuestos darán lugar a un cálculo sobreestimado del costo cuasi fiscal incurrido por el BCRA. Se evaluará el escenario de máximo stress a los fines de estimar los riesgos.

Metodología de cálculo

Costo implícito de esterilización de AT (Caso a)

Definición



Auditoría General de la Nación

La contraparte de la demanda de dinero son los AT: instrumentos emitidos por el tesoro a tasa de interés de nula (del 0%) a un plazo de 12 a 18 meses.

De modo tal de absorber el saldo monetario inyectado en la economía, el BCRA realiza operaciones de mercado abierto emitiendo Lebacs que pagan la tasa de interés reconocida por el mercado en el momento de la transacción.

Luego de esta operación, teniendo en cuenta los supuestos anteriormente planteados, la cantidad de dinero en la economía sería la misma y dentro de los balances del BCRA existirá una igualdad entre AT y Lebacs. Pero existe una diferencia entre la tasa de interés que percibe el BCRA por uno y otro instrumento: mientras los AT no pagan tasa de interés, los Lebacs sí generando un costo implícito a la entidad monetaria por dicha operación.

En resumen, el indicador planteado en este apartado apunta a cuantificar el costo que implícitamente debe afrontar el Banco Central para esterilizar los pesos creados por financiar al Gobierno Nacional mediante el otorgamiento de AT. Para ello se plantea la siguiente ecuación y sus variables:

$$\text{Fórmula: } e_{AT} = \sum (AT_1 * L_1) + \dots + (AT_{12} * L_{12})$$

Donde:

e_{AT} : Costo implícito esterilización anual AT

AT: Stock mensual AT

L: Tasa de interés Lebacs a 12 meses en pesos promedio simple de las licitaciones del mes, calculada para un período de 30 días. El intervalo incluye a las colocaciones con retornos entre los 300 y 390 días.

A continuación se presentan los resultados de este cálculo:

Cuadro N° 25

Costo cuasifiscal de AT en el período 2009-2013



Auditoría General de la Nación

Período	Costo Cuasifiscal
	Adelantos Transitorios
	En millones de \$
2009	4.614
2010	5.411
2011	6.257
2012	11.701
2013	24.412

Fuente: Elaboración propia en base a metodología planteada descripta.

Costo implícito de esterilización Letras Intransferibles (Caso b)

Definición

El Estado, al encontrarse frente a un vencimiento en dólares, demanda el dinero al BCRA el cual debe acudir al MULC para reunir la cantidad necesaria. Esta compra de divisa extranjera “inyecta” pesos en la economía que, teniendo en cuenta los supuestos anteriormente planteados, genera un desequilibrio por exceso de oferta. De la misma forma que en el caso anterior, el BCRA a través de operaciones de mercado abierto reabsorbe esos pesos de la economía.

A cambio de los dólares demandados por el Tesoro para poder hacer frente a los vencimientos se le entrega al BCRA Letras Intransferibles: instrumentos a largo plazo que pagan tasa Libor – 1%.

Análogamente al caso anterior, luego de este circuito, el mercado de dinero estaría en equilibrio una vez que la autoridad monetaria reabsorba los pesos mediante la emisión de Lebacs. No obstante, si bien el mercado de dinero no presenta alteraciones, en el balance del Banco Central existirán Lebacs y Letras Intransferibles en cantidades similares que



Auditoría General de la Nación

antes no se encontraban. Estos instrumentos también tienen un spread en las tasas de interés generando otro costo por esterilizar.

Por lo tanto, el objetivo de este indicador es revelar el impacto de la monetización y ulterior esterilización que genere el aprovisionamiento de Reservas Internacionales utilizadas para cancelar los vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera (con organismos financieros internacionales, de deuda oficial bilateral y con tenedores privados).

Fórmula

$$eLI = \sum (LI_1 * TC * L) + \dots + (LI_n * TC * L)$$

Donde:

eLI: costo implícito esterilización anual Letras Intransferibles

LI: Monto en divisas Letra Intransferible

TC: Tipo de cambio \$ / U\$S a la fecha de colocación

L: Tasa de interés Lebacs a 12 meses en pesos promedio simple de las licitaciones del año, calculada para un período de 365 días. El intervalo incluye a las colocaciones con retornos entre los 300 y 390 días.

Resultados

Cuadro N° 26

Costo cuasifiscal de Letras Intransferibles



Auditoría General de la Nación

Costo cuasifiscal de las Letras Intransferibles	
Período	En millones de \$ corrientes
2009	
2010	2.846
2011	8.308
2012	12.515
2013	23.058

Fuente: Elaboración propia en base a metodología descripta.

Costo cuasi fiscal del financiamiento al Tesoro Nacional

Definición

Constituye la sumatoria del costo implícito asociado a la esterilización de los AT concedidos y de las divisas aplicadas a la suscripción de Letras Intransferibles (caso a + caso b). Mide el impacto que sobre el resultado del BCRA genera el esquema de financiamiento de la Tesorería a través de la autoridad monetaria.

Fórmula

$$cCF = eAT + eLI$$

Donde:

cCF: costo cuasifiscal implícito anual

eAT: costo implícito esterilización anual AT

eLI: costo implícito esterilización anual Letras Intransferibles

Resultados

Cuadro N° 27

Costo cuasi fiscal del financiamiento al Tesoro Nacional



Auditoría General de la Nación

	Costo cuasifiscal		
Período	Letras Intransferibles	Adelantos Transitorios	Total
	En millones de \$ corrientes		
2009		4.614	4.614
2010	2.846	5.411	8.258
2011	8.308	6.257	14.565
2012	12.515	11.701	24.216
2013	23.058	24.412	47.470

Fuente: Elaboración propia en base a metodología descripta

Costo no explícito del Sector Público no Financiero

Definición

Expresa aquellos costos financieros que no se reflejan explícitamente en los egresos del Sector Público no Financiero y que derivan de la estrategia de financiamiento que pivotea sobre la asistencia del Banco Central. Se lo define como aquella proporción del costo financiero total que no está explícitamente reflejada en el esquema de Ahorro – Inversión – Financiamiento del Sector Público Base Caja.

Fórmula

$$\text{coSP} = (\text{cCF} / (\text{CF} + \text{cCF})) * 100$$

Donde:

coSP: costo oculto anual del Sector Público no Financiero

cCF: costo cuasi fiscal implícito anual

CF: costo explícito anual de financiamiento Sector Público no Financiero

Resultados

Cuadro N° 28



Auditoría General de la Nación

Costo no explícito del Sector Público no Financiero

Período	Intereses	Costo implícito	Total	Costo oculto
	en millones de \$			en %
2009	24.417	4.614	29.030	16%
2010	22.047	9.207	31.255	29%
2011	35.584	15.780	51.364	31%
2012	51.190	25.613	76.803	33%
2013	41.998	48.910	90.909	54%

Fuente: Elaboración propia en base a metodología descripta.

ROA Potencial BCRA

Definición

Aplica al retorno sobre activos del Banco Central (ROA) de aquella porción que deja de devengar el esquema de asistencia financiera al Gobierno Nacional. El ROA potencial representa un eventual resultado en términos de Activos que surgiría del balance del BCRA en caso de explicitarse los costos financieros asumidos en el financiamiento a la Tesorería.

Fórmula

$$ROAp = ((U + cCF) / A) * 100$$

Donde

ROAp: retorno sobre activos potencial

U: utilidades contables del ejercicio

cCF: costo cuasifiscal implícito anual

A: activos contables a fin de ejercicio

Resultados



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 29

ROA potencial del BCRA

Ejercicio	ROA	ROA Resignado	ROA Potencial
2009	7,9%	1,5%	9,4%
2010	2,4%	2,5%	4,8%
2011	1,8%	3,6%	5,4%
2012	5,6%	4,5%	10,1%
2013	10,8%	6,7%	17,5%

Fuente: Elaboración propia en base a metodología descripta

Hacia el año 2013 puede observarse que el ROA (calculado como las utilidades en relación con los activos del BCRA) es 10,8%, mientras que si se tiene en cuenta lo que el BCRA dejaría de percibir por realizar las operaciones de esterilización explicadas, el ROA ascendería a 17,5% (ROA potencial).

“Brecha” rendimiento Letras Intransferibles

Definición

Las normas de emisión de las Letras Intransferibles generan retornos para el BCRA equivalentes a los que generan las Reservas Internacionales (RI). Sin embargo, estos no pueden exceder el nivel de la LIBOR menos un punto porcentual por lo que esta restricción puede derivar en rendimientos inferiores a los de las RI.

Fórmula

$$\Delta rLI = igLI - (rRI * LI)$$

Donde

ΔrLI : “brecha” rendimiento Letras Intransferibles

$igLI$: intereses ganados Letras Intransferibles en el ejercicio



Auditoría General de la Nación

rRI: rendimiento anual de las Reservas Internacionales

LI: stock promedio anual de Letras Intransferibles

Resultados

Cuadro N° 30

Brecha de rendimiento de RI

Período	Intereses (a)	Intereses según RI (b)	Diferencia (a) - (b)
en millones de \$ corrientes			
2009	289	289	0
2010	3	176	-173
2011	0	170	-170
2012	118	163	-45
2013	14	210	-197
TOTALES	423	1.008	-585

Fuente: Elaboración propia en base a metodología planteada anteriormente.

Como resultado de los cálculos realizados se concluye que, los intereses que generan las LI (instrumento de financiamiento que se esteriliza y que genera interés) no cubren los costos implícitos de la esterilización derivada necesaria expuesta al máximo stress de riesgo. Los intereses que generan las LI producen un rendimiento que no supera al de las reservas, considerándolas como activo alternativo para determinar el costo de oportunidad de las LI. La rentabilidad potencial no percibida derivada del esquema de financiamiento al Tesoro es el costo de oportunidad que resulta del diferencial de rendimientos.

IV.1 3. c Utilización de los recursos obtenidos

Desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, los *Recursos Públicos* son definidos como medios de financiamiento que permiten disponer de recursos reales para desarrollar las actividades programadas por el Sector Público y atender a las obligaciones de pago de la Deuda Pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno e



Auditoría General de la Nación

incluso al Sector Privado²³. Con el objeto conocer las operaciones que realiza el Sector Público en la captación de los recursos, las cuentas de ingresos se agrupan en dos tipos de clasificación: Por rubros y por su carácter económico.

Según el “Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional” las fuentes para el financiamiento de los gastos son las siguientes:

Cuadro N° 31

Fuentes. Clasificación de los Recursos

Fuente	Descripción
11	Tesoro Nacional
12	Recursos propios
13	Recursos con afectación específica
14	Transferencias internas
15	Crédito interno
21	Transferencias externas
22	Crédito externo

Fuente: Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional

Definición de la Fuente de Financiamiento 15: Se conforma con los recursos provenientes del uso del crédito; puede ser por colocación de títulos de deuda, pasivos con proveedores y obtención de préstamos realizados en el mercado interno.

Se obtuvieron del Sistema de Información Financiera (SIDIF) los recursos por Fuente de Financiamiento 15, denominada “Crédito Interno” para el periodo bajo análisis. De esta manera es posible observar cuales fueron los recursos que conformaron esta Fuente de Financiamiento para cada ejercicio. Tal como puede observarse en el siguiente cuadro:

²³ Fuente: El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República Argentina. Publicado por Centro de capacitación y estudios, del Ministerio de Economía.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 32

Recursos de la Fuente 15 (Crédito Interno). En millones de U\$S

Recursos que conforman la fuente 15 expresados en millones de U\$S

Descripción	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	Total U\$S 2009-2013	%
Anticipos del Banco Central de la República Argentina	9.626,32	47%	11.614,69	54%	15.597,12	53%	25.971,94	65%	21.821,81	53%	84.631,87	55%
Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	5.818,08	28%	1.354,56	6%	1.632,48	6%	3.380,53	8%	7.587,23	18%	19.772,89	13%
Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	500,00	2%	6.377,02	30%	8.925,54	30%	7.174,35	18%	8.158,24	20%	31.135,15	20%
De las Instituciones Públicas Financieras	2.184,21	11%	2.123,45	10%	3.112,57	11%	3.419,60	9%	2.941,49	7%	13.781,32	9%
Incremento de Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo	2.368,42	12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.368,42	2%
Varios	0,04	0%	0,01	0%	34,66	0%	130,93	0%	981,03	2%	1.146,67	1%
Total Fuente 15	20.497,07	100%	21.469,74	100%	29.302,37	100%	40.077,35	100%	41.489,80	100%	152.836,32	100%

Fuente: SIDIF

Tal como se desprende del cuadro anterior y durante el período auditado, la Fuente de Financiamiento 15 se conforma de aproximadamente un 89% con recursos provenientes de Anticipos de Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Colocación de Deuda a largo plazo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Al enfocarnos en los Anticipos del BCRA se observa que en el año 2009 significaron un 47% del total de los recursos, en el ejercicio 2010 representaron un 54%, en el ejercicio 2011 representaron un 53%, en el ejercicio 2012 subieron a un 65% y finalmente en el ejercicio 2013 representaron un 53% coincidiendo con el año 2011. Estos Anticipos son los AT que otorga el BCRA al Estado Nacional.

Los valores expuestos en el cuadro precedente son coincidentes con los expresados por el Estado Nacional en la Cuenta de Inversión elaborada por la Contaduría General de la Nación y en los registros del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE), el cual es administrado por la Dirección de Administración de la Deuda Pública (DADP) dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MECON).

La variación interanual generada por los Anticipos del BCRA (AT) se puede observar en el siguiente cuadro. Resultando la variación total del período 2009-2013 en un 126,69%.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 33

Variación interanual de AT

Variación interanual

Descripción	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2009-2013
Anticipos del Banco Central de la República Argentina	25,02%	20,66%	34,29%	66,52%	-15,98%	126,69%

Fuente: elaboración propia en base a MECON

Por otra parte se procedió, en primer lugar, a la búsqueda y lectura de los Estados Contables, emitidos por el BCRA en el período bajo estudio. Enfocando el análisis al rubro “AT al Gobierno Nacional” que forma parte del Activo de la entidad y analizado en forma conjunta con las Notas que forman parte de los mencionados Estados Contables, se obtuvo lo siguiente:

Durante el período auditado, entre los ejercicios 2009 a 2012 inclusive, en las Notas a los Estados Contables, figura una discriminación sobre el destino de los AT. Estos son:

- pago de obligaciones con organismos internacionales de crédito y obligaciones en moneda extranjera, y
- para otras aplicaciones

En el ejercicio 2012, las Notas a los Estados Contables reflejan la modificación de la Carta Orgánica, en cuanto al plazo otorgado en los AT, manteniendo, además la clasificación mencionada anteriormente (en pago de obligaciones con organismos internacionales de crédito y obligaciones en moneda extranjera y para otras aplicaciones). Sin embargo para el ejercicio 2013 la clasificación solamente obedece al plazo otorgado (en 12 meses o 18 meses).



Auditoría General de la Nación

El siguiente cuadro ilustra con sus respectivos montos las clasificaciones aludidas en el periodo de análisis.

Cuadro N° 34

Estado de AT 2009-2013

Estado de Adelantos Transitorios otorgados al Gobierno Nacional (según Notas a los EECC)					
Valores en millones de U\$S					
	2009	2010	2011	2012	2013
Pago de Obligaciones	8.889	7.155	9.974	2.694	No hay datos
Otras Aplicaciones	737	4.459	5.623	23.278 *	No hay datos
Total de AT	9.626	11.615	15.597	25.972	28.002

* desde 2012 se refleja la modificación a la Carta Orgánica, otorgando millones de U\$S 15.083,36 a un plazo de 12 meses y de millones de U\$S 8.194,38 a un plazo de 18 meses

en el ejercicio 2013 la clasificación que realiza solamente radica en el plazo de otorgamiento

Plazo a 12 meses	17.252
Plazo a 18 meses	10.750
Total AT (U\$S)	28.002

Fuente: elaboración propia en base a estados contables del BCRA

Los montos desembolsados por AT fueron en constante aumento a lo largo del periodo auditado tal como puede observarse en la siguiente variación interanual.

Cuadro N° 35

Variación interanual de AT 2009-2013

Variación interanual de Adelantos Transitorios	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2009-2013
	25%	21%	34%	67%	8%	191%

Fuente: Estados Contables del Banco Central de la República Argentina con sus correspondientes Informes de Auditoría por los años 2009-2010-2011-2012 y 2013 publicados en su página web www.bcra.gov.ar

Los *Gastos Públicos*, lo constituyen las transacciones financieras que realizan las jurisdicciones o entidades públicas para adquirir bienes y servicios o transferir recursos



Auditoría General de la Nación

recaudados a los diferentes agentes económicos²⁴. La clasificación consiste en las diversas formas de ordenar, resumir y presentar los gastos programados en el presupuesto público.

En el Sistema de Información Financiera (SIDIF)²⁵ se obtuvieron los gastos bajo la clasificación denominada “por objeto del gasto” para el periodo 2009-2013, y se incluyó una clasificación por Fuente de Financiamiento²⁶, los valores se obtienen siempre en pesos argentinos (\$) que fueron convertidos a moneda Dólar Estadounidense (U\$S)²⁷.

La clasificación por objeto del gasto permite identificar el registro de todas las transacciones con incidencia económica-financiera que realiza una institución pública, según el “Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional”²⁸ se lo distingue “como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias”. Según el catálogo de cuentas, los incisos son los siguientes:

Cuadro N° 36

Clasificación del Gasto por inciso

²⁴ Fuente: El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República Argentina. Publicado por Centro de capacitación y estudios, del Ministerio de Economía.

²⁵ Sistema de información cuyo servidor principal se encuentra en la Contaduría General de la Nación, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

²⁶ En el SIDIF se realizan consultas a la base de datos y se obtienen listados según lo solicitado, es decir se puede obtener información agregada y desagregada según los parámetros solicitados. En esta consulta particular los parámetros solicitados fueron: Ejercicio, inciso y fuente financiera.

²⁷ Al tipo de cambio de la Cuenta de Inversión.

²⁸ Páginas 141-142 definiciones



Auditoría General de la Nación

Inciso	Descripción
1	Gastos en Personal
2	Bienes de Consumo
3	Servicios No Personales
4	Bienes de Uso
5	Transferencias
6	Activos Financieros
7	Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
8	Otros Gastos
9	Gastos Figurativos

Fuente: Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional

Seguidamente se expondrán los valores (convertidos a millones de U\$S) sobre todos los gastos agrupados por incisos y que a su vez fueron financiados con la Fuente 15.

Cuadro N° 37
Gastos financiados por Fuente 15

Valores en millones de U\$S

Inciso	Descripción	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	Total en U\$S 2009-2013	%
1	Gastos en Personal	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.319,20	3%	1.319,20	1%
2	Bienes de Consumo	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56,80	0%	56,80	0%
3	Servicios No Personales	0,00	0%	0,00	0%	1,31	0%	20,87	0%	653,08	2%	675,26	1%
4	Bienes de Uso	0,00	0%	37,41	0%	70,73	0%	272,50	1%	439,99	1%	820,62	1%
5	Transferencias	0,00	0%	135,41	1%	1.545,93	6%	4.570,05	15%	8.047,01	21%	14.298,40	11%
6	Activos Financieros	0,00	0%	1.851,54	10%	1.031,83	4%	1.358,17	5%	2.365,15	6%	6.606,69	5%
7	Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	13.774,34	100%	15.762,20	88%	24.565,82	90%	23.514,13	78%	24.274,94	64%	101.891,43	80%
9	Gastos Figurativos	0,00	0%	37,50	0%	129,14	0%	397,13	1%	922,64	2%	1.486,40	1%
Total Gastos Financiados con Fuente 15		0,00	100%	17.824,06	100%	27.344,75	100%	30.132,85	100%	38.078,80	100%	127.154,81	100%

Fuente: SIDIF

Como puede observarse, durante todo el periodo auditado se ha destinado el 80% de los recursos de la Fuente 15 a la cancelación de los gastos del inciso 7, denominado "Servicio de la Deuda y Disminución de otros Pasivos". En el ejercicio 2009 la totalidad de la Fuente 15 se destinó a esta finalidad. A partir del ejercicio 2010 y 2011 empiezan a financiarse



Auditoría General de la Nación

otros incisos pero siempre manteniendo el mayor porcentaje el inciso 7. En los ejercicios 2012 y 2013 se da la particularidad de que también se empieza a financiar con mayor participación el inciso 5 (Transferencias) y gastos corrientes aunque sigue manteniendo la mayoría la financiación del inciso 7.

Seguidamente se expone la variación interanual del inciso 7 en el periodo bajo análisis.

Cuadro N° 38

Variación interanual del inciso 7 (Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos)

Variación Interanual							
Inciso	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2009-2013
7	Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	40,03%	14,43%	55,85%	-4,28%	3,24%	76,23%

Fuente: elaboración propia en base a SIDIF

Dado que la mayor parte de la fuente financiera 15 (80%) se aplica a pagar gastos del inciso 7, “Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos” se procedió a obtener listados del SIDIF más desagregados para identificar los conceptos que fueron pagados. Así obtenemos el siguiente cuadro:

Cuadro N° 39

Desagregación del inciso 7 (Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos)

Valores en millones de US\$											
Descripción	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	TOTAL USD 2009-2013
Pagos de intereses	1.664,41	12%	0,00	0%	3.727,39	15%	3.591,29	15%	3.188,97	13%	12.172,06
Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo / Largo Plazo / Intereses por Préstamos Recibidos	1.664,41	12%	0,00	0%	3.727,39	15%	3.591,29	15%	3.188,97	13%	12.172,06
Pago de Capital	12.109,94	88%	15.762,20	100%	20.838,44	85%	19.922,84	85%	21.085,97	87%	89.719,38
Transferencias:											
Servicio de la Deuda en Moneda Nacional	3.273,04	24%	2.697,26	17%	8.144,25	33%	2.072,69	9%	4.396,73	18%	20.583,97
Disminución de Préstamos a Largo Plazo	0,06	0%	1.075,61	7%	1.964,63	8%	2.119,34	9%	2.291,12	9%	7.450,75
Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	1.842,11	13%	2.789,13	18%	0,00	0%	2.080,95	9%	990,66	4%	7.702,85
Disminución de Otros Pasivos (Devolución de anticipos del BCRA)	6.994,74	51%	9.200,20	58%	10.729,55	44%	13.649,86	58%	13.407,45	55%	53.981,80
Total Inciso 7	13.774,34	100%	15.762,20	100%	24.565,82	100%	23.514,13	100%	24.274,94	100%	101.891,43

Fuente: SIDIF



Auditoría General de la Nación

Tal como se desprende del cuadro anterior, considerando todo el periodo bajo análisis, el 12% de los recursos obtenidos por la Fuente 15 se destinó a la cancelación de intereses de la Deuda Pública. El restante 88% se destinó al pago de obligaciones por Capital. Se destaca que el mayor porcentaje (53%) fue destinado a la “Devolución de los anticipos del BCRA”. La variación interanual de este último concepto puede observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 40

Devolución de anticipos del BCRA. Variación Interanual

Variación interanual	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2009-2013
Disminución de Otros Pasivos (Devolución de anticipos del BCRA)	0,08%	31,53%	16,62%	27,22%	-1,78%	91,68%

Fuente: elaboración propia en base a SIDIF

Conclusiones:

La Fuente 15 a comienzos del período de estudio financiaba solamente Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, comenzando a financiar diversos incisos que conforman el rubro Gastos Corrientes hacia el final del período. A su vez, en 2009-2013 la Fuente 15 se compone en un 55% por AT, es decir, con deuda contraída con el BCRA.

Con esto, se pueden concluir dos cosas:

- El financiamiento del inciso 7 “Servicio de la Deuda y Disminución de otros Pasivos” en el periodo 2009-2013 representó el 80% de la Fuente 15; lo cual sugiere un esquema del tipo Ponzi, dado que se utiliza crédito interno para pagar deuda.
- El financiamiento de los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 –todos ellos rubros de Gastos Corrientes- dan cuenta del crecimiento en el uso de Crédito Interno a partir de 2011,



Auditoría General de la Nación

y con esto, al Déficit Fiscal, el cual de manera importante a partir de este año. Con esto, y a partir del aporte de AT al crédito interno, se deduce que parte de estos anticipos del BCRA cubren en parte gastos corrientes y en parte déficit fiscal.

Si se toman los Ingresos Corrientes y los Recursos Tributarios como fuentes alternativas para hacer frente al resultado financiero del Estado, se observa que en el periodo estos resultan insuficientes: la deuda con el BCRA supera a los recursos tributarios a partir de 2011 y a los ingresos corrientes a partir de 2012. El crecimiento interanual de la deuda en manos del BCRA sobrepasa al de los ingresos corrientes y tributarios para todos los años del período (excepto en 2010).

La Fuente 15 se conforma en más del 50% con Instrumentos del BCRA, los cuales se utilizan mayormente para pagar deuda y financiar parte de los gastos corrientes que alimentan al déficit financiero. Las colocaciones que se realizan al BCRA en cada año crecen en relación a los ingresos corrientes del periodo, al mismo tiempo que la tasa de crecimiento interanual de la deuda con el BCRA supera a la de los recursos tributarios y los ingresos corrientes para cada año excepto 2010.

Una sana administración aconsejaría financiar gastos corrientes con recursos corrientes. Se recomienda hacer un seguimiento de los indicadores y no acentuar el esquema de pago de deuda con recursos de operaciones de crédito público.

IV.1 3. d Comprobaciones relacionadas a límites normativos

Los diversos instrumentos mencionados anteriormente, tienen límites máximos de emisión, los cuales se encuentran dados por las Leyes de Presupuesto para cada ejercicio, y en la Carta Orgánica del BCRA.



Auditoría General de la Nación

Operaciones de crédito público

Cada Ley de Presupuesto contiene una planilla anexa al artículo correspondiente que indica el monto máximo autorizado según valores efectivos de colocación.

A continuación se detallan los montos máximos permitidos para cada año del período bajo análisis:

Cuadro N° 41

Autorización presupuestaria operaciones de crédito público. En millones de \$

Año	Autorización presupuestaria
2008	40.000
2009	60.000
2010	120.000
2011	120.000
2012	138.000
2013	182.000

Fuente: elaboración propia en base a normativa

Letras intransferibles

Como ya se explicó, las LI son instrumentos denominados en dólares estadounidenses, a diez años de plazo, que emite el Tesoro Nacional a favor del BCRA como contraprestación de las transferencias de las reservas de libre disponibilidad que éste efectúa a favor del Tesoro para el pago de la deuda con tenedores privados (Fondo del Desendeudamiento Argentino FODEA) y Organismos Financieros Internacionales²⁹.

El Decreto 298/2010 de necesidad y urgencia, creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino para el pago de la deuda con tenedores privados exclusivamente, y lo integró con

²⁹ La Ley 26.739 agregó la posibilidad de pagar deuda externa oficial bilateral.



Auditoría General de la Nación

un monto inicial de reservas para ese año. Posteriormente, cada Ley de Presupuesto estableció el límite máximo a utilizar de las mismas para su período anual. Adicionalmente, y a partir del año 2013, mediante Ley de Presupuesto 26.784 se agregó un destino al Fondo el cual dispuso que el excedente resultante de dicha operación, siempre que tenga efecto monetario neutro, se lo imputará a financiar gastos de capital. Esto se reitera en los ejercicios de los años 2014 y 2015.

El cuadro a continuación expresa los límites máximos correspondientes a cada ejercicio:

Cuadro N° 42

Emisión de Letras Intransferibles. En US\$

Año	Autorización FODEA	Autorización pagos Org. Financieros
2009	0	0
2010	4.382.000.000	2.187.000.000
2011	7.504.000.000	2.121.386.485
2012	5.674.000.000	2.083.648.026
2013	7.967.000.000	2.334.944.552

Nota: para Org Financieros se toma monto autorizado de emisión de la Letra

Fuente: elaboración propia en base a normativa

Comprobaciones efectuadas sobre los límites de cada instrumento

Se corroboraron en primer lugar los montos asignados a: (i) la Administración Central, y (ii) al Fondo del Desendeudamiento Argentino (FODEA) y cancelación de servicios con Organismos Financieros Internacionales. En segundo lugar, se analizaron los límites normativos –normales y excepcionales- para los AT del Banco Central.

En relación con los límites establecidos por las leyes de presupuesto, las Cuentas de Inversión para los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 –en las secciones correspondientes al análisis del articulado de los Presupuestos respectivos– y los datos suministrados por la Dirección de Administración de la Deuda Pública (DADP), indican



Auditoría General de la Nación

que los instrumentos colocados durante estos ejercicios presentan un esquema de ejecución presupuestaria que respeta las autorizaciones ordenadas por el Presupuesto respectivo.

A continuación, se detallan las colocaciones efectivas de Letras Intransferibles, según lo informado por las Cuentas de Inversión del período considerado:

Cuadro N° 43

Letras Intransferibles. En millones de U\$S

Año	Organismos Financieros Internacionales			F.O.D.E.A			Totales		
	Autorizado	Emitido	Remanente	Autorizado	Emitido	Remanente	Autorizado	Emitido	Remanente
2010	2.187	2.187	0	4.382	4.382	0	6.569	6.569	0
2011	2.174	2.121	53	7.504	7.504	0	9.678	9.625	53
2012	2.179	2.084	95	5.674	5.674	0	7.853	7.758	95
2013	2.335	2.335	0	7.967	7.133	834	10.302	9.468	834

Fuente: Cuadros explicativos de las Cuentas de Inversión MECON, Ejercicios 2010-2013

Como puede observarse en el cuadro anterior, en el caso de los servicios correspondientes a Organismos Financieros Internacionales, existen diferencias entre los montos autorizados y emitidos para los ejercicios 2011 y 2012. Según explica la normativa, estas diferencias provienen de remanentes de recursos que al cierre del ejercicio anterior quedaron en cuentas de la TGN y se aplican al pago de servicios del año en curso, por lo que el monto de emisión de las letras es inferior al autorizado.

Adelantos Transitorios

La Carta Orgánica del BCRA establece el límite impuesto al otorgamiento de AT al Tesoro. Para ello se remite al apartado IV.1.1. b. Endeudamiento con la Agencia BCRA.

Para los AT del BCRA, tal como se explicó más arriba, se observan los límites normativos fijados según la Carta Orgánica. A continuación, se muestran los márgenes disponibles y su utilización efectiva, según información expuesta por la Tesorería General de la Nación.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 44

Límites disponibles para tomar AT

Límites disponibles para aplicar a Adelantos Transitorios - Utilización (1)				
(en millones de U\$S)				
Año	10% de la Recaudación últimos 12 meses -U\$S-	12% Base Monetaria -U\$S-	Total Límite en Situación Normal - U\$S-	Usos -U\$S-
2009	6.844	3.864	10.708	9.626
2010	8.810	4.841	13.652	11.615
2011	10.102	6.215	16.317	15.597
2012	11.187	7.499	18.687	17.778
2013	11.008	6.654	17.662	17.252

(1) Los datos de la base monetaria para el cálculo del margen fueron tomados de los Estados Contables publicados en la página de internet del BCRA para sus respectivos ejercicios.

Fuente: Foro de Estadísticas de Tesorería General de la Nación

A partir de julio de 2012 se empieza a hacer uso del límite adicional del 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno Nacional en los últimos 12 meses y con plazo máximo de devolución de 18 meses. Tal como se expuso, esta facultad de carácter excepcional fue incorporada en el art. 20 de la Carta Orgánica por medio de la Ley 26.739.

En el cuadro siguiente se muestra mes a mes la diferencia en el límite que otorga la nueva Carta Orgánica posibilitando incrementar el financiamiento al Tesoro vía AT.

Cuadro N° 45

AT del BCRA a 18 meses. En Millones de U\$S



Auditoría General de la Nación

Período	Límite Normal	Límite Normal + Excepcional	Adicional por Límite Excepcional (*)	Uso Normal	Saldo Final AT
	(1)	(2)	(2) – (1)		
(en millones de U\$S)					
2009	10.708	-	-	9.626	9.626
2010	13.652	-	-	11.615	11.615
2011	16.317	-	-	15.597	15.597
2012	18.687	29.874	11.187	17.778	25.972
2013	17.662	28.671	11.008	17.252	28.002

(*) Adelantos Transitorios otorgados a un plazo máximo de 18 meses.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro de Estadísticas de la Tesorería General de la Nación y Cuentas de Inversión de Ejercicios 2009-2013

Para analizar la frecuencia del uso se verificó el financiamiento del año 2014, dando como resultado un aumento en la misma, tal como puede observarse en el cuadro que sigue:

Cuadro N° 46

Usos del financiamiento mediante AT a 18 meses

Año	A.T. Excepcionales	
	Cantidad de usos	% sobre A.T. Regulares
2012	4	46%
2013	3	26%
2014	10	52%

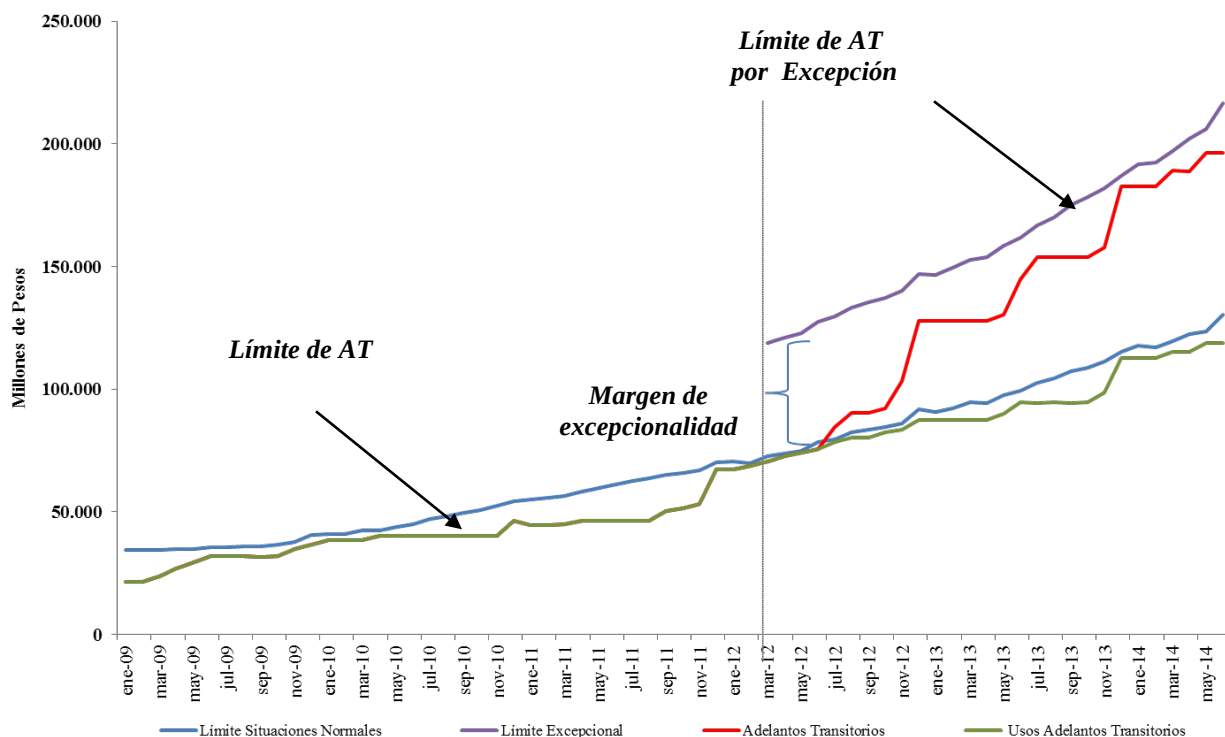
Fuente: elaboración propia a información publicada por la TGN

Gráficamente se puede apreciar como a partir de julio de 2012 la brecha entre el límite de AT en carácter de excepción y su uso efectivo se va achicando mes a mes hasta casi alcanzar la totalidad permitida.



Auditoría General de la Nación

Gráfico N° 2
Límites aplicables a AT del BCRA



Fuente: Elaboración Propia en base a Cuadros explicativos de las Cuentas de Inversión publicados en el sitio web de MECON, Ejercicios 2009-2013 y al Foro de Estadísticas de Tesorería General de la Nación

Como resultado de este análisis, se concluye que las operaciones consideradas no excedieron los límites establecidos por la normativa.

IV.1 3. e. Impacto de este tipo de financiamiento en la calidad de la cartera y solvencia de la gestión del BCRA

Se analiza el impacto de este tipo de endeudamiento en la calidad de la cartera y solvencia de la gestión de la Agencia BCRA. Para ello, en cada indicador se construyen criterios



Auditoría General de la Nación

contra los cuales se realiza la evaluación, con la especificidad que se requiere para el análisis.

Correlación de principales instrumentos o grupos de instrumentos

En primer lugar se evalúa la diversificación de la cartera como parámetro de calidad de la misma, partiendo de considerar que una cartera suficientemente diversificada minimiza riesgos. Esto es porque una cartera bien diversificada tiene instrumentos que se comportan de manera distinta entre sí de modo tal de cubrir los riesgos propios entre uno u otro instrumento, es decir, si existe una causa propia para una variación abrupta, si los instrumentos están poco correlacionados entre sí, la cartera no sentirá dicha variación, será compensada.

En segundo lugar, analizando la correlación de la cartera respecto al mercado se entiende que una cartera que aísla riesgos de mercado local no tiene una alta correlación con el mismo de modo tal que las variaciones macroeconómicas locales no afectan significativamente el valor de la cartera. El parámetro de comparación del mercado será el Merval.

Criterio:

1. Correlación alta (Mayor a 0,7) entre la mayoría de los instrumentos entre sí (Más del 30% de los instrumentos) implica cartera poco diversificada.
2. Correlación alta (Mayor a 0,7) con el Merval implica cartera que no puede aislar riesgos de mercado local.

Definición:

El coeficiente de correlación " ρ " en estadística mide cuánto varía una variable ante un cambio en otra variable. De esta forma, una correlación de 1 implica que ambas varían en



Auditoría General de la Nación

igual magnitud y sentido, una correlación de -1 implica que ambas varían en igual magnitud pero sentido contrario y, finalmente, una correlación de 0 implica que no existe un cambio en una variable al mismo tiempo que ocurre en la otra.

Se analizó la correlación de cada grupo de instrumentos respecto sí mismos y respecto al Merval.

Los resultados obtenidos de los cálculos son los siguientes:

Cuadro N° 47

Correlación de principales instrumentos o grupos de instrumentos

	Reservas	Bonos	Adelantos Transitorios	Resto de activos	Promedio ponderado
Ponderación en el total de la cartera (promedio)	45,98%	29,06%	15,51%	9,44%	-
Correlación (ρ) con Reservas	1	0,26	0,07	-0,31	-
Correlación (ρ) con Bonos	-	1	0,94	0,21	-
Correlación (ρ) con Adelantos Transitorios	-	-	1	0,34	-
Correlación (ρ) con Resto de activos	-	-	-	1	-
Correlación (ρ) con Merval	0,30	0,81	0,72	-0,05	0,78

Analizando lo anterior en términos de los criterios establecidos se muestra el siguiente cuadro:

Cuadro N° 48



Auditoría General de la Nación

	Reservas	Bonos	Adelantos Transitorios	Resto de activos	Promedio ponderado
Ponderación en el total de la cartera (promedio)	45,98%	29,06%	15,51%	9,44%	-
Correlación (ρ) con Reservas	1	Baja correlación	Baja correlación	Baja correlación	-
Correlación (ρ) con Bonos	-	1	Alta correlación	Baja correlación	-
Correlación (ρ) con Adelantos Transitorios	-	-	1	Baja correlación	-
Correlación (ρ) con Resto de activos	-	-	-	1	-
Correlación (ρ) con Merval	Baja correlación	Alta correlación	Alta correlación	Baja correlación	Alta correlación

Entonces, para este indicador se concluye que:

1. Existe correlación alta entre Bonos y AT que conforman el 45% del total de la cartera. La cartera no está diversificada entre instrumentos.
2. Existe correlación alta entre la cartera total y el Merval. La cartera no logra aislar riesgo sistémico local.

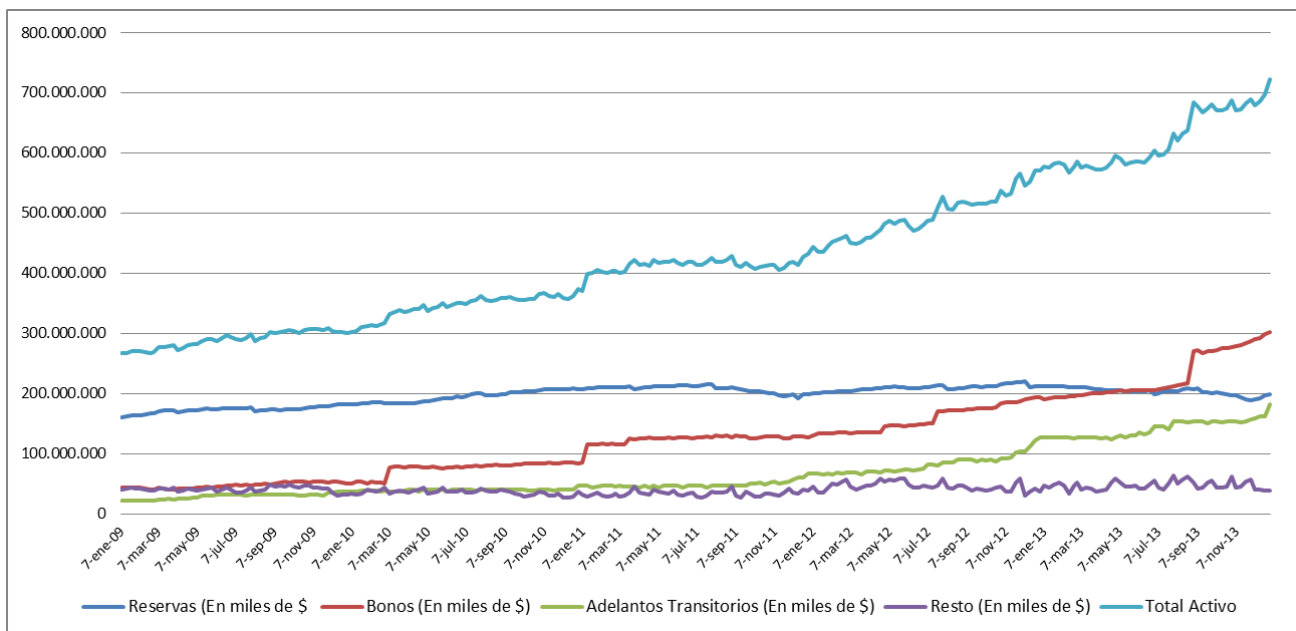
La causa de la poca diversificación de la cartera se halla en la tendencia observada en los años analizados a concentrar el activo del BCRA en instrumentos emitidos por el Tesoro Nacional. En el gráfico que sigue se puede ver cómo los Bonos y AT crecen en mayor proporción que las Reservas y al resto del activo, es decir, año a año incrementan su participación en el total del activo.

Gráfico N° 3

Crecimiento de AT respecto del activo del BCRA



Auditoría General de la Nación



Fuente: elaboración propia en base a Balance semanal del BCRA

Como resultado de este análisis se observa que desde el 2009 al 2013 se ve una tendencia a la concentración de activos del BCRA en Bonos del Tesoro Nacional y AT. Esto genera un desvío respecto al criterio utilizado para su evaluación, lo que indica que sería recomendable mejorar la diversificación de los instrumentos en la cartera del BCRA, dado los riesgos.

Rendimiento promedio ponderado

El rendimiento promedio ponderado mide la rentabilidad de cada instrumento o grupo de instrumentos, ponderado por su participación en la cartera. Este análisis permite ver cuál fue el rendimiento total de la cartera teniendo en cuenta la variación de cada grupo de instrumentos y su participación en la misma.

Para este indicador se debe tener en cuenta que la metodología de medición de la rentabilidad implica contabilizar la variación del stock de cada instrumento, es decir, la



Auditoría General de la Nación

incorporación de cierto instrumento en la cartera se contabilizará como un incremento en la rentabilidad. Esto permite analizar no solo la rentabilidad propia de cada instrumento sino también la política de inversión de la cartera del BCRA en tanto y en cuanto se puede ver si se decide invertir en mayor o menor proporción en algún instrumento o grupo de instrumentos.

Cuadro N° 49

Tasa promedio ponderada de la cartera del BCRA

	Reservas precios constantes	Bonos precios constantes	Adelantos Transitorios precios constantes	Resto precios constantes
Tasas promedio real anual	2,22%	50,24%	54,52%	51,19%
Ponderación	45,98%	29,06%	15,51%	9,44%
Tasa promedio ponderada	28,91%			

Tasa promedio Merval (2009-2013)	38,27%
Tasa Bonos IAMC (2010*-2013)	15,45%

* No se tomó el año 2009 porque las circunstancias macroeconómicas y políticas dieron una rentabilidad extraordinaria.

Fuente: elaboración propia

Criterio:



Auditoría General de la Nación

El rendimiento promedio ponderado no es menor que el de Bonos de IAMC³⁰. Se considera la cartera de Bonos del IAMC como una medida de cartera que tiene baja rentabilidad debido al bajo riesgo de sus activos, es decir, se toma como piso de rentabilidad porque, dado que no existe cartera menos riesgosa que esta, de tener menor rentabilidad estaría fuera de la frontera de eficiencia³¹.

Para realizar el análisis se comparó el rendimiento anual ponderado de la cartera de activos del BCRA. El resultado fue mayor que una inversión plena en Bonos (índice IAMC deflactado) pero menor que invertir plenamente en acciones (Tasa crecimiento Merval deflactado). Esto indica que la rentabilidad de la cartera se halla entre el piso establecido y la rentabilidad total del mercado.

Como se dedujo anteriormente, en el análisis de concentración, más del 45% de la cartera se encuentra concentrada en activos emitidos por el Tesoro Nacional. En cuanto al rendimiento de financiar a este organismo se ve que la tasa de rendimiento promedio real

³⁰Composición de Índice IAMC

RO15	Bonos cortos en dólares	62,69 %
AA17	Bonos cortos en dólares	27,94 %
AO16	Bonos cortos en dólares	6,33 %
AM18	Bonos cortos en dólares	3,04 %
AS15	Bonos cortos en pesos	42,29 %
NE18	Bonos cortos en pesos	31,26 %
PR14	Bonos cortos en pesos	26,45 %
AY24	Bonos largos en dólares	65,35 %
DICA	Bonos largos en dólares	31,93 %
PARA	Bonos largos en dólares	2,72 %
DICP	Bonos largos en pesos	73,79 %
PR13	Bonos largos en pesos	15,58 %
PARP	Bonos largos en pesos	6,63 %
PR15	Bonos largos en pesos	4,00 %

³¹ Se entiende por frontera de eficiencia al conjunto de inversiones que maximizan rentabilidad sujeto a cierto riesgo. Para conformar dicha frontera, se evalúan las combinaciones posibles de activos que puedan devenir en distintas carteras de inversión y (dada las distintas combinaciones en instrumento y cantidad de los mismos) se evalúa el riesgo (varianza) y la rentabilidad obtenida. Aquellas carteras que tienen el mayor nivel de rentabilidad ante cada unidad de riesgo son las óptimas por lo que constituyen la frontera de eficiencia. En términos de inversiones, tener una cartera con una combinación de activos que quede dentro de la frontera (a un cierto nivel de riesgo tiene menor rentabilidad que la cartera de la frontera) es ineficiente y debe ser reformulada.



Auditoría General de la Nación

anual de estos instrumentos es mayor incluso que la tasa de rendimiento del Merval. No obstante, este mayor rendimiento es espurio en tanto y en cuanto cambia la ponderación en la cartera y no solamente su rentabilidad.

En resumen el análisis de rentabilidad indica que existe un rendimiento mayor que el de invertir plenamente en instrumentos libres de riesgo (Bonos) pero dicho rendimiento trae aparejado una concentración de títulos públicos en la cartera. Dado que los indicadores no se desvían del criterio no hace falta modificar la cartera en términos puros de rentabilidad pero en un análisis conjunto rentabilidad-riesgo se recomienda diversificar para no incrementar el riesgo.

Coefficiente de Variación Promedio Ponderado.

El coeficiente de variación se calcula como el desvío estándar de la variable dividido por el promedio. Este indicador provee información acerca de la variación que tiene el activo en proporción a su precio. De esta forma, se pueden comparar variaciones de activos de distintos niveles de precios con una medida de variación homogénea.

Cuadro N° 50

Coefficiente de variación promedio de los activos del BCRA



Auditoría General de la Nación

	Reservas precios constantes	Bonos precios constantes	Adelantos Transitorios precios constantes	Resto precios constantes
Coefficiente de Variación	0,0564	0,5000	0,5853	0,1754
Ponderación	45,98%	29,06%	15,51%	9,44%
Coefficiente de Variación Ponderado	0,27858			

Coefficiente de Variación Merval (promedio 2009- 2013)	0,31387
Indice de bonos IAMC (promedio 2010*-2013)	0,076390

* No se tomó el año 2009 porque las circunstancias macroeconómicas y políticas dieron una rentabilidad extraordinaria.

Fuente: elaboración propia

Criterio:

El coeficiente de variación no es mayor que el del Merval. Se estima que no debe haber una variación mayor a la totalidad del mercado puesto que esto implicaría una desviación de la diversificación eficiente del mercado.

De los resultados presentados en el cuadro anterior se puede ver que el coeficiente de variación promedio ponderado del total de la cartera es menor que el del Merval, lo cual implica que tiene una volatilidad menor que el mercado en su conjunto. En la literatura económica se considera que el mercado está lo suficientemente diversificado como para tener el menor nivel de volatilidad posible dentro de los activos de renta variable. Si bien, el total de la cartera se encuentra en parámetros correctos, los principales activos: Bonos y AT cuentan con una volatilidad significativamente mayor a la del mercado. Considerando la tendencia hacia la concentración de estos activos en la cartera del BCRA que se analizó durante todo el documento se estima que la volatilidad aumentará de continuar dicho



Auditoría General de la Nación

manejo de activos. Como resultado de este análisis, se recomienda mejorar la diversificación hacia activos menos volátiles.

Concentración de activos públicos en relación con las Reservas Internacionales

Para este indicador se analiza la proporción de instrumentos emitidos por el Tesoro Nacional en relación con las Reservas Internacionales para evaluar concentración.

Cuadro N° 51

Activos públicos en relación con RI

	Fecha	Adelantos Transitorios (1)	Letras Intransferibles (2) + Títulos Públicos (3)	Reservas Internacionales (4)	$[(1)+(2)+(3)]/(4)$
2009	31/12/2009	36.580.000	50.598.849	182.118.122	0,48
2010	31/12/2010	46.180.000	84.153.427	207.496.326	0,63
2011	31/12/2011	67.130.000	127.216.905	199.564.870	0,97
2012	31/12/2012	127.730.000	193.689.153	212.870.899	1,51
2013	31/12/2013	182.600.000	301.778.261	199.453.690	2,43

Fuente: Balances semanales del BCRA

Como puede verse del cuadro anterior y de los análisis realizados durante todo el documento existe una tendencia hacia la concentración de activos públicos respecto a reservas internacionales. Esto es consecuencia del mayor financiamiento al Tesoro Nacional por el BCRA.

Simulación Financiera de la evolución de reservas internacionales

Se simularon las reservas internacionales, principal activo del BCRA (casi 46% del total del activo) mediante Método de Simulación de Montecarlo. Este método consiste en realizar un análisis histórico de un proceso calculando su media y varianza para luego simular dicho



Auditoría General de la Nación

proceso asumiendo que se tratará de una variable aleatoria de distribución normal³² con los parámetros encontrados en el análisis anterior.

Para este caso se definió el proceso como variación diaria de Reservas Internacionales y se encontró la media y varianza analizando los datos deflactados desde el 2009 al 2013.

Se plantea entonces que:

$$\text{Reservas}_t = \text{Reservas}_{t-1} * (1 + \Delta \text{Reservas})$$

Donde “ $\Delta \text{Reservas}$ ” es un número aleatorio con distribución normal de media y varianza determinados.

Este cálculo se hace para todo el período analizado es decir, desde $t=1$ día hasta $t= 600$ días simulando las reservas 600 días después del último dato disponible. Se repite el procedimiento 1000 veces para poder obtener una cantidad significativa de observaciones. El número final de la estimación es el promedio de las 1000 simulaciones.

El resultado indica que, dada la estimación realizada, las Reservas Internacionales se encuentran expuestas a una disminución en el tiempo si se continuara con la tendencia explicada por la media y la volatilidad observada actualmente. Es importante destacar, al momento de leer el resultado de la simulación, que el supuesto principal detrás del cálculo indica que no existirán cambios estructurales en la política monetaria ni en las variables macroeconómicas, sino que se continuará con las características actuales. Por lo tanto, este cálculo se corresponde solo con una estimación estadístico-financiera de la evolución del valor de las reservas.

Cuadro N° 52 *Evolución de las RI*

³² Se entiende por Distribución Normal a una función de probabilidad del tipo continuo donde los datos, en general, se encuentran concentrados en torno a la media (promedio). Esta forma de representar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, se encuentra en casi todos los casos conocidos si se analizan una gran cantidad de muestras del mismo de ahí su nombre “Normal”.



Auditoría General de la Nación

En millones de dólares constantes 2008=100	
Reservas a Julio de 2015	33.695
Reservas a los 100 días	33.277
Reservas a los 200 días	32.714
Reservas a los 300 días	32.176
Reservas a los 400 días	31.621
Reservas a los 500 días	31.106
Reservas a los 600 días	30.517

Fuente: Simulación propia en base a datos históricos de la página de internet del BCRA.

Costo Cuasi Fiscal en relación al Activo o al Patrimonio Neto.

Cuadro N° 53

Costo cuasifiscal en relación con el Activo y PN del BCRA

Año	Costo Cuasifiscal	Activo	Patrimonio Neto	Costo cuasifiscal/Activo	Costo cuasifiscal/PN
Valores en millones de \$					
2009	4.614	301.223	49.675	1,532%	9,288%
2010	8.258	303.151	38.623	2,724%	21,380%
2011	14.565	304.298	37.363	4,786%	38,983%
2012	24.216	309.910	61.320	7,814%	39,491%
2013	47.470	313.159	107.268	15,159%	44,254%

Fuente: Para el Costo Cuasi Fiscal se utilizó el cálculo propio, el Activo y el Patrimonio neto se obtuvieron de los Balances Semanales del BCRA.

El costo cuasi fiscal se incrementa respecto al Activo y al PN como puede deducirse de la metodología del cálculo del costo cuasi fiscal explicada anteriormente en este documento. Esto implica un aumento en el financiamiento del BCRA al Tesoro Nacional. Es decir, los indicadores analizados no solo demuestran una mayor concentración de instrumentos emitidos por el Tesoro en perjuicio de la rentabilidad, diversificación y el riesgo, sino también que se puede ver una tendencia hacia el incremento del costo implícito que esta financiación implica.

Valor a Riesgo y Costo a Riesgo

Cuadro N° 54



Auditoría General de la Nación

VaR y CaR de las RI del BCRA

VaR al 5%	-0,679%
CaR (en millones de \$)	1.355

Fuente: Cálculo propio con datos históricos del BCRA Serie: Reservas Internacionales del BCRA excluidas asignaciones DEGs 2009 (en millones de dólares).

El Valor al Riesgo es una medida de riesgo que evalúa la máxima pérdida esperada en un intervalo del tiempo con una probabilidad determinada. En este caso se plantea la máxima pérdida esperada en un día con una probabilidad del 95%. El Costo al Riesgo, en cambio, mide la misma pérdida pero en términos monetarios, aplicando la máxima pérdida porcentual diaria del VaR al último valor conocido de las Reservas.

Se utiliza como criterio que el valor obtenido del VaR debe ser menor que el promedio de pérdida diaria del Merval.

El VaR de las Reservas Internacionales (principal activo del BCRA) es menor al del mercado. Esto implica que este activo es menos riesgoso que el mercado en general. El CaR de la cartera de Reservas es de \$1.355 millones, es decir, existe una probabilidad del 5% de perder esa suma de dinero en un día, siendo ésta, la máxima pérdida esperada posible.

Aunque en el análisis anterior se determina que el riesgo de la cartera es bajo, corresponde analizar la relación riesgo-rentabilidad; este análisis se efectúa mediante el cálculo del índice de Sharpe: es una medida de rentabilidad- riesgo que indica cuántas unidades de rendimiento se ganan por una unidad más de riesgo. Muestra hasta qué punto el rendimiento de una inversión compensa al inversor por asumir riesgo en la misma. Se calcula como la rentabilidad dividida el desvío estándar.

Criterio:

El Índice de Sharpe debe ser igual o mayor al del Merval.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 55
Índice de Sharpe

	BCRA				Merval (2009-2013)
	Reservas precios constantes	Bonos precios constantes	Adelantos Transitorios precios constantes	Resto precios constantes	
Índice de Sharpe	2,41	10,63	15,34	3,79	
Ponderación	45,98%	29,06%	15,51%	9,44%	
Índice de Sharpe ponderado	6,93				

Fuente: Cálculo propio con datos históricos del BCRA Serie: Reservas Internacionales del BCRA excluidas asignaciones DEGs 2009 (en millones de dólares).

El Índice de Sharpe de la cartera del BCRA es menor al índice del Merval lo que implica que cada unidad más de riesgo genera menos rendimiento que el generado por los activos que conforman el Merval. En este marco, la rentabilidad es baja en relación con el riesgo existente. Una sana administración indicaría reducir el riesgo o aumentar el rendimiento esperado de los activos a los fines de lograr acercarse a una frontera eficiente³³.

Un análisis armónico de todos los indicadores analizados reafirma la recomendación de mejorar la diversificación de los activos para controlar el riesgo.

IV. 2 Evaluación del endeudamiento con el BCRA en relación con la aplicación de los Principios de Otorgamiento y Toma responsable de préstamos soberanos (UNCTAD)

IV. 2. 1 Análisis de la aplicabilidad de los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD): Evaluación de la aplicación del Principio N° 10: Transparencia y del Principio N° 11: Divulgación y publicación de la información

³³ Frontera de eficiencia según lo definido en la nota al pie N° 29.



Auditoría General de la Nación

Tal como se expuso a lo largo de esta Auditoría Piloto, los Principios UNCTAD, como marco de buenas prácticas, impactan tanto en el control del cumplimiento como en la gestión del endeudamiento soberano.

Aún cuando la naturaleza de las partes en la relación considerada (Administración Central-Agencia BCRA) no permite la aplicación de la totalidad de los Principios de UNCTAD, los que han sido estudiados abren una nueva perspectiva de análisis que permitió evaluar distintos aspectos de este tipo de endeudamiento:

- Existencia y precisión del marco normativo: en el capítulo referido a AT, se detectó que no se define con exactitud qué se considera "casos excepcionales" que habilitan el otorgamiento de los AT a 18 meses, no se halló publicada una norma que indique el procedimiento para el otorgamiento de AT a 18 meses (apartado VI.1.1.b de este informe)
- Transparencia, publicidad y provisión de información: No se cuenta con información sobre tenencias de deuda en manos de Agencias del Sector Público proveniente de las custodias de instrumentos, las restricciones legales dificultan obtener información directamente de la Caja de Valores y no resultan razonables a la luz de una interpretación armónica del marco normativo y las facultades de la EFS. Falta precisión en la información publicada (apartado VI. 1.1.a).
- Riesgos operacionales desde la perspectiva de Transparencia por aplicación de los Principios 10 y 11 y como combinación de ésta con componentes de control interno: falta de exposición de la Deuda Intra-Sector Público en cuadros y Anexos de la Cuenta de Inversión, no es posible determinar la legislación aplicable a los Títulos de la Deuda Pública, principalmente en los referidos a los Títulos objeto de los canjes 2005-2010 (apartado VI. 1.2. a)



Auditoría General de la Nación

Como experiencia en el marco de esta Auditoría Piloto, resulta en un conjunto de directrices que abre nuevas posibilidades en materia de control de deuda soberana.

V. Hallazgos y Recomendaciones. Buenas prácticas identificadas

En función del examen realizado, y dado el marco utilizado, se presentan los siguientes resultados y conclusiones:

Objetivo 1: Evaluación del endeudamiento del Tesoro con el BCRA

Sub-objetivo 1: Establecer el nivel y marco del endeudamiento Intra Sector Público

Pregunta 1: ¿Cuál es el nivel de endeudamiento Intra Sector Público para el período 2009-2013, como se compone y cuál es su estructura?

Criterio: ISSAI 5422, Principios UNCTAD, DPI 15 “Generación de informes sobre la deuda” DeMPA

Hallazgo:

1. No se cuenta con información de tenencias de Agencias SP de las custodias de instrumentos

Recomendación: Que la DMO requiera información acerca de las tenencias de deuda pública en poder de entes del Sector Público a los custodios autorizados (CRyL y Caja de Valores S.A), al cierre de cada ejercicio y con la frecuencia de publicación del Boletín Fiscal.

2. La Caja de Valores no proporciona información respecto de las tenencias en poder de los entes custodios.



Auditoría General de la Nación

Recomendación: Propiciar un cambio normativo que ratifique la facultad de la AGN de obtener información necesaria para el correcto desempeño de la tarea de control. Instrumentar un proceso de registración mediante norma específica que exija a los entes del Sector Público, con tenencias de títulos u otro instrumento de deuda pública, informar diariamente sobre la cartera activa. Exponer saldos al inicio y al finalizar el año fiscal como información especial y complementaria a la registración de sus activos y pasivos.

3. Los datos de Deuda Intra Sector Público publicados en el Informe de Deuda del MECON no coinciden con lo informado por la DMO mediante nota para todos los años. Hay diferencias entre los datos publicados por MECON en el Informe de Deuda, por ejemplo: entre los datos publicados para un mismo año (los datos de los años 2011 y 2012 no coinciden de un informe a otro con sus valores respectivos en el dato publicado para el periodo anterior).

Recomendación: Actualizar la información publicada y eliminar los datos "preliminares" (ver Objetivo 2, P3).

Efecto: sobre CUMPLIMIENTO Principio 11 UNCTAD y EFICIENCIA.

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de participación del BCRA en la deuda Intra Sector Público y a través de qué instrumentos efectúa el financiamiento?

Criterio: ISSAI 5422

Hallazgo:

No hay hallazgos en esta línea de auditoría

Recomendación: N/A

Pregunta 2a: ¿Cuál es la estructura del endeudamiento con el BCRA?

Criterio: ISSAI 5422

Hallazgo:



Auditoría General de la Nación

1. Si bien no hay hallazgos en esta línea de auditoría, el análisis impacta sobre las conclusiones generales sobre 3E que se elaborarán oportunamente

Recomendación: N/A

Pregunta 2b: ¿Existe un marco normativo claro y preciso que regule estas operaciones?

Criterio: ISSAI 5422, Principio 10 UNCTAD

Hallazgo:

1. No se halló publicada una norma que establezca el procedimiento para el otorgamiento de adelantos transitorios a 18 meses

Recomendación: Dar a conocer el procedimiento de solicitud de adelantos transitorios a 18 meses mediante el dictado de las normas pertinentes.

2. No existe publicada una norma que reglamente el artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA según Ley 26.739.

Recomendación: Dictar la reglamentación que establezca con precisión qué se entiende por "casos excepcionales" para el otorgamiento de adelantos transitorios a 18 meses.

Efecto: sobre CUMPLIMIENTO ISSAI 5422, Principio 10 UNCTAD. ECONOMÍA.

Pregunta 2c: ¿El marco normativo que regula las operaciones de endeudamiento con el BCRA, ha sido cumplido?

Criterio: Marco normativo general y particular (Ley 24.156 de Administración Financiera , Leyes de Presupuesto de los años 2008-2013, Carta Orgánica del BCRA Ley 26.739; Decreto 298/10)

Hallazgo:

No hay hallazgos en esta línea de auditoría

Buena práctica:



Auditoría General de la Nación

El ente auditado cumple con pautas normativas y procedimentales. *Efecto:* ECONOMÍA el auditado realiza la gestión del endeudamiento soberano de acuerdo a la normativa aplicable.

Recomendación: N/A

Efecto: N/A

Sub-objetivo 2: Identificar los riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA

Pregunta 1: Existen riesgos relacionados a las operaciones de endeudamiento con el BCRA

Criterio: ISSAI 5410 y 5422, DeMPA DPI 14 “Registros de la deuda

Hallazgo:

1. *Para los Riesgos operativos:* existe falta de conciliación entre los datos provenientes de los sistemas SIGADE y e SIDIF que no permite mantener un registro sobre el endeudamiento público adecuadamente articulado.

Recomendación: conciliar la información contenida entre los sistemas SIGADE y e SIDIF

2. Dada la observación anterior, falta de un subdiario del e-SIDIF que identifique - dentro de cada cuenta patrimonial contable- el saldo de cada instrumento financiero componente de la Deuda Pública

Recomendación: Implementar un subdiario en el e-SIDIF que permita identificar dentro de cada cuenta contable, el saldo de cada instrumento de la Deuda Pública hasta tanto se concilie dicha información.

3. Falta de exposición de la Deuda Intra-Sector Público en cuadros y Anexos de la Cuenta de Inversión.



Auditoría General de la Nación

Recomendación: Exponer adecuadamente la información relativa a la Deuda Intra Sector Público.

4. No es posible determinar la legislación aplicable a los Títulos de la Deuda Pública.

Recomendación: Exponer adecuadamente para los Títulos Públicos la legislación aplicable.

Buena práctica: El “Manual de Procesos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública” fue aprobado por Disposición N° 1/2015 del 05/02/2015 por la Oficina Nacional de Crédito Público, contribuyendo a mitigar el riesgo operativo y fortaleciendo el componente Ambiente de Control (Ver Obj. I, Sub objetivo 2, Pregunta 2 Mitigación del riesgo)

2. *Otros riesgos definidos por la ISSAI 5422:* Si bien no hay hallazgos en esta línea de auditoría, el análisis impacta sobre las conclusiones generales: Ver Conclusiones sobre 3 E que se elaborarán oportunamente.

Efecto: sobre EFICIENCIA y ECONOMÍA

Pregunta 2: ¿El ente auditado conoce los riesgos que hubieran sido identificados e implementa mecanismos de mitigación de esos riesgos?

Criterio: PRINCIPIO N° 11 de la UNCTAD- Convención de la ONU contra la Corrupción arts. 9 y 10

Buena Práctica: El auditado aprobó el “Manual de Procesos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública”.

Efecto: ECONOMÍA: la medida implementada por el auditado contribuye a mitigar el riesgo operativo y fortalece el componente Ambiente de Control

Sub-objetivo 3: ¿El endeudamiento con el BCRA permite obtener los recursos financieros necesarios en los tiempos requeridos y al menor costo posible?



Auditoría General de la Nación

Pregunta 1: ¿Las operaciones de endeudamiento con el BCRA resultan convenientes en relación con el costo de otros instrumentos disponibles y los riesgos detectados?

Criterio: 1. El costo financiero del endeudamiento con el BCRA debiera ser menor que el costo financiero del resto del endeudamiento intra sector público y del endeudamiento total con equivalentes características.

2. En un análisis comparado, los indicadores de estructura para el financiamiento provisto por el BCRA debieran arrojar resultados más convenientes que los resultantes del financiamiento Intra Sector Público.

3. En un análisis comparado, los indicadores de estructura del endeudamiento Intra Sector Público y Total (incluyendo al endeudamiento con el BCRA), debieran arrojar resultados más convenientes que los resultantes del endeudamiento Intra Sector Público y Total (excluyendo al BCRA).

Ver Conclusiones 3E que se elaborarán oportunamente

Pregunta 2: ¿Existen costos implícitos en este tipo de financiamiento?

Criterio: Administración prudente del déficit cuasifiscal originado en la asistencia al tesoro nacional. Variable utilizar: el rendimiento de los activos con el gobierno nacional debe superar el costo de los pasivos monetarios incurridos para esterilizar los excedentes monetarios generados por la constitución de dichos activos. El rendimiento de las Letras Intransferibles en dólares debería ser mayor o semejante al rendimiento medio de los activos externos del BCRA.

Hallazgo:

Los intereses que generan las L.I. no cubren los costos implícitos de la esterilización derivada. Los intereses que generan las L.I. producen un rendimiento que no supera al de las reservas, considerándolas como activo alternativo para determinar el costo de oportunidad de las L.I. La administración del déficit cuasifiscal originado en la asistencia al tesoro nacional no es prudente ni eficiente.

Recomendación: para un análisis armónico, VER S.O.3 P5



Auditoría General de la Nación

Efecto: EFICIENCIA aunque el financiamiento que obtiene el Tesoro parecería conveniente (Económico) por su bajo costo entre los activos disponibles para financiarse, implica un costo cuasifiscal para el BCRA por la operación de esterilización mediante instrumentos de mercado que supone la operatoria

Pregunta 3: ¿El financiamiento obtenido de la agencia BCRA se utiliza para fines generales, específicos o financia déficit fiscal?

Criterio: Leyes de Presupuesto. Carta Orgánica del BCRA. En el caso de financiar déficit fiscal, el financiamiento proveniente del BCRA no debiera crecer en relación al resto de los recursos del gobierno que financian déficit en el año fiscal anterior, ni hacerlo a mayor velocidad. En el marco de una administración prudente debe evitarse la generación de esquemas Ponzi.

Hallazgo:

Hacia el final del período los recursos de la Fuente 15 (de los que los AT representan más del 50%) comienzan a financiar gastos corrientes alejándose del criterio establecido. Un análisis conjunto de la aplicación del crédito interno y el indicador referido la suficiencia del resultado primario daría cuenta de una administración que, de no corregirse, podría generar un efecto Ponzi parcial.

Recomendación: Una sana administración aconsejaría financiar gastos corrientes con recursos corrientes. Se recomienda hacer un seguimiento de los indicadores y no acentuar el esquema de pago de deuda con recursos de operaciones de crédito público

Efecto: sobre EFECTIVIDAD aunque se cumple con el objetivo de obtener recursos a bajo costo, su aplicación se aleja de una sana práctica que sería por ejemplo su aplicación a inversiones productivas

Pregunta 4: ¿Se cumplen los límites de endeudamiento de cada instrumento establecidos en leyes de presupuesto o leyes especiales? (límites presupuestarios/límites especiales)



Auditoría General de la Nación

Criterio: Leyes de Presupuesto. Carta Orgánica del BCRA.

Hallazgo:

No hay hallazgos en esta línea de auditoría

Buena Práctica: El auditado respeta los límites de endeudamiento establecidos en el marco normativo

Recomendación: N/A

Efecto: ECONOMÍA el auditado realiza la gestión del endeudamiento soberano de acuerdo a la normativa aplicable.

Pregunta 5: ¿Cómo impacta este tipo de financiamiento en la calidad de su cartera y la solvencia de la gestión del BCRA?

Criterio:

- 1. Coeficiente de correlación:** a. Correlación alta (Mayor a 0,7) entre la mayoría de los instrumentos (Más del 30% de los instrumentos) implica cartera poco diversificada b. Correlación alta (Mayor a 0,7) con el Merval implica cartera que no puede aislar riesgos de mercado local.
- 2. Rendimiento promedio ponderado:** El rendimiento promedio ponderado no es menor que el de Bonos de IAMC
- 3. Coeficiente de Variación Promedio Ponderado:** El coeficiente de variación no es mayor que el del Merval
- 4. Valor a Riesgo y Costo a Riesgo:** $VaR <$ que promedio de pérdida diaria del Merval es Bajo

Hallazgo:

a. Existe correlación alta entre Bonos y Adelantos Transitorios que conforman el 45% del total de la cartera. La cartera no está diversificada entre instrumentos



Auditoría General de la Nación

b. Existe correlación alta entre la cartera total y el Merval. La cartera no logra aislar riesgo sistémico local.

c. El Índice de Sharpe de la cartera del BCRA es menor al índice del Merval lo que implica que cada unidad más de riesgo genera menos rendimiento que el generado por los activos que conforman el Merval. En este marco, la rentabilidad es baja en relación con el riesgo existente

Recomendación: mejorar la diversificación de la cartera para controlar el riesgo

Efecto: Sobre EFICIENCIA aunque la gestión de la cartera del BCRA resulta eficiente en términos de rentabilidad-riesgo, un análisis armónico tomando en cuenta la concentración de la cartera indica que es recomendable no continuar concentrando los activos (diversificar para controlar el riesgo)

Objetivo 2: Determinar si la actividad de obtención de financiamiento de la agencia Banco Central de la República Argentina se realizó de acuerdo a los principios de Otorgamiento y Toma responsable de Préstamos de UNCTAD

Evaluación del Principio N°10 UNCTAD Transparencia

Criterio: Principio 10 UNCTAD

Hallazgo: (Ver Objetivo I, SO 1, P2b y P2c)

1. No existe publicada una norma que reglamente el artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA según Ley 26.739.

Recomendación: Dictar la reglamentación que establezca con precisión qué se entiende por "casos excepcionales" para el otorgamiento de adelantos transitorios a 18 meses.

2. No se halló publicada una norma que establezca el procedimiento para el otorgamiento de adelantos transitorios a 18 meses

Recomendación: Dar a conocer el procedimiento de solicitud de adelantos transitorios a 18 meses mediante el dictado de las normas pertinentes.

Efecto: sobre CUMPLIMIENTO Principio 10. Transparencia. ECONOMÍA



Auditoría General de la Nación

Evaluación del Principio 11 UNCTAD Divulgación y Publicación de Información

Criterio: Principio 11 UNCTAD

Hallazgo: (Objetivo I, SO 1, P1)

1. No se cuenta con información de las custodias de instrumentos

Recomendación: Que la DMO requiera información acerca de las tenencias de instrumentos de la deuda pública en poder de entes del Sector Público a los custodios.

2. No se puede obtener información de los custodios, en particular Caja de Valores.

Recomendación: Propiciar un cambio normativo que permita a la AGN obtener información necesaria para el correcto desempeño de la tarea de control.

3. Los datos de DISP publicados en el Informe de Deuda del MECON no coinciden con lo informado por la DMO mediante nota para todos los años. Hay diferencias entre los datos publicados por MECON en el Informe de Deuda para un mismo año.

Recomendación: Actualizar la información publicada y eliminar los datos "preliminares".

Efecto: sobre CUMPLIMIENTO Principio 11. ECONOMÍA

VI. Resultados y Conclusiones

En función del examen realizado, y dado el marco utilizado, se presentan los siguientes resultados y conclusiones

ECONOMÍA

la perspectiva de análisis que proveen los Principios N° 10 y 11 de UNCTAD permitió detectar oportunidades de mejora basadas en buenas prácticas y principios de administración, tales como la necesidad de una mejor exposición del endeudamiento Intra Sector Público, un marco normativo más preciso y la mejora de los componentes de control interno para reducir el riesgo operacional. Por otra parte, cabe destacar las sanas prácticas implementadas por el auditado, tales como la aprobación del "Manual de Procesos de la



Auditoría General de la Nación

Dirección de Administración de la Deuda Pública”, que contribuye a mitigar el riesgo operativo y fortalece el componente Ambiente de Control, el cumplimiento de pautas normativas y procedimentales y el respeto de los límites de endeudamiento establecidos en el marco normativo.

En los términos de la ISSAI 3000³⁴, el Soberano logra hacerse de recursos tanto en moneda local como en moneda extranjera a costos menores a los que afrontaría con otros prestamistas. Ahora bien, aunque el Tesoro logra financiarse a través de la Agencia BCRA con un costo financiero bajo, la magnitud creciente del financiamiento mediante Letras Intransferibles (en moneda extranjera) aumenta el riesgo de descalce y el riesgo de liquidez. Por otro lado, la alta renovación de deuda –más allá de los adelantos transitorios- podría traducirse en mayores costos financieros si el mercado asume que este riesgo de renovación puede llegar incrementar el riesgo de impago, afectando así la economía del esquema.

EFFECTIVIDAD

Tal como se expuso en el apartado correspondiente a Economía, se cumple con el objetivo de obtener recursos a bajo costo, sin embargo su aplicación al repago de vencimientos de deuda y a gastos corrientes se aleja de una sana práctica financiera y fiscal. Una buena práctica en materia de gestión de deuda pública contempla la posibilidad cierta de afrontar las obligaciones contraídas con recursos genuinos. En este sentido, la insuficiencia del resultado primario para hacer frente a intereses de la deuda al final del período estudiado se aleja de esto, y cuestiona la posibilidad de que el Tesoro pueda honrar sus obligaciones con el BCRA, afectando la efectividad.

Por otro lado, el deterioro de los indicadores de sostenibilidad fiscal afianzan el riesgo de que el Soberano no logre sus metas fiscales -si se mantiene en la trayectoria actual de ingresos y gastos-, planteando así la dificultad de que en 2016 el Estado pueda afrontar con recursos propios, la cancelación ante el vencimiento de la Letra Intransferible (Vto. 2016)

³⁴ *Economía* en los términos de la ISSAI 3000 significa reducir al mínimo el coste de los recursos utilizados para realizar una actividad, con la calidad requerida.



Auditoría General de la Nación

en dólares colocada a la agencia BCRA. En este sentido la efectividad de este esquema de financiamiento podría así verse afectada.

EFICIENCIA

En un contexto en que la República Argentina no cuenta con un mercado de capitales maduro y la salida al mercado externo resulta inconveniente por el riesgo de embargo derivado de los fallos obtenidos por los acreedores de la deuda no reestructurada lo que influye en costos financieros superiores a economías similares y que reflejan la reputación del Soberano, el financiamiento obtenido de agencias del Sector Público, en particular el BCRA aporta una fuente financiera alternativa accesible y en algunos aspectos, de bajo riesgo. No obstante ello el análisis de los indicadores de estructura de la cartera global de deuda soberana permite observar un endeudamiento creciente en moneda externa, a plazos medios y a tasa variable debido a la preponderancia de las Letras Intransferibles. Esta situación es más riesgosa que la emisión de instrumentos alternativos a tasa fija y en moneda nacional de mayores plazos, tal cual recomiendan las mejores prácticas.

Sin embargo, la tasa de interés aplicable a las Letras Intransferibles es menor (quita) a la tasa LIBOR, lo que redundará en que ésta siempre será más conveniente al financiamiento en moneda extranjera en mercados externos.

En ese contexto, el financiamiento es Económico y Eficiente, aunque concentrado lo cual induce a mayor riesgo de liquidez.

No obstante esta ventaja relativa al prestatario (Tesoro), la perspectiva de análisis prestamista/prestatario que introducen los Principios de UNCTAD permite apreciar la contracara del financiamiento en relación al análisis relacionado a calidad y solvencia de la cartera del BCRA. En relación a ello, si bien el análisis de Valor a Riesgo muestra resultados de un nivel de riesgo aceptable, el financiamiento al Tesoro implica una alta concentración de activos públicos en cartera del Banco y por tanto excede la exposición al riesgo recomendada habitualmente. Esta concentración crece a lo largo del período bajo estudio y; de continuar esta tendencia, la combinación del nivel de riesgo y rentabilidad caerían fuera de la frontera de eficiencia, por lo que resulta recomendable administrar con



Auditoría General de la Nación

prudencia este tipo de activos para controlar el riesgo y la solvencia de la mencionada agencia.



Auditoría General de la Nación

ANEXO I

Cuadro comparativo Carta Orgánica del BCRA antes y después de la reforma de la Ley 26.739

Ley 24.144 Carta Orgánica del BCRA	Ley 26.739
Art. 1: El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales concordantes.	Artículo 1º: El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes. El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco. Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán de aplicación al banco las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance general hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la Administración Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce esta Carta Orgánica.
Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. Las atribuciones del Banco para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en la economía y el dictado de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria, conforme a la legislación vigente. El Banco Central de la República Argentina deberá dar a publicidad, antes	Artículo 3º: El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.



Auditoría General de la Nación

del inicio de cada ejercicio anual, su programa monetario para el ejercicio siguiente, informando sobre la meta de inflación y la variación total de dinero proyectadas. Con periodicidad trimestral, o cada vez que se prevean desvíos significativos respecto de las metas informadas, deberá hacer público las causas del desvío y la nueva programación. El incumplimiento de esta obligación de informar por parte de los integrantes del directorio del Banco Central de la República Argentina será causal de remoción a los efectos previstos en el artículo 9°.

En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional.

El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.

El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco.

Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán de aplicación al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance general hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la Administración Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la presente Carta Orgánica. (Párrafo incorporado por art. 13 de la Ley N°25.780 B.O. 08/09/2003.)



Auditoría General de la Nación

ARTICULO 4º — Son funciones del Banco Central de la República Argentina: a) Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten; b) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido; c) Concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; d) Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capital; e) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación.	Artículo 4º: Son funciones y facultades del banco: a) Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten; b) Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito; c) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional; d) Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; e) Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales; f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la
--	--



Auditoría General de la Nación

	actividad financiera y cambiaria; h) Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones. En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.
ARTICULO 8° — No podrán desempeñarse como miembros del directorio: b) Los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación;	ARTICULO 8° — No podrán desempeñarse como miembros del directorio: b) Los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios en el sistema financiero al momento de su designación.
ARTICULO 10. — El presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y, en tal carácter: a) Ejerce la administración del banco; b) Actúa en representación del directorio y convoca y preside sus	Artículo 10: El presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y, en tal carácter: a) Ejerce la administración del banco; b) Actúa en representación del directorio y convoca y preside sus reuniones;



Auditoría General de la Nación

reuniones; c) Vela por el fiel cumplimiento de esta Carta Orgánica y demás leyes nacionales y de las resoluciones del directorio; d) Ejerce la representación legal del banco en sus relaciones con terceros; e) Propone al Poder Ejecutivo nacional la designación del superintendente y vice superintendente de entidades financieras y cambiarias, los que deberán ser miembros del directorio; f) (Inciso vetado por art. 4° del Decreto N° 1860/92 B.O. 22/10/1992) g) Nombra, promueve y separa al personal del banco de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de las resoluciones adoptadas; h) Dispone la substanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio de la dependencia competente; i) Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del Banco al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las	c) Vela por el fiel cumplimiento de esta Carta Orgánica y demás leyes nacionales y de las resoluciones del directorio; d) Ejerce la representación legal del banco en sus relaciones con terceros; e) Dirige la actuación de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias; f) Propone al Poder Ejecutivo Nacional la designación del superintendente y vicesuperintendente de entidades financieras y cambiarias, los que deberán ser miembros del directorio; g) Nombra, promueve y separa al personal del banco de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de las resoluciones adoptadas; h) Dispone la substanciación de sumarios al personal, cualquiera sea su jerarquía, por intermedio de la dependencia competente; i) Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación
--	--



Auditoría General de la Nación

Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras, al menos una vez durante el período ordinario o cuando estas Comisiones lo convoquen, a los efectos de informar sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución (Inciso sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.562 B.O. 08/02/2002. Vigencia: desde el día de publicación en Boletín Oficial.)	y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras, al menos una vez durante el período ordinario o cuando estas comisiones lo convoquen, a los efectos de informar sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución; j) Opera en los mercados monetario y cambiario.
ARTICULO 11. — Cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el presidente podrá asimismo, resolver asuntos reservados al directorio, en consulta con el vicepresidente, o quien haga sus veces y por lo menos un director, debiendo dar cuenta a ese cuerpo, en la primera oportunidad que el mismo se reúna, de las resoluciones adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace.	Artículo 11: Cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el presidente podrá, asimismo, resolver asuntos reservados al directorio, en consulta con el vicepresidente, o quien haga sus veces, y un director, o, en caso de ausencia, impedimento o vacancia del vicepresidente, con dos (2) directores, debiendo dar cuenta a ese Cuerpo en la primera oportunidad en que se reúna, de las resoluciones adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace.
ARTICULO 14. — El directorio determina la ejecución de la política monetaria y financiera del banco, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°. Corresponde asimismo al directorio: a) Intervenir en las decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario, estando facultado para operar en ambos mercados; b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 28;	Artículo 14: Corresponde al directorio: a) Intervenir en las decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario; b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 28;



Auditoría General de la Nación

c) Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del Banco, las que no podrán ser inferiores al promedio de la colocación de las reservas d) Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras; e) Efectuar el ajuste del capital del banco de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º; (Inciso vetado por art. 6º del Decreto N° 1860/92 B.O. 22/10/1992) f) Determinar las sumas que corresponde destinar a reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38; g) Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero, las que deberán ser observadas por la superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias; h) Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias. Por sí, o a pedido del superintendente; i) Ejercer las facultades poderes que asigna al banco esta ley y sus normas concordantes; j) Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras	c) Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco; d) Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras; e) Establecer el régimen informativo y contable para las entidades sujetas a la supervisión del banco; f) Determinar las sumas que corresponde destinar a capital y reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38; g) Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero; h) Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias, por sí o a pedido del superintendente; i) Ejercer las facultades poderes que asigna al banco esta ley y sus normas concordantes; j) Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras de
--	--



Auditoría General de la Nación

de cheques y de otros valores que organicen las entidades financieras; k) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas; l) Disponer la desmonetización de los billetes y monedas en circulación y fijar los plazos en que se producirá su canje; m) Establecer las normas para la organización y gestión del banco; tomar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo a dichas normas e intervenir, según la reglamentación que dicte, en la resolución de los casos no previstos; n) Resolver sobre todos los asuntos que, no estando explícitamente reservados a otros órganos, el presidente del banco someta a su consideración. ñ) Autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias y la de filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras; o) Autorizar la apertura de sucursales de entidades financieras y los proyectos de fusión de las mismas.	cheques y de otros valores que organicen las entidades financieras; k) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas; l) Disponer la desmonetización de los billetes y monedas en circulación y fijar los plazos en que se producirá su canje; m) Establecer las normas para la organización y gestión del banco, tomar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo a dichas normas e intervenir, según la reglamentación que dicte, en la resolución de los casos no previstos; n) Resolver sobre todos los asuntos que, no estando explícitamente reservados a otros órganos, el presidente del banco someta a su consideración; ñ) Autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias y la de filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras; o) Autorizar la apertura de sucursales y otras dependencias de las entidades financieras y los proyectos de fusión de éstas, propendiendo a ampliar la cobertura geográfica del sistema, atender las zonas con menor potencial económico y menor densidad poblacional y promover el acceso universal de los usuarios a los servicios financieros;
---	---



Auditoría General de la Nación

p) Aprobar las transferencias de acciones que según la Ley de Entidades Financieras requiera autorización del banco. q) (Inciso incorporado por art. 1° del Decreto N° 1311/2001 B.O. 26/10/2001. El Decreto citado fue abrogado por Ley N°25.780 B.O. 8/9/2003, la que incorpora un nuevo inciso q) cuyo texto está observado y transcribimos a continuación: "Eximir, atenuar o reducir cargos en casos excepcionales, cuando se den circunstancias atenuantes, generales y/o particulares y ponderando las causales que originaron el cumplimiento.") r) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras. (Inciso incorporado por art. 2° del Decreto N° 1311/2001 B.O. 26/10/2001. El Decreto citado fue abrogado por Ley N°25.780 B.O. 8/9/2003) s) (Inciso incorporado por art. 5° de la Ley N° 25.562 B.O. 08/02/2002 el cual se encuentra vetado por Decreto N° 248/2002 B.O. 08/02/2002. Vigencia: desde el día de publicación en Boletín Oficial.)	p) Aprobar las transferencias de acciones que según la Ley de Entidades Financieras requieran autorización del banco; q) Determinar el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos necesarios para la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas; r) Regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados; s) Dictar normas aplicables a las actividades mencionadas en el inciso g) del artículo 4°; t) Dictar normas que preserven la competencia en el sistema financiero; u) Dictar normas para la obtención, por parte de las entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como en los externos;
--	--



Auditoría General de la Nación

	v) Declarar la extensión de la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones o razones de política monetaria, cambiaria o crediticia; w) Establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales.
ARTICULO 15. — Como órgano de gobierno del banco, le corresponde al directorio: e) Elaborar y remitir para su aprobación antes del 30 de setiembre de cada año, el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del personal, tanto para el banco como para la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias;	ARTICULO 15. — Como órgano de gobierno del banco, le corresponde al directorio: e) Elaborar y remitir para su aprobación, antes del 30 de setiembre de cada año, el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del personal del banco.
ARTICULO 17. —El Banco está facultado para realizar las siguientes operaciones: f) Otorgar adelantos a las entidades financieras con caución, cesión en garantía, prenda o afectación especial de: I) créditos u otros activos financieros cuyo deudor o garante sea el Estado nacional, II) títulos de deuda o certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros cuyo activo esté compuesto por créditos u otros activos financieros cuyo deudor o garante sea el Estado nacional. En estos casos no regirán las restricciones establecidas en los incisos b) y c) precedentes.	ARTICULO 17. —El Banco está facultado para realizar las siguientes operaciones: f) Otorgar adelantos a las entidades financieras con caución, cesión en garantía, prenda o afectación especial de: I) créditos u otros activos financieros cuyo deudor o garante sea el Estado nacional, o II) títulos de deuda o certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros cuyo activo esté compuesto por créditos u otros activos financieros cuyo deudor o garante sea el Estado nacional, para promover la oferta de crédito a mediano y largo plazo destinada a la inversión productiva. En el caso de los adelantos para inversión productiva, el directorio podrá aceptar que, del total de las garantías exigidas, hasta un veinticinco por ciento (25%) se integre mediante los activos mencionados en el primer párrafo del inciso



Auditoría General de la Nación

Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, bajo ninguna circunstancia podrán carecer de garantías o ser otorgados en forma de descubierto en cuenta corriente. Los valores que en primer lugar se deberán afectar como garantía de estas operaciones serán aquéllos que tengan oferta pública y serán valorados según su cotización de mercado.	c) de este artículo, tomando en consideración para ello el plazo de la operatoria. En los casos previstos en este inciso no regirán las restricciones establecidas en los incisos b) y c) precedentes.
ARTICULO 18. — El Banco Central de la República Argentina podrá: a) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria; g) Establecer políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales;	ARTICULO 18. — El Banco Central de la República Argentina podrá: a) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia. g) Derogado
ARTICULO 20. — El Banco podrá hacer AT al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al DOCE POR CIENTO (12 %) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuentas corrientes o en cuentas especiales. Podrá además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos DOCE (12) meses. En ningún momento el monto de AT otorgados, excluidos aquellos que se	Artículo 20: El banco podrá hacer AT al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses. Los adelantos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser reembolsados dentro



Auditoría General de la Nación

destinen exclusivamente al pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito y al pago de obligaciones en moneda extranjera, podrá exceder el DOCE POR CIENTO (12 %) de la base monetaria, definida precedentemente. Todos los adelantos concedidos en el marco de este artículo deberán ser reembolsados dentro de los DOCE (12) meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas.	de los doce (12) meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas. Con carácter de excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificara, podrán otorgarse AT por una suma adicional equivalente a, como máximo, el diez por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses. Esta facultad excepcional podrá ejercerse durante un plazo máximo de dieciocho (18) meses. Cumplido ese plazo el Banco Central de la República Argentina no podrá otorgar al Gobierno nacional adelantos que incrementen este último concepto. Los adelantos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser reembolsados dentro de los dieciocho (18) meses de efectuados. Si estos adelantos quedaran impagos después de vencido aquel plazo, no podrá volver a emplearse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas por este concepto hayan sido reintegradas.
ARTICULO 26. — El banco deberá informar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria, flujos de fondos, balance de pagos.	Artículo 26: El banco deberá informar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria y crediticia.
ARTICULO 28. — Con el objeto de regular la cantidad de dinero y vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero, el Banco Central de la	Artículo 28: El Banco Central de la República Argentina puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los



Auditoría General de la Nación

República Argentina puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos, denominados en moneda local o extranjera. Estos requisitos de reservas no podrán ser remunerados. No podrá exigirse la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las entidades financieras. La integración de los requisitos de reservas no podrá constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina o en cuenta en divisa, según se trate de pasivos de las entidades financieras denominadas en moneda local o extranjera, respectivamente, o en títulos públicos valuados a precio de mercado, en este último caso, en la proporción que determine el Banco Central de la República Argentina. Atendiendo a circunstancias generales, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá disponer que la integración de los requisitos de reserva se realice parcialmente con títulos públicos valuados a precios de mercado.	diferentes depósitos y otros pasivos, expresados en moneda nacional o extranjera. La integración de los requisitos de reservas no podrá constituirse sino en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina, en moneda nacional o en cuenta de divisa, según se trate de pasivos de las entidades financieras denominadas en moneda nacional o extranjera, respectivamente. Atendiendo a circunstancias generales, el Banco Central de la República Argentina podrá disponer que la integración de los requisitos de reserva se realice parcialmente con títulos públicos valuados a precios de mercado.
ARTICULO 34. — El ejercicio financiero del banco durará un (1) año y se cerrará el 31 de diciembre. Los estados contables del banco deberán ser elaborados de acuerdo a normas generalmente aceptadas, siguiendo los mismos principios generales, que sean establecidos por la superintendencia de entidades financieras y cambiarias para el conjunto de entidades.	Artículo 34: El ejercicio financiero del banco durará un (1) año y se cerrará el 31 de diciembre. Los estados contables del banco deberán ser elaborados de acuerdo con normas generalmente aceptadas, teniendo en cuenta su condición de autoridad monetaria.



Auditoría General de la Nación

ARTICULO 36. — La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas aplicables será fiscalizada por un síndico titular y uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación.

Sus actuaciones comprenderán a la superintendencia de entidades financieras y cambiarias.

Los síndicos podrán ser abogado, contador público nacional o licenciado en economía. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, al término de los cuales podrán ser designados nuevamente.

Los síndicos dictaminarán sobre los balances y cuentas de resultados de fin de ejercicio, para lo cual tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco. Informarán al directorio, al Poder Ejecutivo y al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta ley y demás normas aplicables. Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que se fije en el presupuesto del banco.

ARTICULO 38. — Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de reserva especiales, hasta que los mismos alcancen el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del

ARTICULO 36. — La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas aplicables será fiscalizada por un síndico titular y uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación.

(Segundo párrafo derogado)

Los síndicos podrán ser abogado, contador público nacional o licenciado en economía. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, al término de los cuales podrán ser designados nuevamente.

Los síndicos dictaminarán sobre los balances y cuentas de resultados de fin de ejercicio, para lo cual tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco. Informarán al directorio, al Poder Ejecutivo y al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta ley y demás normas aplicables. Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que se fije en el presupuesto del banco.

ARTICULO 38. — Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de reserva especiales, hasta que los mismos alcancen el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital del Banco. Una vez alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del Gobierno nacional.



Auditoría General de la Nación

capital del Banco. Una vez alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del Gobierno nacional. Las pérdidas realizadas por el Banco en un ejercicio determinado, se imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes y si ello no fuera posible afectarán al capital de la Institución. En estos casos, el Directorio del Banco podrá afectar las utilidades que se generen en ejercicios siguientes a la recomposición de los niveles de capital y reservas anteriores a la pérdida	Las pérdidas que experimente el banco en un ejercicio determinado se imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes y si ello no fuera posible afectarán al capital de la institución. En estos casos, el directorio del banco podrá afectar las utilidades que se generen en ejercicios siguientes a la recomposición de los niveles de capital y reservas anteriores a la pérdida.
ARTICULO 42. — Incumbe al banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y financieras. Podrá también hacer lo propio en relación a balances de pagos y las cuentas nacionales de la República Argentina. El banco podrá realizar, asimismo, investigaciones técnicas sobre temas de interés para la política monetarias, cambiaria y financiera.	Artículo 42: El banco deberá publicar antes del inicio de cada ejercicio anual sus objetivos y planes respecto del desarrollo de las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. De producirse cambios significativos en sus objetivos y planes, el banco deberá dar a conocer sus causas y las medidas adoptadas en consecuencia. Incumbe al banco, además, compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias, financieras, cambiarias y crediticias. El banco podrá realizar investigaciones y promover la educación financiera y actividades sobre temas de interés relacionados con la finalidad que le asigna esta Carta Orgánica.
ARTICULO 44. — La Superintendencia de Entidades Financieras y	Artículo 44: La administración de la Superintendencia de Entidades Financieras y



Auditoría General de la Nación

Cambiarias es un órgano desconcentrado, presupuestariamente dependiente del Banco Central y sujeto a las auditorías que el mismo disponga. Su administración estará a cargo de un superintendente, un vicesuperintendente y los subgerentes generales de las áreas que la integren. El vicesuperintendente ejercerá las funciones de superintendente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el superintendente le asigne o delegue.	Cambiarias será ejercida por un (1) superintendente y un (1) vicesuperintendente, quienes serán asistidos por los subgerentes generales de las áreas que la integren. El vicesuperintendente ejercerá las funciones de superintendente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el superintendente le asigne o delegue.
ARTICULO 47. — Son facultades propias del superintendente: a) Establecer el régimen informativo y contable para las entidades financieras y cambiarias; b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados de deudores y demás informaciones que sirvan para el análisis de la situación del sistema; c) Ordenar a las entidades que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamos o de asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas; d) Dictar normas para la obtención, por parte de las entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como en los externos; e) Declarar la extensión en la aplicación de la Ley de Entidades	Artículo 47: Son facultades del superintendente: a) Vigilar el cumplimiento del régimen informativo y contable para las entidades financieras y cambiarias; b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados de deudores y demás informaciones que sirvan para el análisis de la situación del sistema; c) Ordenar a las entidades que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamos o de asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas; d) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras por



Auditoría General de la Nación

Financieras a personas no comprendidas en ella, cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria, cambiaria o crediticia, previa consulta con el presidente del banco; f) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras, por infracciones cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a las disposiciones de la misma; g) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio del banco; h) Aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares, dicte el H. Congreso de la Nación y las reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el Banco Central de la República Argentina.	infracciones cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a sus disposiciones, las que, sin perjuicio de la facultad de avocación del presidente, sólo serán impugnables por las vías contempladas en su artículo 42; e) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio del banco; f) Aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares, dicte el Honorable Congreso de la Nación y las reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el Banco Central de la República Argentina.
ARTICULO 48. — En su carácter de administrador, son también atribuciones del superintendente; a) establecer las normas para la organización y gestión de la superintendencia, y b) Nombrar, promover y separar al personal de la superintendencia, de acuerdo con las normas que se dicten a dichos efectos y disponer la sustanciación de sumario.	Artículo 48: En su carácter de administrador, corresponde al superintendente establecer las normas para la organización y gestión de la superintendencia.



Auditoría General de la Nación

Ley 23.928	Ley 26.739
ARTICULO 4° — Las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en oro y divisas extranjeras serán afectadas a respaldar hasta el CIENTO POR CIENTO (100%) de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.	Derogado
ARTICULO 5° — El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por otro lado. Las reservas que excedan del porcentaje establecido en el artículo 4°, se denominarán reservas de libre disponibilidad.	Derogado
ARTICULO 6° — Los bienes que integran las reservas mencionadas en los artículos anteriores son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. Las reservas, hasta el porcentaje establecido en el artículo 4°, constituyen, además, prenda común de la base monetaria. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	Artículo 6°: Los bienes que integran las reservas del Banco Central de la República Argentina son inembargables. Hasta el nivel que determine su directorio, se aplicarán exclusivamente al fin contemplado en el inciso q) del artículo 14 de la Carta Orgánica de dicha institución. Las reservas excedentes se denominarán de libre disponibilidad. Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad



Auditoría General de la Nación

ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales. Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.	podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral. Cuando las reservas se inviertan en depósitos u otras operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.
--	--

Régimen de las Reservas de libre disponibilidad del BCRA

Cuadro Modificaciones a los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 23.928. Destino de las Reservas de Libre Disponibilidad:

	Ley 23.928	Decreto 1599/05	Ley 26.739
Artículo 4	En todo momento, las reservas de libre disponibilidad del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en oro y divisas extranjeras, serán equivalentes a por lo menos el CIENTO POR CIENTO (100 %) de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en depósitos, otras operaciones	Las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en oro y divisas extranjeras serán afectadas a respaldar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos	Artículo derogado por el art. 21



Auditoría General de la Nación

	a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.	nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.	
Artículo 5	El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá introducir las modificaciones pertinentes en su balance y estados contables para reflejar el monto, composición e inversión de las reservas de libre disponibilidad, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por el otro.	El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por otro lado. Las reservas que excedan del porcentaje establecido en el artículo 4º, se denominarán reservas de libre disponibilidad.	Artículo derogado por el art. 21
Artículo 6	Los bienes que integran las	Los bienes que integran las	Los bienes que integran las



Auditoría General de la Nación

	reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en australes está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales.	reservas mencionadas en los artículos anteriores son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. Las reservas, hasta el porcentaje establecido en el artículo 4º, constituyen, además, prenda común de la base monetaria. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales. Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de	reservas del Banco Central de la República Argentina son inembargables. Hasta el nivel que determine su directorio, se aplicarán exclusivamente al fin contemplado en el inciso q) del artículo 14 de la Carta Orgánica de dicha institución. Las reservas excedentes se denominarán de libre disponibilidad. Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral.
--	---	---	---



Auditoría General de la Nación

		obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.	Cuando las reservas se inviertan en depósitos u otras operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.
--	--	---	--

Destino de las Reservas de Libre Disponibilidad: Decreto 298/10 y Ley 26.739

	Decreto 298/2010	Ley 26.739
Art. 1	Con la finalidad de la disminución del costo financiero por ahorro en el pago de intereses, créase el FONDO DEL DESENDEUDAMIENTO ARGENTINO	



Auditoría General de la Nación

	que se destinará a la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2010, integrado por hasta la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES (U\$S 4.382.000.000.-), que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá transferir al Tesoro Nacional de las reservas de libre disponibilidad.	
Art. 23		El Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por el presente artículo, subsistirá hasta cumplir con el objeto para el cual fuera instituido

Fuente: elaboración propia en base a normativa



Auditoría General de la Nación

Otros instrumentos de deuda pública suscriptos por el BCRA. Breve descripción

1. Títulos Públicos derivados de los Canjes de Deuda 2005 y 2010

Durante los años 2005 y 2010 la República Argentina llevó a cabo sendas operaciones de reestructuración de sus pasivos, que se encontraban en cesación de pagos desde fines del año 2001 llegando a un nivel de aceptación entre ambas propuestas de canje del 93,74%. Los títulos emitidos resultantes de esa reestructuración se agruparon en las especies que se indican a continuación:

Cuadro N° 2

Bonos emitidos Canjes 2005/2010 por moneda y ley aplicable

Especie	Moneda	Ley aplicable
PAR	Dólares	Ley de Nueva York/Ley Argentina
	Euros	Ley del Reino Unido
	Pesos	Ley Argentina
	Yenes	Ley Japón
DISCOUNT	Dólares	Ley de Nueva York/Ley Argentina
	Euros	Ley del Reino Unido
	Pesos	Ley Argentina
	Yenes	Ley Japón
CUASI-PAR	Pesos	Ley Argentina
GLOBAL 2017	Dólares	Ley de Nueva York

Fuente: elaboración propia en base a Prospecto del Canje

2. Títulos Públicos en General

Asimismo se emiten distintos Bonos del Estado Nacional, Préstamos Garantizados y Bonos Garantizados.

i) Bonos y Préstamos Garantizados



Auditoría General de la Nación

Los Bonos y Préstamos Garantizados fueron emitidos en el marco del Decreto 1387/01 que dispuso la reestructuración de la deuda pública nacional y provincial entre los particulares y el Estado. Para la operatoria fueron afectados recursos específicos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o recursos del Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria. A su vez, la deuda provincial contó con garantía subsidiaria de la Nación, por lo que configuró deuda indirecta.

La Resolución 767/01 del Ministerio de Economía implementó un contrato de fideicomiso que tiene a los Bancos como fiduciante y, alternativamente, como beneficiarios alternativos; a la República Argentina como beneficiario originario; a la Caja de Valores S.A. como fiduciario; y al BCRA como agente de pago. El fiduciario entregó a los Bancos certificados de participación intransferibles, no negociables y que no podrán ser objeto de oferta pública ni privada.

A partir del año 2010 con la implementación del Programa Federal de Desendeudamiento³⁵ (Decreto 660/10), el Estado Nacional asumió la cancelación de esta deuda por lo que pasaron a ser deuda directa nacional.

ii) Bonos de Consolidación

Existen asimismo colocaciones de instrumentos denominados *Bonos de Consolidación de Deudas (BOCON)* que el Estado Nacional utiliza para cancelar pasivos con proveedores y deudas previsionales. Éstas últimas son derivadas, en su mayoría, de los pagos de las sentencias judiciales dictadas a favor de jubilados o pensionados que reclaman por deudas originadas en el Régimen Previsional (Leyes 24.241 y 26.425), principalmente en errores del cálculo del haber inicial y cuestiones relacionadas con la movilidad de sus haberes.

³⁵ Este programa tuvo como objetivo reducir los pasivos provinciales con la Nación y mejorar las condiciones de reembolso de los saldos restantes. Adhirieron 16 jurisdicciones.